חוקי אשנונה – תרגום מוער (1–195)

▼ תוכן העניינים

הפתיחה (1–7): דדושה עולה למלוכה **7**

1 7

2 8

3 8

4 9

5 9

6 9

7 10

§1 (8–17): מחירים בשקל כסף **10**

8 10

9 10

10 11

11 11

12 11

13 12

14 12

15 12

16 12

17 13

§2 (18–20): שמן וחמר בשעורים **13**

18 13

19 13

20 14

§3 (21–23): שכירות עגלה **14**

21 14

22 14

23 14

§4 (24–25): שכירות ספינה ומלח **15**

24 15

25 15

§5 (26–27): המלח שהטביע את הספינה **15**

26 15

27 16

§6 (28–29): התופש ספינה לא לו **16**

28 16

29 16

§7 (30–31): שכר הקוצר **17**

30 17
31 17
§8 (32): שכר הזורה 17
32 17
§9 (33–36): השכיר שלא קצר 18
33 18
34 18
35 18
36 19
§9a (37–38): שכירות מגל 19
37 19
38 19
§10 (39–40): שכירות חמור ומוליכו 20
39 20
40 20
§11 (41–42): שכר השכיר 20
41 20
42 20
§12 (43–46): הנתפש בשדה מסכן – בצהריים ובלילה 21
43 21
44 21
45 22
46 22
§13 (47–50): הנתפש בבית מסכן – בצהריים ובלילה 22
47 22
48 23
49 23
50 23
§14 (51–52): שכר הכובס 24
51 24
52 24
§15 (53–54): לא יקבלו מיד עבד ואמה 24
53 24
54 25
§16 (55): אין אשראי לבן שלא חלק ולעבד 25
55 25
§17 (56–58): המהר כשמת אחד מבני הזוג 26
56 26
57 26
58 26
§18 (59–61): מות אחרי הנישואים 27

59 27
60 27
61 27
§18a (62–63): שיעור התוספת **28**
62 28
63 28
§19 (64–65): ההלוואה בגורן **28**
64 28
65 29
§20 (66–69): הלוואת שעורים שהומרה בכסף **29**
66 29
67 29
68 30
69 30
§21 (70–72): הלוואת כסף **30**
70 30
71 31
72 31
§22 (73–76): המשכן אמה בלי חוב **31**
73 31
74 31
75 32
76 32
§23 (77–79): האמה הממושכנת שמתה **32**
77 32
78 33
79 33
§24 (80–83): אשת מסכן ובן מסכן שמתו במשכון – דין נפשות **33**
80 33
81 34
82 34
83 34
§25 (84–86): החותן שנתן את בתו לאחר **35**
84 35
85 35
86 35
§26 (87–89): החוטף ארוסת אחר **36**
87 36
88 36
89 37
§27 (90–93): הנושא בלי שאלת האב והאם **37**
90 37

91 37
92 38
93 38
§28 (94–97): אשת האיש שנתפשה בחיק איש 38
94 38
95 39
96 39
97 39
§29 (98–102): השבוי ששב 40
98 40
99 40
100 41
101 41
102 41
§30 (103–105): הבורח מעירו 42
103 42
104 42
105 42
§31 (106–107): האמה שנוקבה 43
106 43
107 43
§32 (108–110): המיניקה שלא קיבלה מזונות 44
108 44
109 44
110 44
§33 (111–113): האמה שרימתה בבנה 45
111 45
112 45
113 45
§34 (114–116): ילדי אמת ההיכל לגידול 46
114 46
115 46
116 46
§35 (117–118): הלוקח בן אמת ההיכל 47
117 47
118 47
§36 (119–122): הנצירה שאבדה בלי פריצה 47
119 47
120 48
121 48
122 48
§37 (123–128): הבית שנבזז – השבועה בפתח תישפך 49

123 49
124 49
125 49
126 50
127 50
128 51
§38 (129–130): קדימת האח בקניית חלק 51
129 51
130 51
§39 (131–132): גאולת בית שנמכר 52
131 52
132 52
§40 (133–134): הקונה שלא כונן את המוכר 52
133 52
134 53
§41 (135–136): שכר האורח במוכרת השכר 53
135 53
136 54
§42 (137–139): אף, עין, שן, אוזן, לחי 54
137 54
138 54
139 55
§43 (140–141): אצבע 55
140 55
141 56
§44 (142–143): יד 56
142 56
143 56
§45 (144): רגל 57
144 57
§46 (145–146): עצם הבריח 57
145 57
146 57
§47 (147–148): בהתכתשות 58
147 58
148 58
§47a (149–151): בן איש שמת בקטטה 58
149 58
150 59
151 59
§48 (152–154): דין הדיינים ודבר נפשות למלך 59

152 59
153 60
154 60
§49 (155–156): הנתפש בעבד גנוב 61
155 61
156 61
§50 (157–161): המושל שכלא עבד נמלט 62
157 62
158 62
159 62
160 63
161 63
§51 (162–164): עבד אשנונה לא יצא בשער 63
162 63
163 64
164 64
§52 (165–167): עבד שבא עם שליח 64
165 64
166 65
167 65
§53 (168–170): שור שנגף שור 65
168 65
169 66
170 66
§54 (171–174): השור הנגף שהמית איש 67
171 67
172 67
173 68
174 68
§55 (175–176): השור הנגף שהמית עבד 69
175 69
176 69
§56 (177–180): הכלב השוטה שהמית איש 69
177 69
178 70
179 70
180 70
§57 (181–182): הכלב שהמית עבד 71
181 71
182 71
§58 (183–186): הקיר הנוטה 71
183 71

184 ····· 72
185 ····· 72
186 ····· 72
§59 (187–190): המגרש את אשתו אחרי בנים ····· 73
187 ····· 73
188 ····· 73
189 ····· 73
190 ····· 74
§60 (191–195): הנוצר שהתרשל ····· 74
191 ····· 74
192 ····· 75
193 ····· 75
194 ····· 75
195 ····· 76

קובץ העבודה של חוקי אשנונה כולם: הפתיחה (1–7) והחוקים §1–§60, כולל §(8–195) 9a, §18a, §47a. ראו `project.md` (סעיף "Part T1"), `renderings.md` של הפרויקט, `../renderings.md` (§5, §6) ו־`../../חוקי-חמורבי/renderings.md` (F1–F43, §2, §4).

נוסח הבסיס: CDLI P480696 (הנוסח המאוחד: תעתיק ונורמליזציה `#tr.ts` בכל שורה), שנבדק שורה אחר שורה מול העותקים מתל חרמל: **A** = IM 51059 (P480693), **B** = IM 52614 (P480694), ולחוקים §44–47a גם **C** (P480695). השדה **כתבי יד** מציין היכן העותקים שבורים או קוראים אחרת. הנורמליזציה של CDLI מועדת לשגיאות (פעלים שלא בצורתם, מספרים, *ša* חסר): העברית מתרגמת את התעתיק, והסטיות מצוינות.
סימנים: [...] – שבור; [ ] – משוחזר (לפי הנוסח המאוחד); ( ) – הוסף לשם הבנה; ⟨ ⟩ – מה שהסופר השמיט (או החליף בטעות), משוחזר; ? – קריאה לא ודאית; ... – תרגום לא ודאי; … – סימנים שלא נקראו.
המעמדות והמילים הקבועות: awīlum = אִישׁ, mār awīlim = בֶּן אִישׁ, muškēnum = מִסְכֵּן, wardum / amtum = עֶבֶד / אָמָה, ekallum = הֵהֵיכָל; *šumma* = אִם; iššaqqal = ישקול; imât ul iballuṭ = ימות, לא יחיה; nakāpu = נגף, nakkāpû = נַגָּף; mâtu Š = המית (renderings של הקורפוס §5–6; נוסחאות חמורבי F1–F43). מידות: kurrum = כור, sūtum = סאה, qa = קב, PI (pānum) = פַּרְסִיכְתּוּ, mana = מנה, šiqlum = שקל, uṣṣetum = שעורה (שעורות כסף).

הפתיחה (1–7): דדושה עולה למלוכה

1

x u4 2(u) 1(disz)-kam-[...]
N: ... ūmim 21

> [...] ביום העשרים ואחד,

- **פירוק:** שומרית: [...]-x – שבור; u4 – "יום"; 1(disz)-kam (u)2 – מספר סודר "העשרים ואחד" (-kam). אכדית לפי CDLI: ūmim 21.

- **כתבי יד:** A בלבד (obv. i 1). תחילת הלוח שבורה.
- **תרגומים:** "... of day 21",CDLI:".
- **הערות:** הפתיחה כתובה **שומרית** (עם מילה אכדית אחת, adi, בשורה 7), ולא אכדית בכתב סומרוגרמי כפי שהנורמליזציה של CDLI מציגה אותה; הנורמליזציה של CDLI לשורות 1–7 שגויה בחלקה (ראו 4–5), ולכן העברית מתרגמת את השומרית. הפתיחה אינה פרולוג משפטי כמו של חמורבי אלא **נוסחת תאריך**: "(בשנה ...) ביום העשרים ואחד, (בחודש) ..." – המועד שבו נקבעו החוקים (או שבו נכתב הלוח).
- **הערת שוליים:** הפתיחה (1–7) כתובה שומרית, והיא נוסחת תאריך: היום, והשנה הקרויה על שם מעשי דָּדוּשָׁה, מלך אשנונה. הנורמליזציה האכדית של CDLI לשורות אלה שגויה בחלקה; התרגום הוא מן השומרית.

2

x_ {d}en-lil2-la2 {d}nin-a-zu-[...]_

N: ... enlila ninazu

> [...] של אֶנְלִיל (ו)נִינַאזוּ,

- **פירוק:** {d}Enlil – en-lil2-la2 + יחסת קניין שומרית (-ak > -la2), "של אנליל"; {d}Ninazu – nin-a-zu, אל השאול, ואל של אשנונה לפני תישפך (מן הזיכרון).
- **כתבי יד:** A (obv. i 2) כותב en-lil2-la2 dingir x x{d} – "של אנליל, האל ...": השם Ninazu של הנוסח המאוחד אינו נקרא ב־A (העותק היחיד), והוא השלמה או קריאה של המהדיר. לכן נִינַאזוּ כאן תלוי בקריאה.
- **תרגומים:** "... of Enlil and Ninazu",CDLI:".
- **הערות:** שמות האלים לפי renderings של הקורפוס (§1: אֶנְלִיל) ו־§6 (נִינַאזוּ). ה־ו מוסף (השומרית ממשיכה את השמות בלי מילת חיבור).

3

u4_ {disz}da-du-sza _nam-lugal_ esz3-nun-na{ki}_

N: ūm dadūša šarrūt ešnunna

> ביום אשר דָּדוּשָׁה למלכות אֶשְׁנַנָּה

- **פירוק:** u4 – "ביום (ש־)", פתיחת משפט זמן; {disz}Daduša – da-du-sza (שם אישי); nam-lugal – "מלכות" (šarrūtu); Ešnunna – esz3-nun-na{ki} (שם מקום, הקביעון KI).
- **כתבי יד:** {disz}da-du-sza הוא A; A (obv. i 3): [...] _nam-lugal_ esz3-nun-na{ki} – **שם המלך שבור ב־**השלמת הנוסח המאוחד (מקובלת; מן הזיכרון, לפי Landsberger ו־Yaron). העברית אינה מסמנת [ ] כי הנוסח המאוחד אינו מסמן אותו כשבור; ההשלמה מצוינת כאן.
- **תרגומים:** "when Daduša to the kingship of Ešnunna",CDLI:".
- **הערות:** דָּדוּשָׁה, אֶשְׁנַנָּה – §6 renderings (= פרולוג חמורבי 243–245, אשנונה). דדושה מלך באשנונה בערך 1800–1779 לפנה"ס (כרונולוגיה תיכונה; מן הזיכרון), דור לפני חמורבי, שכבש את אשנונה.

4

ba-e3-a e2-ad-da-a-ni-sze3

N: uṣima ana bīt abišu

עלה, ואל בית אביו

- **פירוק:** ba-e3-a – e3 "לצאת, לעלות" (אכד. waṣû), צורת עבר עם ba- ו־a- (משפט זמן): "(ביום ש־) עלה (למלכות)"; e2-ad-da-a-ni-sze3 – e2 "בית" + ad-da "אב" + a-ni- "שלו" + -še3 "אל": "אל בית אביו".
- **תרגומים:** "ascended and into the house of his father",CDLI: ".
- **הערות:** הנורמליזציה uṣima waṣû ("יצא") מתאימה ל־e3, אבל ההקשר הוא "העלייה" למלוכה (e3 "לעלות, לקום"); **עלה** לפי ההקשר. "בית אביו" – הארמון, כלומר ירש את כס אביו (Ipiq-Adad II; מן הזיכרון). ↔ [equivalent] **בֵּית אָבִיו** כמושג של שושלת.

5

i3-ku4-ra-am3 umbin?-ur-{d}utu{ki}_

N: ibūrma ṣupur-šamaš

נכנס – את צופור־שַׁמַשׁ

- **פירוק:** i3-ku4-ra-am3 – ku4 "להיכנס" (אכד. erēbu), עבר, + am3- (משפט זמן): "(ו)נכנס"; umbin?-ur- {d}utu{ki} – Ṣupur-Šamaš ("ציפורן שמש"), שם עיר (הקביעון KI); umbin = אכד. ṣupru "ציפורן".
- **תרגומים:** "entered, the Ṣupur-Šamaš",CDLI: ".
- **הערות: הנורמליזציה של CDLI ibūrma שגויה:** ku4 הוא "נכנס" (īrub), כפי שגם האנגלית של CDLI מתרגמת ("entered"). העיר נזכרת כמושא של "תפש" בשורה 7 (מבנה הפסוק השומרי: "ביום ש־... עלה ונכנס, את צופור־שמש ואת ... שבעבר החדקל ... תפש"). **שַׁמַשׁ** – האל (renderings §0), לא **שָׁמֶשׁ**.

6

gu2 bala ri-a_ {i7}idigna [...]_

N: ... kišād ... idiglat

[...] (את) הגדה שמעבר לחִדֶּקֶל,

- **פירוק:** gu2 – "גדה, צוואר" (kišādu); bala – bala ri-a "לחצות" + -a + ri: "שמעבר (לנהר)"; {i7}idigna – החדקל (Idiglat), הקביעון I7 "נהר".
- **תרגומים:** "and ... on the far bank of the Tigris",CDLI: ".
- **הקבלה:** [cognate] **וְשֵׁם הַנָּהָר הַשְּׁלִישִׁי חִדֶּקֶל הוּא הַהֹלֵךְ קִדְמַת אַשּׁוּר** (בראשית ב:יד) – Idiglat / **חִדֶּקֶל**, השם המקראי של הנהר (renderings §6).
- **הערות:** אשנונה שוכנת על הדיאלה, ממזרח לחדקל; "הגדה שמעבר" – כנראה הגדה המערבית (מן הזיכרון). **את** מוסף לסמן את המושא של "תפש" (7).

7

a-di mu 1(disz)-kam {gesz}tukul kal-ga ba-an-dab5 [...]

N: ... adi šattim ištiat kakkī dannūti ikšud

> [...] בתוך שנה אחת, בנשק חזק, תפש.

- **פירוק:** a-di – אכדית adi "עד, בתוך" (המילה האכדית היחידה בפתיחה); mu 1(disz)-kam – "שנה אחת"; tukul kal-ga{gesz} – "נשק חזק" (kakku dannu); dab5 – ba-an-dab5 "לתפוש, לאחוז" (אכד. ṣabātu), עבר 3 יחיד עם ba-an-.
- **כתבי יד:** CDLI A (obv. i 7). מקשר ל־7 בטעות גם את A obv. ii 13.b (szum-ma _lu2 ku3-babbar_ a-na pa-ni-szu, שהיא שורה 70 (§21).
- **תרגומים:** CDLI: "... within 1 year with mighty weapons he conquered.".
- **הערות:** הנורמליזציה ikšud ("כבש") מתרגמת את המובן; השומרית אומרת ṣabātu = dab5, ולכן תפש (renderings F23: ṣabātu = תפש). "בתוך שנה אחת" – כלומר: בשנתו הראשונה. מה בדיוק כבש (צופור־שמש ועוד מקום מעבר לחדקל) תלוי בשבר שבתחילת 6–7.

§1 (8–17): מחירים בשקל כסף

8

gur sze a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (asz)1_

N: 1 kurrum ûm ana 1 šiqil kaspim

> כור שעורים בשקל כסף;

- **פירוק:** 1(asz) – kurrum "כור" (qa 300, כ־300 ליטר); gur – *ûm / še'um "שעורים"; sze – "ל־"; a-na – תמורת"; 1(disz) – šiqil kaspim "שקל כסף" (כ־8.3 גרם); gin2 ku3-babbar.
- **תרגומים:** CDLI: "1 kor of barley (can be purchased) for 1 shekel of silver.".
- **הקבלה:** [equivalent] סְאָה סֹלֶת בְּשֶׁקֶל וְסָאתַיִם שְׂעֹרִים בְּשֶׁקֶל (מלכים ב ז:א) – אותו מבנה של רשימת מחירים, "X מידה של סחורה בשקל" (הצעה שלנו); המחיר בשומרון הנצורה (2 סאה שעורים בשקל) מראה מחיר של רעב לעומת "כור בשקל" כאן.
- **הערות:** ana במחירים = בְּ־ (המחיר), כמו בעברית בְּשֶׁקֶל. kurrum = כור [cognate loan: העברית כֹּר שאולה מאכדית] (renderings §6; חמורבי: עשרה כור שעורים). רשימת מחירים בראש חוקים – מחירים "קבועים" שנקבעו בידי המלך – אין לה מקבילה בתורה. [absent]
- **הערת שוליים:** §1–11 הם תעריף של מחירים ושכר, שהמלך קבע: "כור שעורים בשקל כסף", "דמי שכירות עגלה" וכדומה. אין לכך מקבילה בתורה; השוו סְאָה סֹלֶת בְּשֶׁקֶל וְסָאתַיִם שְׂעֹרִים בְּשֶׁקֶל (מלכים ב ז:א).

9

sila3 i3-sag a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (disz)3_

N: 3 qa šaman rūštim ana 1 šiqil kaspim

שלושה קבים שמן משובח בשקל כסף;

- **פירוק:** sila3 (disz)3 – šaman rūštim ;(שלושה qa (קבים; qa כ־1 ליטר) – i3-sag "שמן משובח" (סומרוגרם: "שמן ראש").
- **תרגומים:** ".CDLI: "3 liters of fine oil for 1 shekel of silver.
- **הקבלה:** [equivalent] וְרֹאשִׁית שְׁמָנִים יִמְשָׁחוּ (עמוס ו:ו) – גם השומרית i3-sag "שמן הראש" וגם העברית רֹאשִׁית שְׁמָנִים מכנות את השמן המשובח "ראש/ראשית" (הצעה שלנו).
- **הערות:** qa = qa (SILA$_3$) קב (§6 renderings; חמורבי קב). משובח – על פי המובן; שמן ראשית נדחה (היחס האטימולוגי בין rūštu ל־rēštu אינו ודאי).

10

2(disz) sila3 i3-gesz a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (ban2)1_

N: 1 (sūt) 2 qa šamnum ana 1 šiqil kaspim

סאה ושני קבים שמן בשקל כסף;

- **פירוק:** ban2)1) – sūtum "סאה" (10 qa); 2(disz) sila3 – šamnum שני qa; i3-gesz "שמן (שומשום)".
- **תרגומים:** ".CDLI: "1ban2 2 liters of oil for 1 shekel of silver.
- **הערות:** sūtum = סאה [cognate loan] (§6 renderings; חמורבי סאה, סאתיים, סְאִים). כלומר 12 קבים שמן רגיל לעומת 3 קבים שמן משובח.

11

5(disz) sila3 i3-szah2 a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (ban2)1_

N: 1(sūt) 5 qa nāḫum ana 1 šiqil kaspim

סאה וחמישה קבים שומן חזיר בשקל כסף;

- **פירוק:** nāḫum – i3-szah2 "שומן חזיר" (סומרוגרם: "שמן חזיר").
- **תרגומים:** ".CDLI: "1 ban2 5 liters of lard for 1 shekel of silver.
- **הערות:** שומן חזיר – לפי הסומרוגרם; nāḫu הוא שומן בהמות בכלל (CDA). לא חֵלֶב (מונח של קרבן).

12

esir2? a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (barig)4_

N: 4(sūt) ittûm ana 1 šiqil kaspim

ארבע פַּרְסִיכְתּוּ חֻמָּר? בשקל כסף;

- **פירוק:** (barig)4 – ארבע מידות PI (pānum) "בַּרִיג", (sūtu = 60 qa 6) ittûm ;esir2? "חֻמָּר, כופר גולמי" (הסימן לא ודאי).
- **תרגומים:** ".CDLI: "4 barig of bitumen for 1 shekel of silver.

- **הערות: התעתיק אומר 4(barig), והנורמליזציה של CDLI 4(sūt):** העברית מתרגמת את התעתיק, A obv. i 12 (_4(barig) esir2?_). (240 קבים חמר בשקל לעומת 40 לפי הנורמליזציה.) **החלטה:** PI (pānum) = פַּרְסִיכְתּוּ, כמו בחוקי חמורבי (CDLI קורא שם את אותו סימן parsiktum), כדי שאותה מידה תקבל אותה מילה בכל הקורפוס; הקריאה pānum של CDLI כאן נזכרת בהערה. ittû = חֲמָר (renderings §6, קורפוס המבול), לא כֹּפֶר (kupru). [equivalent] וְהַחֵמָר הָיָה לָהֶם לַחֹמֶר (בראשית יא:ג).

13

ma-na siki a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (disz)6_

N: 6 mina šipātum ana 1 šiqil kaspim

> שישה מנים צמר בשקל כסף;

- **פירוק:** ma-na (disz)6 – manû שישה "מנים" (מנה = 60 שקל, כחצי ק"ג); šipātum – siki "צמר".
- **תרגומים:** CDLI: "6 mina of wool for 1 shekel of silver.".
- **הערות:** mana = מנה, ברבים מנים (חמורבי §F6; עזרא ב:סט), מָנִים.

14

gur mun a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (asz)2_

N: 2 kurrum ṭabtum ana 1 šiqil kaspim

> שני כור מֶלַח בשקל כסף;

- **פירוק:** ṭabtum – mun "מלח" (מן ṭābu "טוב": "הטוב, המתוק").
- **תרגומים:** CDLI: "2 kor of salt for 1 shekel of silver.".
- **הערות:** מֶלַח מנוקד, כדי להבדילו מ־מַלָּח (malāḫum, 25–26).

15

gur naga a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (asz)1_

N: 1 kurrum uḫūlum ana 1 šiqil kaspim

> כור בורית בשקל כסף;

- **פירוק:** uḫūlum – naga "אשלג, בורית" (אפר צמחים מלוחים, חומר ניקוי).
- **תרגומים:** CDLI: "1 kor of potash for 1 shekel of silver.".
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי אִם תְּכַבְּסִי בַּנֶּתֶר וְתַרְבִּי לָךְ בֹּרִית (ירמיהו ב:כב) – בֹּרִית הוא בדיוק חומר הניקוי הצמחי.

16

ma-na uruda a-na 1(disz) gin2 ku3-babbar (disz)3_

N: 3 mina erûm ana 1 šiqil kaspim

שלושה מנים נחושת בשקל כסף;

- **פירוק:** uruda – erû̂m "נחושת".
- **כתבי יד:** בתעתיק המאוחד חסר סימן _ לפני (disz)1; A obv. i 16 תקין. אין השפעה על הקריאה.
- **תרגומים:** CDLI: "3 mina of copper for 1 shekel of silver.".
- **הערות:** erû "נחושת" = **נחושת**. **התנגשות:** בחוקי חמורבי **נחושת** הוא siparrum (ארד; renderings הקורפוס §4). ראו "Open decisions" ב־project.md.

17

ma-na uruda ep-szum a-na _1(disz) gin2 ku3-babbar (disz)2_

N: 2 mina erûm epšum ana 1 šiqil kaspim

שני מנים נחושת עשויה בשקל כסף.

- **פירוק:** ep-szum – epšum "עשוי, מעובד", בינוני פעול של epēšu "לעשות".
- **תרגומים:** CDLI: "2 mina of wrought copper for 1 shekel of silver.".
- **הערות:** epēšu = **עשה** (חמורבי T6).

§2 (18–20): שמן וחמר בשעורים

18

sila3 i3-gesz sza ni-is2-ha-tim _3(ban2) sze-bi (disz)1_

N: 1 qa šamnum ša nisḫātim 3 sūt ûšu

קב שמן של נְסִיחָה? – שלוש סאים שעוריו;

- **פירוק:** ša – "של"; ni-is2-ha-tim – nisḫātum (ריבוי), מן nasāḫu "לעקור, להוציא": "הוצאה, מיצוי"?; (ban2)3 – שלוש ûšu; sze-bi – sūtu "שעוריו" (-bi = "שלו").
- **תרגומים:** CDLI: "1 liter of oil, extract(?): 3 ban2 is its grain.".
- **הערות:** משמעות nisḫātum כאן אינה ודאית: "(שמן) של מיצוי" (CDA nisḫu "extract(ion)"), כלומר שער החליפין בשעורים של שמן שנסחט, או מס על סחורה (OA nisḫātu). נְסִיחָה – מן השורש העברי **נסח**, שהוא nasāḫu בקורפוס (renderings §6.7), עם **?**. **שלוש סאים** לפי §6 renderings (ר׳ **סאים**).

19

sila3 i3-szah2 sza ni-is2-ha-tim _2(ban2) 5(disz) sila3 sze-bi (disz)1_

N: 1 qa naḫum ša nisḫātim 2 sūt 5 qa ûšu

קב שומן חזיר של נסיחה? – סאתיים וחמישה קבים שעוריו;

- **פירוק:** כמו 18; (ban2)2 – שתי sūtu (**סאתיים**, חמורבי).
- **תרגומים:** CDLI: "1 liter of lard, extract(?): 2 ban2 5 liters is its grain.".

20

sila3 esir2? sza ni-is2-ha-tim _8(disz) sila3 sze-bi (disz)1_

N: 1 qa ittûm ša nisḫātim 8 qa ûšu

קב חמר? של נסיחה? – שמונה קבים שעוריו.

- **פירוק:** כמו 18; ittûm – esir2? (הסימן לא ודאי, כמו 12).
- **תרגומים:** ".CDLI: "1 liter of bitumen, extract(?): 8 liters is its grain.

§3 (21–23): שכירות עגלה

21

mar-gid2-da_ qa2-du-um _gu4-hi-a_-sza u3 re-di-sza{gesz}_

N: ereqqum qadum alpiša u rēdîša

עגלה, עם שוריה ועם מוליכה:

- **פירוק:** ereqqum{gesz} – mar-gid2-da "עגלה" (נקבה); qadum – qa2-du-um "יחד עם"; alpiša "שוריה" (ḪI.A ריבוי, -ša "שלה"); u3 – "ו־"; rēdîša – re-di-sza "מוליכה" (rēdû "מוליך, נהג").
- **תרגומים:** ":CDLI: "A wagon together with its oxen and its driver.".
- **הערות:** ereqqum = עגלה (חמורבי 3040'); rēdû = מוליך (מן redû "להוליך", חמורבי T6 murteddû, הוליך מוליך). ועם – העברית חוזרת על מילת היחס.

22

4(ban2) sze a2-bi_ szum-ma _ku3-babbar 1/3(disz) _gin2 a2_-sza (barig)1_

N: 1 pān 4 sūt ûm idūša šumma kaspum 1/3 šiqil idūša

פרסיכתו וארבע סאים שעורים דמי שכירותה; אם כסף – שליש שקל דמי שכירותה;

- **פירוק:** 1(barig) – אחד PI (pānum); 4(ban2) – ארבע sze – שעורים; sūtu – a2-bi "שכרה" (idū – idūša); szum-ma – "אם"; ku3-babbar – kaspum "כסף" (יחסת נושא: bi/-ša "שלה"); ריבוי, -ša "שכר, דמי שכירות"; gin2 (disz)1/3 – "שליש שקל".
- **כתבי יד:** בתעתיק המאוחד _ עודף לפני _1(barig) 4(ban2) _sze a2-bi; A obv. i 22 – _gin2 אין השפעה.
- **תרגומים:** ";CDLI: "1 barig 4 ban2 of grain is its hire; if (paid in) silver: 1/3 shekel is its hire.".
- **הערות:** idū + כינוי = דמי שכירותו/ה (חמורבי T4, T6: דמיו נקרא "דָּמָיו"). 100 קבים שעורים ליום, או שליש שקל – כלומר השער כור = שקל של 1§ (8).

23

ka-la u4-mi-im i-re-de-e-si

N: kala ūmim ireddiši

כל היום יוליכנה.

- **פירוק:** kala *ūmim* – ka-la u4-mi-im ”כל היום“; redû – i-re-de-e-si ”להוליך, לנהוג“, הווה 3 יחיד + -*ši* ”אותה“.
- **תרגומים:** CDLI: ”for the entire day he shall drive it.“.
- **הערות:** redû = הוליך (חמורבי 501). = 25 (סוף השורה), עם *ūmi* בלי מימציה שם.

§4 (24–25): שכירות ספינה ומלח

24

a2 {gesz}ma2 1(asz) gur-um _2(disz) sila3_
N: idi elippim 1 kurrum 2 qa

דמי ספינה: לכור – שני קבים,

- **פירוק:** idi – a2 ”שכר“ (סמיכות); elippim{gesz} – ma2 ”ספינה“; kurrum (asz)1 – gur-um ”(לכל) כור (של קיבולת)“; sila3 (disz)2 – שני qa.
- **תרגומים:** CDLI: ”The hire of a boat is, per 1 kor: 2 liters“;.
- **הערות:** *idī* + שם עצם = דמי X (חמורבי T4: דמי שור); elippu = ספינה (חמורבי). לכור – כמו חמורבי 1376′ לכור שעורים.

25

u3 _[n] sila3 a2 ma2-lah4 ka-la u4-mi i-re-de-szi
N: u n qa idi malaḫḫim kala ūmim ireddiši

ו[...] קבים דמי הַמַּלָּח; כל היום יוליכנה.

- **פירוק:** u3 – ”ו־“; sila3 [n] – מספר שבור של idi malā*ḫ*im; a2 ma2-lah4 ”שכר המלח“; qa; ka-la u4-mi = 23 – i-re-de-szi.
- **כתבי יד:** A obv. i 24: u3 _[...] sila3 המספר שבור.
- **תרגומים:** CDLI: ”furthermore, n liters is the hire of the boatman; for the entire day he shall drive it.“.
- **הערות:** malā*ḫ*u = מַלָּח (חמורבי; [cognate loan] מַלָּחַיִךְ, יחזקאל כז:כז). ”יוליכנה“ – המלח את הספינה. סוף השורה זהה ל־23 (כל היום יוליכנה.).

§5 (26–27): המלח שהטביע את הספינה

26

szum-ma _ma2-lah4_ i-gi-ma _{gesz}ma2_ ut,-t,e4-eb-be
N: šumma malaḫḫum igima elippam uṭṭebbe

אם מַלָּח התעצל ואת הספינה הטביע,

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; e*gû* – ma;- + יחיד 3 עבר, "להתרשל, להתעצל" ma2-lah4 – mal*āḫ*um; i-gi-ma – ṭeb*û* D "להטביע", עבר/פרפקט 3 יחיד. ut,-t,e4-eb-be – elippam; {gesz}ma2
- **תרגומים:** CDLI: "If the boatman is negligent and the boat has caused to sink.".
- **הערות:** חמורבי: והמלח התעצל, (2780′), ואת הספינה הטביע (2781′). זהה בתוכן לחמורבי §236–237 (מן הזיכרון).

27

ma-la u2-t,e4-eb-bu-u2 u2-ma-al-la

N: mala uṭebbû umalla

כל אשר הטביע – ימלא.

- **פירוק:** ma-la – "כל אשר"; ṭeb*û* D, עבר 3 יחיד + סיומת משפט זיקה u;- u2-ma-al- – mal*û* D "למלא, להשלים (את הנזק)", הווה 3 יחיד. la
- **תרגומים:** CDLI: "as much as he caused to sink he shall restore.".
- **הקבלה:** [equivalent] שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם (שמות כב:ה) – פיצוי מלא על נזק; האכדית אומרת umalla "ימלא", לא uš*allam*.
- **הערות: החלטה:** מילא = mal*û* D [מלא = cognate: mal*û*], לא שילם (שמור ל־F8 ,*šullumu*). חמורבי: את הספינה אשר הטביע (2799′); mala = כל אשר (חמורבי mimma mala).

§6 (28–29): התופש ספינה לא לו

28

szum-ma _lu2_ i-na nu-la-a-ni _{gesz}ma2_ la sza-at-tam

N: šumma awīlum ina nulāni elippam la šattam

אם איש בתרמית? ספינה לא שלו

- **פירוק:** _szum-ma _lu2 – "אם איש" (F1); ina null*ā*n*ī* – "בתרמית, במרמה" i-na nu-la-a-ni (CDA null*ā*n*ū*); "fraud, deception" (pl. tant.); l*ā* *š*attam{gesz} – la sza-at-tam "לא שלו" (כינוי = *š*attu); elippam – ma2 קניין עצמאי, בהתאם למין של elippu).
- **תרגומים:** CDLI: "If a man, under fraudulent circumstances, a boat not his own".
- **הערות:** בתרמית (וְתַרְמִית (ירמיהו יד:יד)) ולא בערמה, שהוא לְהָרְגוֹ בָעָרְמָה (שמות כא:יד) (רצח במזיד) – כדי לא ליצור הד. ? – המשמעות המדויקת של null*ā*n*ū* בהקשר משפטי (טענת בעלות כוזבת?) אינה ודאית.

29

_is,-s,a-ba-at _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e

N: iṣṣabat 10 šiqil kaspam išaqqal

תפש – עשרה שקלי כסף ישקול.

- **פירוק:** is,-s,a-ba-at – ṣabātu G (iṣṣabat); פרפקט 3 יחיד "תפש" – 1(u) gin2 ku3-babbar – "עשרה שקלי כסף"; i3-la2-e – išaqqal "ישקול" (F6).
- **תרגומים:** CDLI: "has seized, 10 shekels of silver he shall weigh out.".
- **הערות:** ṣabātu F23 = **תפש**; F6 **עשרה שקלי כסף** / **ישקול** [cognate] ↔ **כֶּסֶף יִשְׁקֹל** (שמות כב:טז). הצורה (iṣṣabat) N "נתפש", אבל האיש הוא הנושא של התפישה (ספינה היא המושא), ולכן יכולה להיקרא גם G.

§7 (30–31): שכר הקוצר

30

sze a2 sze-ku5-kin (ban2)2

N: 2 sūt ûm idi ēṣidim

סאתיים שעורים דמי קוצר;

- **פירוק:** sze (ban2)2 – "שתי סאה שעורים"; ēṣidim – sze-ku5-kin; idi – a2 "קוצר".
- **תרגומים:** CDLI: "2 ban2 of grain is the hire of a harvester;".
- **הערות:** eṣēdu "לקצור" = **קצר** (גם ēṣidu **קוצר**, §9 eṣēdu **לקצור**).

31

_szum-ma _ku3-babbar_ 1(u) 2(disz) _sze a2-bi

N: šumma kaspum 12 uṭṭet idūšu

אם כסף – שתים עשרה שעורות דמי שכירותו.

- **פירוק:** _szum-ma _ku3-babbar – "אם (בתשלום) כסף" (= 22); 2(disz) sze (u)1 – "שתים עשרה uṭṭetu (גרגר כסף, 1/180 שקל); idūšu – a2-bi "דמי שכירותו".
- **תרגומים:** CDLI: "if (paid in) silver, 12 barleycorns is his hire.".
- **הערות:** uṭṭetu = **שעורה** (חמורבי **שעורות כסף**); כאן "כסף" כבר נאמר, ולכן **שתים עשרה שעורות**. 20 קבים שעורים = 12 גרגרי כסף: שער כור = 180 גרגר = שקל, כמו 8.

§8 (32): שכר הזורה

32

sze a2_ za-ri-i (ban2)1_

N: 1 sūt ûm idi zārî

סאה שעורים דמי זורה.

- **פירוק:** zārûm – za-ri-i; idi – a2 "זורה (התבואה)", בינוני של zarû "לזרות".

- **תרגומים:** ".CDLI: ″1 ban2 of grain is the hire of a winnower
- **הקבלה:** [cognate] zarû = זָרָה ↔ הִנֵּה הוּא זֹרֶה אֶת גֹּרֶן הַשְּׂעֹרִים הַלָּיְלָה (רות ג:ב).

§9 (33–36): השכיר שלא קצר

33

lu2 1(disz) gin2 ku3-babbar a-na _sze-ku5-kin_ a-na _{lu2}hun-ga2_
N: awīlum 1 šiqil kaspam ana eṣēdim ana agrim

> איש – שקל כסף לקצור לשכיר

- **פירוק:** awīlum – lu2 ″איש″ (יחסת נושא; **אין כאן** šumma); 1(disz) gin2 ku3-babbar – ″שקל כסף″; a-na ana eṣēdim – _sze-ku5-kin_ ″לקצור″ (שם הפועל); ana agrim – a-na _{lu2}hun-ga2_ ″לשכיר″.
- **תרגומים:** ".CDLI: ″A man 1 shekel of silver for harvesting to a hireling
- **הערות:** agrum = **שכיר** (חמורבי T6). החוק פותח בנושא בלי šumma, ו־34 liddinma (lū + עבר) הוא התנאי: ″איש – נניח שנתן ...″. הקו המפריד שומר את המבנה.

34

li-di-in-ma szum-ma re-su la u2-ki-il-ma
N: iddinma šumma rēssu la ukilma

> יתן, ואם את ראשו לא החזיק (לו),

- **פירוק:** lū iddinma: lū – li-di-in-ma (מילית ההנחה, ″יהי ש־″) + עבר 3 יחיד nadānu + -szum-ma – ma; אם″ – rēssu; re-su ″ראשו″ (rēšu + -šu) + (″להחזיק″ kullu D) la u2-ki-il-ma – lā ukīl.ma-
- **כתבי יד:** [li]-di-in-ma A obv. i 31 – ה־li משוחזר; בנוסח המאוחד בלי סוגריים (העברית כמותו).
- **תרגומים:** ".CDLI: ″gave—if he (the workman) does not keep himself available to work and
- **הערות:** **הנורמליזציה של CDLI iddinma משמיטה את lū**: צורת הנחה, ″(נניח ש)נתן″. **החלטה:** lū + (li- = lū i-) עבר בפתיחת חוק = עתיד בהוראת תנאי (**יתן**, **יוביל**), כמו ב־51, 52, 56; ה־lū מצוין בהערות. rēša kullu ″להחזיק את הראש″ = להיות זמין, לעמוד לרשות: מתורגם מילולית, **(לו)** מוסף.
- **הערת שוליים:** ″את ראשו לא החזיק″ – ביטוי אכדי (rēša kullu): לא עמד לרשות מי ששכר אותו.

35

_e-s,e-dam e-s,e-dam la e-s,i2-su _1(u) gin2 ku3-babbar
N: eṣēdam eṣēdam la ēṣissu 10 šiqil kaspam

> וקצור, קצור לא קצר לו – עשרה שקלי כסף

- **פירוק:** eṣēdam – e-s,e-dam e-s,e-dam שם הפועל, פעמיים (יחסת מושא); lā ēṣissu – la e-s,i2-su ″לא קצר לו″ (eṣēdu עבר 3 יחיד + šu- ″לו″ (דאטיב), בהידמות -d-š- > -ss-); 1(u) gin2 ku3-babbar – ″עשרה שקלי כסף″.

- **תרגומים:** CDLI: "does not harvest for him, 10 shekels of silver".
- **הערות:** ה־eṣēdam הכפול: הדגשה ("את הקציר לא קצר כלל") או דיטוגרפיה של הסופר (A obv. i 32 כך). העברית שומרת את שתי המילים. ה־**i** מתרגם את ה־ma- של 34. הקנס פי עשרה מן השכר – אין לזה מקבילה בתורה.

36

_i3-la2-e_

N: išaqqal

> ישקול.

- **פירוק:** נוסחה F6.
- **תרגומים:** CDLI: "he shall weigh out.".

§9a (37–38): שכירות מגל

37

5(disz) sila3 a2 {uruda}gur10-a_ u3 ku-s,i-rum (ban2)1_

N: 1 sūt 5 qa idi niggallim u kuṣirum

> סאה וחמישה קבים דמי מגל, והַכּוּצִירוּ?

- **פירוק:** niggallum – {uruda}gur10-a "מגל" (הקביעון URUDA "נחושת"); idi – **a2**; kuṣīrum, מילה לא ידועה (a binding)?"; CDLI "the broken blade)CDA "(?)"). – **u3** – "ו־"; – ku-s,i-rum
- **תרגומים:** CDLI: "1 ban2 5 liters is the hire of a sickle, and the broken blade (?)".
- **הערות:** kuṣīrum מתועתק (הַכּוּצִירוּ, בלי מימציה, כמו מונחי חמורבי פַּרְסִיקְתּוּ), עם **?**: אולי הקשירה או הלהב של המגל, שחוזרים לבעליו אחרי השכירות.

38

a-na be-li-szu-ma i-ta-a-ar

N: ana bēlišuma itâr

> לבעליו הוא ישוב.

- **פירוק:** ana bēlišu – **a-na be-li-szu-ma** "לבעליו" + ma- (הדגשה: "לבעליו דווקא"); târu G – **i-ta-a-ar** הווה 3 יחיד "ישוב" (F10).
- **כתבי יד:** A obv. i 34 **[a-na] be#-li-szu-ma**.
- **תרגומים:** CDLI: "to its owner shall revert.".
- **הערות:** חמורבי: ana bēlišuma **לבעליו הוא.** (2844′); F10 **ישוב**. = 58 (**הכסף לבעליו הוא ישוב.**).

§10 (39–40): שכירות חמור ומוליכו

39

sze a2 ansze (ban2)1

N: 1 sūt ûm idi imērim

> סאה שעורים דמי חמור,

- **פירוק:** idi imērim – a2 ansze "דמי חמור" (F43 imērum = חמור).
- **תרגומים:** "1 ban2 of grain is the hire of a donkey",CDLI:".

40

u3 _1(ban2) sze a2_ re-di-szu ka-la u4-mi-im i-re-de-szu

N: u 1 sūt ûm idi rēdîšu kala ūmim ireddišu

> וסאה שעורים דמי מוליכו; כל היום יוליכנו.

- **פירוק:** rēdîšu – re-di-szu "מוליכו"; redû – i-re-de-szu הווה 3 יחיד + -šu- "אותו".
- **תרגומים:** ".CDLI: "and 1 ban2 of grain is the hire of its driver; he shall drive it for the entire day
- **הערות:** 23 = בשינוי המין (החמור זכר: יוליכנו).

§11 (41–42): שכר השכיר

41

a2 {lu2}hun-ga2 1(disz) gin2 ku3-babbar 1(barig) sze sza3-gal-bi

N: idi agrim 1 šiqil kaspum 1 pān ûm ukullêšu

> דמי שכיר: שקל כסף, פרסיכתו שעורים מחייתו;

- **פירוק:** idi agrim – a2 {lu2}hun-ga2 "דמי שכיר"; gin2 ku3-babbar (disz)1 – "שקל כסף"; sze – (barig)1 PI" (פרסיכתו) שעורים"; ukullûšu – sza3-gal-bi "מחייתו, מנת מזונו".
- **תרגומים:** ";CDLI: "The hire of a laborer is 1 shekel of silver, 1 barig of grain is his provender".
- **הערות:** ukullû – בחוקי חמורבי (2917′) מספוא (לבקר); כאן מזון אדם: מחייתו (לְמִחְיָה, בראשית מה:ה), לפי ההקשר; מזונות הוא ipru (חמורבי 2263′, וכאן 109). רישום ב־renderings.

42

iti 1(disz)-kam_ i-la-ak_

N: warḫam ištēn illak

> ירח אחד ילך.

- **פירוק:** iti 1(disz)-kam – warḫam ištēn ;"ירח אחד" (יחסת מושא של משך) i-la-ak – alāku הווה 3 יחיד "ילך" (= ישרת, "יעבוד").
- **תרגומים:** CDLI: "for 1 month he shall serve.".
- **הערות:** warḫu = ירח (חמורבי T6; הנחיות §6.7). alāku "ללכת" במובן "לשרת, לעבוד" (כמו ilkam alāku): מתורגם מילולית.

§12 (43–46): הנתפש בשדה מסכן – בצהריים ובלילה

43

_|lu2_ sza i-na _a-sza3 |MASZ.KAK.EN_

N: awīlum ša ina eqel muškēnim

> איש אשר בשדה מְסְכֵּן

- **פירוק:** lu2 – awīlum (יחסת נושא; משפט זיקה בלי šumma); ša – sza "אשר"; i-na – "ב־"; eqel – a-sza3 "שדה" (סמיכות); muškēnim| – |MASZ.KAK.EN "מסכן" (יחסת קניין).
- **תרגומים:** CDLI: "A man who in the field of a commoner".
- **הקבלה:** [cognate loan] וּמָצָא בָהּ אִישׁ מְסְכֵּן חָכָם (קהלת ט:טו) – העברית מְסְכֵּן שאולה מן muškēnum.
- **הערות:** awīlum = F16 / renderings §5: muškēnum מְסְכֵּן (מנוקד בהופעה הראשונה): מעמד – בן חורין שאינו מלא, תלוי בארמון; לא "אומלל" (מלכודת עברית מודרנית). החוק מגן דווקא על שדה המסכן ועל ביתו (§13); מדוע – שנוי במחלוקת (מן הזיכרון: Yaron, שלפיו המסכן הוא איש הארמון). eqlum = F43 שדה.

44

i-na ku-ru-lim i-na mu-us,-la-lim is,-s,a-ba-tu

N: ina kurullim ina muṣlalim iṣṣabbatu

> בעמרים, בצהריים, ייתפש –

- **פירוק:** ina kurullim – i-na ku-ru-lim "בעירמת העמרים" (kurullu "אלומה, ערימת אלומות"); ina muṣlalim – lim "בצהריים" (muṣlālu "שעת המנוחה של הצהריים"); ṣabātu N – is,-s,a-ba-tu הווה 3 יחיד + סיומת זיקה -u (iṣṣabbatu): "(אשר) ייתפש".
- **תרגומים:** CDLI: "among the sheaves at midday is seized".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ (שמות כב:ב) – ההבחנה יום/לילה: התורה מבחינה לפי השמש, אשנונה לפי שעת היום (renderings §6.1: בצהריים); [equivalent] וְהוּא לֹא נִתְפָּשָׂה (במדבר ה:יג) – ṣabātu N = נתפש.
- **הערות:** ṣabātu N: F23 = נתפש, כאן בהווה renderings §6.1, ייתפש בצהריים / בלילה). kurullu – בעמרים, המילה העברית לאלומה (עֹמֶר); מקום הגנבה, על הגורן או בשדה.

45

gin2 ku3-babbar i3-la2-e_ sza i-na mu-szi-im i-na ku-ru-lim (u)1_

N: 10 šiqil kaspam išaqqal ša ina mūšim ina kurullim

> עשרה שקלי כסף ישקול; אשר בלילה בעמרים

- **פירוק:** (u)1 – *ša* – sza; F6 – gin2 ku3-babbar i3-la2-e ”(מי) אשר“; ina *mūšim* – i-na mu-szi-im ”בלילה“; i-na ku-ru-lim – ”בעמרים“.
- **כתבי יד:** A obv. i 39 – חלק השורה משוחזר ב־[sza i-na mu]-szi#-im; B obv. i 2′ שבור (i-s,a-ab- [...] ba-tu, סוף 44). הנוסח המאוחד בלי סוגריים.
- **תרגומים:** CDLI: ”10 shekels of silver shall weigh out; he who at night among the sheaves“.
- **הקבלה:** [equivalent] אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים (שמות כב:א) – הגנב בלילה (בתורה: ”במחתרת“) דמו מותר; [divergence] בתורה הנגנב רשאי להכות, ואין עונש של הריגה על ידי החוק; באשנונה הלילה הופך את הקנס לעונש מוות שהחוק עצמו מטיל.

46

is,-s,a-ba-tu i-ma-a-at u2-ul i-ba-lu-ut,

N: iṣṣabbatu imât ul iballuṭ

> ייתפש – ימות, לא יחיה.

- **פירוק:** i-ma-a-at – *mâtu* G = 44; is,-s,a-ba-tu – הווה 3 יחיד ”ימות“; ul iballuṭ – u2-ul i-ba-lu-ut, ”לא יחיה“ (balāṭu G הווה).
- **כתבי יד:** A obv. i 40 i-ma-a-[at]; B obv. i 3′ [...] u2-ul i-ba-al-lu-ut,.
- **תרגומים:** CDLI: ”is seized shall die, he will not live“.
- **הקבלה:** [cognate] imât = ימות / [equivalent] מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב) – לא אותה נוסחה: אשנונה אומרת בפעיל ”ימות“, התורה במקור + סביל, וחמורבי ”יהרג“ (iddâk, F3); [equivalent] כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה (מלכים ב כ:א) – הצמד ”ימות / לא יחיה“ הוא בדיוק הנוסחה האכדית (renderings §6.1); [divergence] אֵין לוֹ דָּמִים (שמות כב:א) – בתורה אין עונש מוות לגנב, רק פטור למי שהכהו.
- **הערות:** **renderings §6.1:** imât ul iballuṭ = ימות, לא יחיה – שלוש נוסחאות שונות שהעברית שומרת נפרדות (ימות, לא יחיה / יהרג / מוֹת יוּמָת). מי מוציא להורג אין הוא אומר.
- **הערת שוליים:** ”ימות, לא יחיה“ – הנוסחה של חוקי אשנונה למוות (imât ul iballuṭ), כמו כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה (מלכים ב כ:א). השוו אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב ... אֵין לוֹ דָּמִים. אִם זָרְחָה הַשֶּׁמֶשׁ עָלָיו דָּמִים לוֹ (שמות כב:א–ב): גם שם ההבדל בין יום ללילה, אבל התורה אינה מטילה מוות על הגנב.

§13 (47–50): הנתפש בבית מסכן – בצהריים ובלילה

47

lu2_ sza i-na _e2_ sza _|MASZ.KAK.EN|_ i-na _e2_ i-na mu-us,-la-lim_

N: awīlum ša ina bitim ša muškēnim ina bitim ina muṣlalim

איש אשר בבית של מסכן, בבית, בצהריים

- **פירוק:** lu2 sza – "איש אשר"; ina bītim ša mušķēnim – "בבית של מסכן"; i-na _e2_ – "בבית (עצמו)" (פנימה, להבדיל מן החצר?); i-na mu-us,-la-lim – "בצהריים".
- **כתבי יד:** sza [_lu2_] i-[na _e2_ sza] _|MASZ.KAK.EN|#_; B obv. i 4′ הנוסח המאוחד שלם משני העותקים. #A obv. i 41
- **תרגומים:** "A man who in the house of a commoner, within the house, at midday",CDLI:".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב (שמות כב:א) – הגנב בבית.
- **הערות:** ina bītim הכפול – "בתוך הבית": הנכנס ממש לבית. בית = F43 bītum

48

_is,-s,a-ab-ba-tu _1(u) ku3-babbar i3-la2-e

N: iṣṣabbatu 10 šiqil kaspam išaqqal

ייתפש – עשרה ⟨שקלי⟩ כסף ישקול;

- **פירוק:** 1(u) ku3-babbar = 44; is,-s,a-ab-ba-tu – "עשרה כסף" (בלי GIN_2 "שקל"); F6 – i3-la2-e.
- **כתבי יד:** B obv. i 5′ כך (_ku3-babbar i3-la2-e (u)1_); A obv. i 42.a שבור. **"שקל" חסר בתעתיק**, והנורמליזציה של CDLI משלימה šiqil: לכן ⟨**שקלי**⟩.
- **תרגומים:** "is seized, 10 shekels of silver shall weigh out";CDLI:".

49

sza i-na mu-szi-im i-na _e2_ is,-s,a-ab-ba-tu

N: ša ina mūšim ina bitim iṣṣabbatu

אשר בלילה בבית ייתפש –

- **פירוק:** sza – "(מי) אשר"; i-na mu-szi-im – "בלילה"; _i-na _e2 – "בבית"; is,-s,a-ab-ba-tu – = 44.
- **כתבי יד:** B obv. i 6 sza# i-na mu-szi-im [...]; A obv. i 42.b′ שלם.
- **תרגומים:** "he who at night within the house is seized",CDLI:".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב וְהֻכָּה וָמֵת אֵין לוֹ דָּמִים (שמות כב:א); [divergence] בתורה יום/לילה קובעים אם מותר להכות את הגנב; באשנונה – מה העונש שהחוק עצמו מטיל.

50

i-ma-a-at u2-ul i-ba-al-lu-ut,

N: imât ul iballuṭ

ימות, לא יחיה.

- **פירוק:** = 46.
- **כתבי יד:** B obv. i 7′ בלבד.

- **תרגומים:** ".CDLI: "shall die, he will not live
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה (מלכים ב כ:א); [equivalent] מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב).
- **הערות:** = סוף 46. §6.1 renderings.

§14 (51–52): שכר הכובס

51

a2 {lu2}azlag 1(disz) tug2 5(disz) gin2 ku3-babbar li-bil-ma _1(disz) gin2 a2-bi_

N: idi ašlākim 1 lubuštum 5 šiqil kaspam libilma 1 šiqil idūšu

> דמי כובס: בגד אחד – חמישה שקלי כסף יוביל, ושקל דמי שכירותו;

- **פירוק:** a2 {lu2}azlag – idi aš̌lākim "דמי כובס"; tug2 – lubuš̌tum (disz)1 "בגד אחד"; gin2 ku3- (disz)5 babbar – "חמישה שקלי כסף"; li-bil-ma – lū ībilma: lū + wabālu עבר 3 יחיד ("נניח שיביא", כלומר: ששוויו + ma; 1(disz) gin2 a2-bi- – "שקל – דמי שכירותו".
- **תרגומים:** ";CDLI: "The hire of a fuller, per one garment valued at 5 shekels of silver—1 shekel is his hire.
- **הערות:** wabālu = הוביל (חמורבי הובל, הוביל); lū + עבר = עתיד בהוראת תנאי (34). "יוביל (= יעלה)" חמישה שקלים – שווי הבגד, כפי שהבינו CDLI ("valued at"). אפשרות אחרת: הבעלים "יוביל" (יביא) בגד של חמישה שקלים. השכר – חמישית משווי הבגד.

52

gin2 ku3-babbar li-bi-il-ma 2(disz) gin2 a2-bi (u)1_

N: 10 šiqil kaspam libilma 2 šiqil idūšu

> עשרה שקלי כסף יוביל, ושני שקלים דמי שכירותו.

- **פירוק:** כמו 51.
- **תרגומים:** ".CDLI: "(per one garment) valued at 10 shekels of silver—2 shekels is his hire

§15 (53–54): לא יקבלו מיד עבד ואמה

53

i-na qa-ti _sag-ir3_ u3 _geme2 dam-gar3_ u3 sa-bi-tum

N: ina qāti wardim u amtim tamkārum u sābītum

> מיד עבד ואמה – התגר ומוכרת השכר

- **פירוק:** i-na qa-ti – ina qāti "מיד"; sag-ir3 – wardim "עבד"; geme2 – amtim "אמה"; dam-gar3 – tamkārum "תגר" (יחסת נושא); sa-bi-tum – sābītum "מוכרת השכר".
- **תרגומים:** "CDLI: "From a male or female slave a merchant or an alewife.

- **הערות:** תגר = F41 tamkārum [cognate loan]; חמורבי sābītum = מוכרת השכר (1209′); F43, renderings §5 עבד, אמה. חמורבי: ina qāti מיד (384).

54

ku3-babbar sze_-a-am _siki i3-gesz_ a-di ma-di?-im u2-ul i-ma-ha-ar_

N: kaspam âm šipātim šamnam adi mādim ul imaḫḫar

> כסף, שעורים, צמר, שמן – עד הרבה? – לא יקבל.

- **פירוק:** ku3-babbar – kaspam; sze-a-am – âm "שעורים"; siki – šipātim "צמר"; i3-gesz – šamnam "שמן"; a-di ma-di?-im – adi mādim "עד הרבה" (הסימן di לא ודאי); u2-ul i-ma-ha-ar – ul imaḫḫar "לא יקבל" (maḫāru G הווה 3 יחיד).
- **תרגומים:** CDLI: "silver, grain, wool, oil, or anything else shall not accept.".
- **הערות:** maḫāru = קיבל (חמורבי T6). adi mādim – אולי "אפילו כמות גדולה", או "(או כל דבר) עד הרבה"; CDLI "or anything else". ? על הקריאה. העבד אינו יכול למכור (ובלי הרשאה – הסחורה כנראה גנובה מאדוניו); השוו חמורבי §7 (מן הזיכרון).

§16 (55): אין אשראי לבן שלא חלק ולעבד

55

dumu lu2_ la zi-zu u3 _sag-ir3_ u2-ul iq-qi2-a-ap_

N: mār awīlim la zizu u wardum ul iqqiap

> בן איש אשר לא חלק, ועבד – לא יַאֲמִן.

- **פירוק:** dumu lu2 – mār awīlim "בן איש"; la zi-zu – lā zīzu (F16) "שלא חלק" (zâzu סטטיב 3 יחיד + סיומת זיקה: "שלא קיבל את חלקו בנחלה"); _u3 _sag-ir3 – "ועבד"; u2-ul iq-qi2-a-ap – ul iqqiap "לא יינתן לו אשראי" (qiāpu N הווה 3 יחיד).
- **כתבי יד:** A obv. ii 1 _dumu lu2_ la zi-zu# […]; B obv. i 12 שלם.
- **תרגומים:** CDLI: "The son of a man who has not yet received his inheritance share or a slave will not be advanced credit.".
- **הערות:** zâzu = חלק (חמורבי; renderings §6.1). qiāpu "להפקיד באמון, לתת אשראי" – בחמורבי G הֶאֱמִינוּ (על) (T6); כאן N "יקבל אשראי" = יַאֲמִן (נפעל, "יימצא נאמן לאשראי"; מנוקד: לא יאמינו לו היה נקרא "לא יאמינו לדבריו"). הבן שטרם חלק אינו בעל נכסים, והעבד – נכסיו של אדוניו.
- **הערת שוליים:** "לא יַאֲמִן" – לא יקבל אשראי (qiāpu, "להאמין, להפקיד באמון"): בן שטרם חלק את נחלת אביו אינו בעל רכוש משלו.

§17 (56–58): המהר כשמת אחד מבני הזוג

56

dumu lu2_ a-na _e2_ e-mi-im ter-ha-tam li-bi-il-ma_

N: mār awīlim ana bit emim terḫatam libilma

> בן איש לבית הַחָם מֹהַר יוביל,

- **פירוק:** dumu lu2 – F16; a-na _e2_ e-mi-im – ana bīt emim "לבית החם (חותן)"; ter-ha-tam – terḫatam "מוהר" (יחסת מושא); li-bi-il-ma – lū ībilma (51).
- **כתבי יד:** A obv. ii 2 שלם; _dumu lu2_ a-na _e2_ e-[...]; B obv. i 13.
- **תרגומים:** CDLI: "Should a son of a man to the house of his father-in-law the bridewealth bring"—.
- **הקבלה:** [equivalent] מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לוֹ לְאִשָּׁה (שמות כב:טו); הַרְבּוּ עָלַי מְאֹד מֹהַר וּמַתָּן (בראשית לד:יב) – terḫatum = מֹהַר, תשלום החתן לבית האב.
- **הערות:** חמורבי: ana bīt emim לבית הַחָם (1878′), terḫatam מהר (מנוקד בהופעה הראשונה בקובץ: מֹהַר; מוהר שמור מחוץ לשורות, renderings §6), ublu הוביל. lū + עבר = עתיד בהוראת תנאי (34, 51).

57

szum-ma i-na ki-la-al-li-in isz-te-en a-na szi-im-tim

N: šumma ina kilallin ištēn ana šimtim

> אם משניהם אחד לגורלו

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; i-na ki-la-al-li-in – ina kilallīn "מבין שניהם" (kilallān ביחסת מושא/קניין); isz-te-en – ištēn "אחד"; a-na szi-im-tim – ana šīmtim "לגורל".
- **כתבי יד:** A obv. ii 3–4.a שלם; B obv. i 14 isz#-[te-en].
- **תרגומים:** CDLI: "if either (the groom or bride then) to his or her fate",.
- **הערות:** F11 בפיצול: לגורלו / הלך (58). kilallān = שניהם (renderings §6.1). כלומר: החתן או הכלה מתו לפני הנישואים.

58

it-ta-la-ak _ku3-babbar_ a-na be-li2-szu-ma i-ta-a-ar

N: ittalak kaspum ana bēlišuma itâr

> הלך – הכסף לבעליו הוא ישוב.

- **פירוק:** it-ta-la-ak – alāku פרפקט 3 יחיד; ku3-babbar – kaspum "הכסף" (המוהר); a-na be-li2-szu-ma = 38 – i-ta-a-ar.
- **כתבי יד:** A obv. ii 4.b רק; B obv. i 15 it-ta-la-ak′ שלם.
- **תרגומים:** CDLI: "has gone, the silver to its original owner (i.e., the widower or his heir) shall revert".
- **הערות:** סוף השורה = 38 (לבעליו הוא ישוב.). המוהר היה כסף.

§18 (59–61): מות אחרי הנישואים

59

szum-ma i-hu-us2-si-ma a-na _e2_-szu i-ru-ub

N: šumma iḫussima ana bitišu irub

> אם נשאה ולביתו באה,

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; aḫāzu – i-hu-us2-si-ma עבר 3 יחיד + ši- "אותה" + a-na _e2_-szu – ma; erēbu – i-ru-ub עבר 3 יחיד ("באה": הכלה); "לביתו".
- **כתבי יד:** B obv. i 16′ בלבד.
- **תרגומים:** CDLI: "If he married her and his house she entered.".
- **הערות:** aḫāzu = נשא (חמורבי §2); erēbu = בא (חמורבי 1803′ באה).

60

lu-u2 a-hi-za-nu lu-u2 kal-la-tum a-na szi-im-tim it-ta-la-ak

N: lu āḫizānu lu kallatum ana šimtim ittalak

> בין הנושא בין הכלה לגורלו הלך,

- **פירוק:** lū … lū – lu-u2 … lu-u2 "בין … בין"; āḫizānu – a-hi-za-nu "הנושא (החתן)" (תבנית pāris + -ānu); kallatum – kal-la-tum "הכלה"; F11 – a-na szi-im-tim it-ta-la-ak.
- **תרגומים:** CDLI: "and then either the groom or the bride goes to his or her fate has gone.".
- **הערות:** lū … lū = בין … בין (renderings §3). kallatu = כלה (חמורבי §2). לגורלו – זכר כללי, לשני המקרים.

61

ma-la ub-lu u2-ul u2-sze-s,e wa-tar-szu-ma i-le-eq-qe2

N: mala ublu ul ušeṣṣi wataršuma ileqqe

> כל אשר הוביל לא יוציא, את יתרו הוא יקח.

- **פירוק:** mala ublu – ma-la ub-lu "כל אשר הוביל" (wabālu עבר 3 יחיד + סיומת זיקה); waṣû Š (הווה 3 יחיד) ul uše ṣṣi – u2-ul u2-sze-s,e; watar(šu) "יתרו" – wa-tar-szu-ma; watru ("עודף") + ma; F9 – i-le-eq-qe2.
- **כתבי יד:** B obv. i 18; A obv. ii 4.c–5′ שלם – ma-la ub-[lu] u2-ul u2-sze-es,-s,e2 wa-tar-szu-ma i-le-qe2.
- **תרגומים:** CDLI: "all that he had brought he shall not take out, but only its excess shall he take.".
- **הערות:** waṣû Š = הוציא (F31); watru = יתר; cognate: watārum [יתר]. "יתרו" – מה שהוביל מעבר לשווי המוהר לעומת הנדוניה?), פשר לא ודאי.

§18a (62–63): שיעור התוספת

62

gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze masz_ u2-s,a-ab (disz)1_

N: 1 šiqlum šadištam u 6 uṭṭet ṣibtam uṣṣab

לשקל – שישית ושש שעורות תוספת יעלה;

- **פירוק:** 1(disz) gin2 – šiqlum "(לכל) שקל"; igi 6(disz)-gal2 – šadištam "שישית"; _u3 _6(disz) sze – "ושש" (uṣṣab).
- **כתבי יד:** _1(disz) gin2_-um A obv. ii 6; B obv. i 19′.
- **תרגומים:** CDLI: "Per 1 shekel (of silver) at the rate of 1/6 (shekel) and 6 barleycorns (= 36/180 or 20%) interest accrues;".
- **הקבלה:** [equivalent] לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נָשֶׁךְ (שמות כב:כד); אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית (ויקרא כה:לו) – [divergence] אשנונה **קובעת את שיעור** הריבית (20% לכסף, 33⅓% לשעורים); התורה **אוסרת** ריבית מאחיך.
- **הערות:** חמורבי §2: ṣibtum = **תוספת** (מן waṣābu "להוסיף"), לא **נשך** / **תרבית** / **ריבית**. הפועל uṣṣab היה מתבקש **יוסיף** – אבל **יוסיף** שמור (דברים כה:ג), ולכן **יעלה** ("יצטבר"). שישית שקל = 30 שעורות + 6 = 36 שעורות לשקל של 180 = 20% (לשנה, מן הזיכרון).
- **הערת שוליים:** "תוספת" – הריבית (ṣibtum, מן "להוסיף"): 20% לכסף, 33⅓% לשעורים. התורה אוסרת ריבית בין אחים: לֹא תְשִׂימוּן עָלָיו נָשֶׁךְ (שמות כב:כד).

63

gur_-um _1(barig) 4(ban2) masz_ u2-s,a-ab (asz)1_

N: 1 kurrum 1 pān 4 sūt ṣibtam uṣṣab

לכור – פרסיכתו וארבע סאים תוספת יעלה.

- **פירוק:** 1(asz) gur-um – kurrum "(לכל) כור"; 1(barig) 4(ban2) – "PI ארבע; masz – sūtu" (= 100 qa); u2-s,a-ab – = 62 ṣibtam.
- **כתבי יד:** _1(barig) 4(ban2) sze masz B obv. i 20′ (מוסיף še "שעורים").
- **תרגומים:** CDLI: "per kor (of grain) at the rate of 1 barig 4 ban2 liters (= 100/300 or 33%) interest accrues.".

§19 (64–65): ההלוואה בגורן

64

lu2_ sza a-na me-eh-ri-szu i-na-ad-di-nu_

N: awīlum ša ana meḫrišu inaddinu

איש אשר לשכמותו יתן

- **פירוק:** lu2 sza – "איש אשר"; ana meḫrišu – "לשכמותו": "כנגד שווה ערכו" או "לעמיתו, לשווה לו" (meḫru "מקביל, שווה ערך, עמית, עותק"); nadānu – i-na-ad-di-nu הווה 3 יחיד + סיומת זיקה.
- **כתבי יד:** [_lu2_ sza] A obv. ii 8; B obv. i 21′ me-[eh-ri-szu].
- **תרגומים:** CDLI: "A man who against its corresponding commodity(?) lends".
- **הערות:** meḫru = שכמותו – כמו בחמורבי (meḫrišu ′2530; גם 118). העברית שומרת את דו־המשמעות של האכדית: הלוואה כנגד שווה ערכה (שתוחזר במין), או הלוואה לעמית (איש שכמותו); פשר שנוי במחלוקת. nadānu F5 = נתן.

65

i-na masz-kan2-nim u2-sza-ad-da-an

N: ina maškannim ušaddan

> בגורן יגבה.

- **פירוק:** ina maškanim – "בגורן" (maškanu "גורן, מקום הדיש"); i-na masz-kan2-nim – nadānu Š "לגרום לתת = לגבות", הווה 3 יחיד (ušaddan); u2-sza-ad-da-an.
- **תרגומים:** CDLI: "at the threshing floor shall collect.".
- **הערות:** maškanu "גורן" – מילה אחת עם maškanu "כבל, אזיק" (§51–52)? הנחשבות שתי מילים (CDA). יגבה – לפי המובן של nadānu Š ("יגרום שייתן").

§20 (66–69): הלוואת שעורים שהומרה בכסף

66

szum-ma _lu2 sze_-a-am a-na x x x

... N: šumma awīlum âm

> אם איש שעורים ל...

- **פירוק:** âm – "ל־"; a-na – "שעורים" (יחסת מושא); szum-ma _lu2_ – F1; sze-a-am – x x x – סימנים שלא נקראו.
- **כתבי יד:** A obv. ii 10 (כך, ṣumma, טעות סופר ל־šumma) s,um-ma.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man ... grain ...".

67

id-di-in-ma _sze_-a-am a-na _ku3-babbar_ i-te-pu!-usz

N: iddinma âm ana kaspim uštepil

> נתן, ואת השעורים לכסף עשה,

- **פירוק:** nadānu – id-di-in-ma עבר 3 יחיד + ana kaspim- "לכסף"; ītepuš – i-te-pu!-usz פרפקט 3 יחיד, "עשה" (epēšu G); sze-a-am – âm; a-na _ku3-babbar_ – ma.

- **כתבי יד:** i-te-pu!-usz #A obv. ii 11 – הסימן pu מתוקן (!).
- **תרגומים:** CDLI: "gave, and then the grain into silver has converted",.
- **הערות: הנורמליזציה של CDLI uštepil (šupēlu) "להמיר") אינה מתאימה לתעתיק** i-te-pu!-usz = ītepuš "עשה": העברית מתרגמת את התעתיק. "עשה את השעורים לכסף" = המיר את ההלוואה (שנרשמה עתה בכסף). החוק קובע: בקציר יקבל שעורים ותוספת של שעורים (⅓33%), לא של כסף.

68

_i-na e-bu-ri _sze_-a-am u3 _masz-bi 1(asz) gur 1(barig) 4(ban2)

N: ina ebūri âm u ṣibassu 1 kurrum 1 (pān) 4 (sūt)

> בקציר את השעורים ואת תוספתו, לכור פרסיכתו וארבע סאים,

- **פירוק:** i-na e-bu-ri – ina ebūrim "בקציר"; u3 _masz-bi_ – u ṣibassu "ואת תוספתו"; sze-a-am – âm; gur 1(barig) 4(ban2) (asz)1 – "לכור – PI וארבע (= 63) sūtu".
- **תרגומים:** CDLI: "at harvest the grain and the interest on it, per 1 kor, 1 barig 4 ban2".
- **הערות:** חמורבי: בקציר (895'), ואת הכסף ואת תוספתו (954'). תוספתו – של ההלוואה (-šu), כמו בחמורבי.

69

i-le-eq-qe2

N: ileqqe

> יקח.

- **פירוק:** F9.
- **תרגומים:** CDLI: "he shall take".

§21 (70–72): הלוואת כסף

70

szum-ma _lu2 ku3-babbar_ a-na pa-ni-szu

N: šumma awīlum kaspam ana pānišu

> אם איש כסף *לפי פניו*

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; ku3-babbar – kaspam; a-na pa-ni-szu – ana pānišu "לפניו", כלומר "לפי ערכו הנקוב"? (pānu "פנים").
- **כתבי יד:** בנוסח המאוחד אין לשורה עותק מקושר; CDLI קישר את A obv. ii 13.b (szum-ma _lu2 ku3-babbar_ a-na pa-ni-szu) בטעות לשורה 7. הטקסט שלם ב־A.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man silver for/to his/its ...",.
- **הערות:** ana pānišu – פשר לא ודאי: "לפי ערכו (הנקוב)" (הכסף כמו שהוא, בלי המרה, להבדיל מ־§20), או "לרשותו". מתורגם קרוב למילולי (לפי פניו), באיטליקה.

71

_id-di-in _ku3-babbar_ u3 _masz-bi 1(disz) gin2 igi 6(disz)-gal2_ u3 _6(disz) sze

N: iddin kaspam u ṣibassu 1 šiqlum šadištam u 6 uṭṭet

> נתן – את הכסף ואת תוספתו, לשקל שישית ושש שעורות,

- **פירוק:** ku3-babbar u3 _masz-bi_ – kaspam u ṣibassu; id-di-in – iddin; "את הכסף ואת תוספתו"; 1(disz)
  gin2 igi 6(disz)-gal2 u3 6(disz) sze – = 62.
- **כתבי יד:** _A obv. ii 14 _[6(disz) sze]_.
- **תרגומים:** CDLI: "gave, the silver and the interest on it, per 1 shekel, 1/6 (shekel) and 6 barleycorns".
- **הערות:** חמורבי: ואת הכסף ואת תוספתו (§954).

72

i-le-eq-qe

N: ileqqe

> יקח.

- **פירוק:** F9.
- **תרגומים:** CDLI: "he shall take.".

§22 (73–76): המשכן אמה בלי חוב

73

szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma

N: šumma awīlum eli awīlim mimma

> אם איש על איש דבר

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; e-li _lu2_ – eli awīlim "על איש"; mi-im-ma – mimma "דבר, משהו".
- **תרגומים:** CDLI: "If a man against another man a claim".
- **הערות:** mimma eli X lā iššû "אין לו על X דבר" = אין לו תביעה (חוב) כלפיו. דבר ... אין לו – כמו בעברית "אין לי עליך דבר".

74

la i-szu-u2-ma _geme2 lu2_ it-te-pe be-el _geme2_ ni-isz _dingir_ i-za-kar

N: la išūma amat awīlim ittepe bēl amtim niš ilim izakkar

> אין לו, ואמת איש משכן – בעל האמה את חיי האל יזכיר:

- **פירוק:** la i-szu-u2-ma – lā išû (F16) "אין לו", צורת עבר במובן הווה) + סיומת זיקה/-ma; geme2 – amat awīlim "אמת איש"; lu2 – nepû (ittepe) "למשכן" פרפקט 3 יחיד; it-te-pe – bēl amtim "בעל האמה" (F17); be-el _geme2_ – nīš ilim izakkar "את חיי האל יזכיר" (F13); ni-isz _dingir_ i-za-kar.
- **כתבי יד:** A obv. ii 16 i-[za]-kar#.
- **תרגומים:** CDLI: "has none, but he nonetheless takes the man's slave woman as a distress, the owner of the slave woman an oath by the god shall swear":.
- **הקבלה:** [equivalent] שְׁבֻעַת יְהוָה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם (שמות כב:י) – שבועה מכריעה בסכסוך ממון; [equivalent] לֹא תָבֹא אֶל בֵּיתוֹ לַעֲבֹט עֲבֹטוֹ (דברים כד:י) – המשכון; [divergence] כאן המשכון הוא **אדם** (אמה), והמשכן מוגבל רק בכך שהחוב צריך להיות אמיתי.
- **הערות:** חמורבי: nipûssu ittepe ואת מַשְׁכּוֹנוֹ מִשְׁכֵּן (1291'), nepû = משכן; nīš ilim zakāru = F13 הזכיר את חיי האל; bēl amtim = F17 בעל האמה. כאן נשבע בעל האמה (הנתבע), לא המשכן.

75

_mi-im-ma e-li-ia la ti-szu-u2 _ku3-babbar

N: mimma eliya la tišû kaspam

> "דבר עליי אין לך"; כסף

- **פירוק:** mi-im-ma e-li-ia – "דבר עליי"; lā tišû – la ti-szu-u2 "אין לך" (2 יחיד + סיומת זיקה – לשון השבועה); kaspam – ku3-babbar.
- **תרגומים:** CDLI: "A claim against me you have none"; silver":.
- **הערות:** סיומת הזיקה u- בשבועה (lā tišû) – כמו בחמורבי: נוסח השבועה. המירכאות מוספות.

76

_ma-la _sa10 geme2_-tim _i3-la2-e

N: mala šīm(?) amtim išaqqal

> כמלוא מחיר האמה ישקול.

- **פירוק:** ma-la – "כמלוא"; šīm – sa10 "מחיר" (סמיכות); i3-la2-e – F6; geme2-tim – amtim.
- **תרגומים:** CDLI: "as much as is the value(?) of the slave woman he (the distrainer) shall weigh out.".
- **הערות:** חמורבי: mala terḫatiša כמלוא מהרה (1941'); šīmum = מחיר (חמורבי §2; renderings §6.1). המשכן שלא בדין משלם את מחיר האמה.

§23 (77–79): האמה הממושכנת שמתה

77

szum-ma _lu2_ e-li _lu2_ mi-im-ma la i-szu-ma

N: šumma awīlum eli awīlim mimma la išūma

אם איש על איש דבר אין לו,

- **פירוק:** = 73–74 (mimma lā išûma).
- **תרגומים:** CDLI: "If a man against another man a claim has none, but".
- **הערות:** = 73 + תחילת 74, בשורה אחת.

78

geme2 lu2_ it-te-pe2 ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-ma_

N: amat awīlim ittepe nipûtam ina bitišu iklāma

ואמת איש משכן, את המשכן בביתו כלא,

- **פירוק:** nipûtam – ni-pu-tam; 74 = – geme2 lu2 it-te-pe2 "המשכון" (האדם הממושכן); i-na _e2_-szu – "בביתו"; kalû – ik-la-ma "לכלוא, לעכב" עבר 3 יחיד + -ma.
- **תרגומים:** CDLI: "the man's slave woman as a distress he has taken, the distress in his house detained",.
- **הקבלה:** [equivalent] וְהָאִישׁ אֲשֶׁר אַתָּה נֹשֶׁה בּוֹ יוֹצִיא אֵלֶיךָ אֶת הַעֲבוֹט הַחוּצָה (דברים כד:יא) – בתורה המשכון נשאר אצל הלווה עד שהוא מוציאו; כאן המשכון (אדם) נכלא בבית המלווה.
- **הערות:** חמורבי: nipûtum = **משכון**; kalû = **כלא** (חמורבי 552', [cognate]).

79

usz-ta-mi-it _2(disz) geme2_ a-na be-el _geme2_ i-ri-ab

N: uštamit 2 amātim ana bēl amtim iriab

והמית – שתי אמהות לבעל האמה יחליף.

- **פירוק:** mâtu Š – usz-ta-mi-it "להמית, לגרום מוות", עבר 3 יחיד; geme2 (disz)2 – "שתי אמהות"; a-na _be-el _geme2 – "לבעל האמה"; riābu – i-ri-ab "להחליף" (F7).
- **תרגומים:** CDLI: "and causes her death, with two slave women for the owner of the slave woman he shall replace her.".
- **הקבלה:** [cognate] וְהֻמַּת אִישׁ אוֹ אִשָּׁה (שמות כא:כט) – mâtu Š = הֻמָּת.
- **הערות:** mâtu Š = **המית** (שמור; חמורבי §2, §5 renderings). F7 riābu = **יחליף**. ה־ו מתרגם את ה־ma- של 78.

§24 (80–83): אשת מסכן ובן מסכן שמתו במשכון – דין נפשות

80

szum-ma mi-im-ma e-li-su la i-su-ma

N: šumma mimma elišu la išūma

אם דבר עליו אין לו,

- **פירוק:** כמו 77, בלי awīlum ו"על איש": elišu "עליו".
- **תרגומים:** CDLI: "If a claim against him he has none, but".

81

dam |MASZ.KAK.EN| dumu |MASZ.KAK.EN|_ it-te-pe2_

N: aššat muškēnim mār muškēnim ittepe

> ואשת מסכן (או) בן מסכן משכן,

- **פירוק:** aššat muškēnim – dam |MASZ.KAK.EN| "אשת מסכן"; mār muškēnim – dumu |MASZ.KAK.EN| "בן מסכן"; ittepe (74) – it-te-pe2.
- **תרגומים:** CDLI: "the wife of a commoner or the child of a commoner as a distress he has taken",.
- **הערות:** mār muškēnim = F16 **בן מסכן**. **(או)** מוסף (צירוף בלי מילת חיבור).

82

ni-pu-tam i-na _e2_-szu ik-la-a-ma usz-ta-mi-it di-in na-pi2-isz-tim

N: nipûtam ina bitišu iklāma uštamit dīn napištim

> את המשכון בביתו כלא, והמית – דין נפשות:

- **פירוק:** dīn napištim ;79–78 = di-in na-pi2-isz-tim – "דין נפשות" (F36).
- **תרגומים:** CDLI: "the distress in his house detained, and causes her or his death, it is a capital offense"—.
- **הקבלה:** [cognate] נֶפֶשׁ תַּחַת נָפֶשׁ (שמות כא:כג) – napištu = נפש; [equivalent] לֹא יַחֲבֹל רֵחַיִם וָרָכֶב כִּי נֶפֶשׁ הוּא חֹבֵל (דברים כד:ו) – המשכון ו"נפש": בתורה – מי שממשכן כלי חיים "חובל נפש"; כאן – מי שגורם למות משכון חופשי חייב "דין נפשות".
- **הערות:** F36 **דין נפשות** (= המשנאי דִּינֵי נְפָשׁוֹת). **ההבדל המעמדי:** אמה שמתה (§23) – שתי אמהות; אשת מסכן או בנו (§24) – מוות.

83

ne-pu-u2 sza ip-pu-u2 i-ma-a-at

N: nēpû ša ippû imât

> הממשכן אשר משכן – ימות.

- **פירוק:** nēpû – ne-pu-u2 "הממשכן" (בינוני של nepû); ša ippû – sza ip-pu-u2 "אשר משכן" (nepû עבר 3 יחיד + סיומת זיקה); imât – i-ma-a-at "ימות".
- **תרגומים:** CDLI: "the distrainer who distrained shall die".
- **הקבלה:** [equivalent] מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב) – אשנונה: imât "ימות" (renderings §6.1).
- **הערות:** imât = **ימות**.

§25 (84–86): החותן שנתן את בתו לאחר

84

szum-ma _lu2_ a-na _e2_ e-mi is-si-ma e-mu-szu
N: šumma awīlum ana bit emi issima emušu

> אם איש אל בית החם צעק, וחמיו

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; a-na _e2_ e-mi – ana bīt emi "אל בית החם"; *šasû* – is-si-ma "לקרוא, לצעוק; לתבוע" עבר 3 יחיד (issi) + -emušu; e-mu-szu – ma "חמיו".
- **תרגומים:** "If a man at the house of his father-in-law to claim (his bride), but his father-in-law",CDLI.
- **הערות:** *šasû* = צעק (renderings §6, מילה "מותנית": צעק רק ל־*šasû*). "צעק אל בית החם" – בא לתבוע את כלתו (שמוהרה שולם). חמורבי: ana bīt emim לבית הַחָם, emušu חמיו. **מקביל ישיר: חמורבי §160–161** (1877′–1907′: החותן "את בתי לא אתן לך" – יכפיל את מה שהובל וישיב).

85

ik-szi-szu-ma _dumu-munus_-su a-na sza-ni-im it-ta-di-in
N: ikšišuma mārassu ana šanîm ittadin

> *קיפחו*, ואת בתו לאחר נתן,

- **פירוק:** ik-szi-szu-ma – ikšišu: kašāšu "לנצל, לקפח"? (או kašāšu "לקחת בשעבוד") עבר 3 יחיד + -šu "אותו"; dumu-munus-su – mārassu- + ma "בתו"; a-na sza-ni-im – ana šanîm "לאחר"; it-ta-di-in – nadānu פרפקט 3 יחיד.
- **כתבי יד:** a-na [sza-ni-im] it#-ta-di-in A obv. ii 27.
- **תרגומים:** "wronged(?) him and then his daughter to another has given",CDLI.
- **הערות:** משמעות ikšišu לא ודאית (CDLI "wronged(?)"): איטליקה. חמורבי: ana šanîm לאחר.

86

a-bi ma-ar-tim ter-ha-at im-hu-ru ta-asz-na u2-ta-ar
N: abi mārtim terḫat imḫuru tašna utâr

> אבי הבת את המהר אשר קיבל כפליים ישיב.

- **פירוק:** a-bi ma-ar-tim – abi mārtim "אבי הבת"; ter-ha-at – terḫat (סמיכות לפני משפט זיקה) "המוהר (אשר)"; im-hu-ru – maḫāru עבר 3 יחיד + סיומת זיקה "קיבל"; ta-asz-na – tašna "כפליים"; u2-ta-ar – *târu* D "ישיב" (F10).
- **תרגומים:** ".CDLI: "the father of the daughter two-fold the bridewealth that he received shall return
- **הקבלה:** [equivalent] אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ לְתִתָּהּ לוֹ כֶּסֶף יִשְׁקֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת (שמות כב:טז) – האב המסרב; [divergence] בתורה המפתה משלם לאב, כאן האב המפר משלם לחתן, כפליים.

- **הערות:** חמורבי: **אבי הבת** (1873′), taš̌na **כפליים** (T6), **וישיב**; מהר [equivalent]. בחמורבי §160–161: uštašannāma **יכפיל, וישיב** utâr.

§26 (87–89): החוטף ארוסת אחר

87

szum-ma _lu2_ a-na _dumu-munus lu2_ ter-ha-tam u2-bil-ma
N: šumma awīlum ana mārat awīlim terḫatam ubilma

> אם איש לבת איש מהר הוביל,

- **פירוק:** **szum-ma _lu2_** – F1; **a-na _dumu-munus lu2_** – ana mārat awīlim "לבת איש" (F16); **ter-ha-** – terḫatam; **tam** עבר 3 יחיד + -ma; **u2-bil-ma** – wabālu.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man the bridewealth for the daughter of a man brought, but".
- **הקבלה:** [equivalent] **כִּי יִהְיֶה נַעֲרָ בְתוּלָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ** (דברים כב:כג) – הנערה שמוהרה שולם היא "מאורשה"; [absent] אשנונה אינה משתמשת במונח מיוחד לארוסה: רק "שהובל לה מהר".
- **הערות:** **מאורשה**, **ארוסה** שמורים (renderings §6): האכדית אומרת "הוביל מהר", וכך העברית.

88

sza-nu-u2 ba-lum sza2-al a-bi-sza u3 um-mi-sza im-szu-u'-szi-ma it-ta-qa-ab-szi
N: šanû balum šâl abiša u ummiša imšu'šima ittaqabši

> ואחר, בלי שאלת אביה ואמה, חטפה וְנִקְבָה –

- **פירוק:** **sza-nu-u2** – šanû "אחר" (יחסת נושא); **ba-lum** – balum "בלי"; **sza2-al** – šâl "שאול" (שם הפועל של šâlu "לשאול", סמיכות); **a-bi-sza u3 um-mi-sza** – "אביה ואמה"; **im-szu-u'-szi-ma** – maššā'u "לחטוף, לגזול" עבר 3 יחיד + -ma; **it-ta-qa-ab-szi** – naqābu- + -ši "לבתק, לבעול (בתולה)" פרפקט 3 יחיד + -ši.
- **תרגומים:** CDLI: "another, without the consent of her father and mother, abducted her and then has deflowered her".
- **הקבלה:** [cognate] **שָׁאַל** = šâlu: "בלי שאלת" = בלי הסכמה; [equivalent] **וַחֲטַפְתָּם לָכֶם אִישׁ אִשְׁתּוֹ מִבְּנוֹת שִׁילוֹ** (שופטים כא:כא) – חטיפת אשה; [equivalent] **וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר וְשָׁכַב עִמָּהּ** (דברים כב:כג) – הבא על ארוסת אחר; [divergence] בתורה השאלה היא אם צעקה (עיר / שדה, כב:כד–כז); כאן – "בלי הסכמת אביה ואמה". [absent] האם (אמה) אינה נזכרת בדברים כב.
- **הערות החלטות:** **שאלת** = šâlu (הקוגנט: šâlu = **שאל**, ולכן לא **הסכמת**); maššā'u = **חטף**; naqābu = **נָקַב** – הקוגנט של **נקב** ("לנקוב", ומכאן **נְקֵבָה**), במובן האכדי "לבתק"; מנוקד כדי שלא ייקרא **נקבה**. נדחו: **עִנָּה** (שמור, דברים כב:כד, כט), **שָׁכַב עִמָּהּ** (פועל אחר, itūlu/nâlu = **שכב**), **בָּעַל** (**בְּעֻלַת בַּעַל**, דברים כב:כב).
- **הערת שוליים:** "בלי שאלת אביה ואמה" – בלי הסכמתם (šâlu, "לשאול", קוגנט של **שאל**). השוו **כִּי יִהְיֶה נַעֲרָ בְתוּלָה מְאֹרָשָׂה לְאִישׁ וּמְצָאָהּ אִישׁ בָּעִיר וְשָׁכַב עִמָּהּ** (דברים כב:כג): גם שם – מוות לאיש; אבל שם השאלה היא אם צעקה.

89

di-in na-pi-isz-tim-ma i-ma-at

N: dīn napištimma imât

> דין נפשות הוא – ימות.

- **פירוק:** di-in na-pi-isz-tim-ma – dīn napištim + -ma (הדגשה: "דין נפשות הוא"); imât – i-ma-at.
- **כתבי יד:** A obv. ii 31.a בלבד, פגום: di-in na-[pi]-isz#-tim#-ma i-ma-[at].
- **תרגומים:** CDLI: "it is indeed a capital offense—he shall die.".
- **הקבלה:** [equivalent] וּמֵת הָאִישׁ אֲשֶׁר שָׁכַב עִמָּהּ לְבַדּוֹ (דברים כב:כה) – רק האיש מת; כך גם כאן (הנערה אינה נענשת).
- **הערות:** imât = F36; renderings §6.1 ימות. ה־ma = הוא.

§27 (90–93): הנושא בלי שאלת האב והאם

90

szum-ma _lu2 dumu-munus lu2_ ba-lum sza-al

N: šumma awīlum mārat awīlim balum šâl

> אם איש בת איש בלי שאלת

- **פירוק:** כמו 87–88.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man the daughter of another man without the consent".

91

a-bi-sza u3 um-mi-sza i-hu-si-ma u2 kir-ra-am u2 ri-ik-sa-tim

N: abiša u ummiša iḫussima u kirram u riksātim

> אביה ואמה נשא, וגם כד וגם תנאים

- **פירוק:** i-hu-si-ma – aḫāzu עבר 3 יחיד + -ma- + ši ("נשאה"); u2 ... u2 – u ... u ("גם ... וגם"); kir-ra-am – kirram ("כד (גדול)" I, CDA "a big jar"); ri-ik-sa-tim – riksātim ("תנאים, חוזה") (F35).
- **כתבי יד:** ri-ik-<sa>-tim – A obv. ii 32 הסופר השמיט את sa (אין השפעה על העברית).
- **תרגומים:** CDLI: "of her father and mother married, and moreover the nuptial feast and the contract".
- **הערות:** **כד** = kirrum (המילה עצמה): "לשים כד" – טקס הנישואים, כנראה סעודה או נסך מן הכד ("the nuptial feast" CDLI; פרשנות). **משתה** נדחה כפרשנות; ההסבר בהערת השוליים. **תנאים** = F35 riksātum. זה אינו אותו kirru של §46 ("עצם הבריח").
- **הערת שוליים:** kirrum – "כד ותנאים" ו־riksātum "כד גדול" "תנאים (חוזה)": טקס הנישואים (כנראה סעודה או נסך מן הכד) והחוזה עם הורי הכלה. בלעדיהם האשה אינה "אשה" גם אחרי שנה בבית האיש.

92

a-na a-bi-sza u3 um-mi-sa la isz-ku-un u4-mi _mu 1(disz)-kam_ i-na _e2_-szu

N: ana abiša u ummiša la iškun ūmi šattim ištiat ina bitišu

> לאביה ולאמה לא שָׂם – ימי שנה אחת בביתו

- **פירוק:** a-na a-bi-sza u3 um-mi-sa – "לאביה ולאמה"; lā iškun – la isz-ku-un "לא שם" (עבר 3 šakānu); ūmī šattim ištiat (יחיד) – u4-mi _mu 1(disz)-kam_ "ימי שנה אחת" (יחסת מושא של משך); i-na _e2_-szu – "בביתו".
- **כתבי יד:** A obv. ii 33 isz-[ku]-un#.
- **תרגומים:** CDLI: "for(?) her father and mother did not conclude, should she for even 1 year in his house".
- **הקבלה:** [equivalent] יָמִים תִּהְיֶה גְּאֻלָּתוֹ (ויקרא כה:כט) – יָמִים = שנה שלמה, כמו ūmī šattim (הצעה שלנו).
- **הערות:** šakānu = שָׂם (renderings §0, שמור, מנוקד). riksātim šakānu – "לשים (לקבוע) חוזה"; חמורבי §128: riksātiša lā iškun (מן הזיכרון).

93

_li-szi-im-ma u2-ul _dam

N: lišimma ul aššat

> *תשב* – לא אשה היא.

- **פירוק:** lū – li-szi-im-ma + פועל (?išim) + -ma: צורת הנחה ("אף אם ..."), הפועל עצמו לא ודאי (מתפרש "תשב, תגור"); ul aššat – u2-ul _dam_ "אינה אשה" (בצורת סטטיב 3 נקבה).
- **כתבי יד:** A obv. ii 34.a בלבד.
- **תרגומים:** CDLI: "reside, she is not a wife".
- **הקבלה:** [divergence] כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבָעָלָהּ (דברים כד:א) – בתורה הנישואים הם "לקיחה ובעילה"; כאן הם תלויים בחוזה ובטקס עם ההורים, ושנת מגורים אינה עושה אשה.
- **הערות:** CDLI מתרגם lišimma – "should she ... reside", וכך כל התרגומים (מן הזיכרון); הפועל אינו wašābu בצורתו הרגילה, ולכן **תשב** באיטליקה. ul aššat – משפט שמני: **לא אשה היא** (שמירת הסטטיב). הניגוד: 96 aššat אשה היא.

§28 (94–97): אשת האיש שנתפשה בחיק איש

94

szum-ma hi-pi2 ri-ik-sa-tim

N: šumma hipi riksātim

> אם ("יִשְׁבּוֹר") תנאים

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; ḫepi – hi-pi2 "שבור": הערת הסופר (המקור שהעתיק היה שבור כאן); ri-ik-sa- – riksātim – tim.

- **כתבי יד:** B – [... ri]-ik-sa-[tim]; B obv. ii 1.a′ שבור בדיוק במקום, ואין להכריע אם A obv. ii 34.b hi#-pi2# גם בו ḫepi.
- **תרגומים:** CDLI: "If [it is broken] the contract".
- **הערות:** ḫepi אינו חלק מן החוק: הסופר העיד שבמקורו היה שבר (אולי מילה כמו "לאביה ולאמה" או "וגם"). העברית מסמנת זאת ("שָׁבוּר") (תוספת שלנו: מילת הסופר במירכאות), לא [...], כי הלוח עצמו שלם כאן.

95

u3 kir-ra-am a-na a-bi-sza u3 um-mi-sza isz-ku-un-ma

N: u kirram ana abiša u ummiša iškunma

> וכד לאביה ולאמה שָׂם,

- **פירוק:** u3 kir-ra-am – "וכד"; a-na a-bi-sza u3 um-mi-sza – "לאביה ולאמה"; isz-ku-un-ma – iškun + -ma.
- **תרגומים:** CDLI: "and the nuptial feast for(?) her father and mother he concluded".
- **הערות:** = 91–92 בחיוב.

96

i-hu-us-si _dam_ u4-um i-na su-un _lu2_ is,-s,a-ab-ba-tu i-ma-at

N: iḫussi aššat ūm ina sūn awīlim iṣṣabbatu imât

> ונשאה – אשה היא; ביום אשר בחיק איש תיתפש – תמות,

- **פירוק:** i-hu-us-si – iḫussi "נשאה"; dam – aššat "אשה היא" (סטטיב); u4-um – ūm "ביום (ש־)"; i-na su- – ina sūn awīlim "בחיק איש"; is,-s,a-ab-ba-tu – iṣṣabbatu (N הווה 3 נקבה + סיומת זיקה); i- – imât "תמות"; ma-at.
- **כתבי יד:** A obv. ii 36 שלם; B obv. ii 2.b′ i-hu#-[us-si ...].
- **תרגומים:** CDLI: "married her, she is indeed a wife; the day in the lap of a man she is seized, she shall die",.
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי יִמָּצֵא אִישׁ שֹׁכֵב עִם אִשָּׁה בְּעֻלַת בַּעַל וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם (דברים כב:כב) – הנתפשת עם איש אחר; [divergence] **בתורה מתים שניהם; באשנונה נזכר רק מות האשה** (על האיש החוק שותק); [equivalent] וְהִוא לֹא נִתְפָּשָׂה (במדבר ה:יג) – ṣabātu N = **נתפש** של הסוטה (renderings F23).
- **הערות:** sūnu = **חיק** (renderings §6). renderings §6.1: **בחיק איש תיתפש**. **תמות, לא תחיה**. **נאף** שמור. **הניגוד** בין 93 (**לא אשה היא**) ל־96 (**אשה היא**) – הוא עיקר החוק: רק אשה בחוזה חייבת מוות על ניאוף. בחמורבי §129 (מן הזיכרון): "יאסרום ולמים ישליכום" – שניהם.
- **הערת שוליים:** "ביום אשר בחיק איש תיתפש – תמות, לא תחיה": השוו **וּמֵתוּ גַּם שְׁנֵיהֶם הָאִישׁ הַשֹּׁכֵב עִם הָאִשָּׁה וְהָאִשָּׁה** (דברים כב:כב). כאן נזכר רק מות האשה.

97

u2-ul i-ba-al-lu-ut,

N: ul iballuṭ

לא תחיה.

- **פירוק:** ul iballuṭ (3 נקבה = 3 זכר בצורה).
- **כתבי יד:** A obv. ii 37; B obv. ii 2.c′ שבור.
- **תרגומים:** CDLI: ″she will not live.″.
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי מֵת אַתָּה וְלֹא תִחְיֶה (מלכים ב כ:א); [equivalent] מְכַשֶּׁפָה לֹא תְחַיֶּה (שמות כב:יז) – **לא תחיה** במובן אחר (פיעל: ″לא תשאיר בחיים″).
- **הערות:** §6.1 (fem.) renderings.

§29 (98–102): השבוי ששב

98

szum-ma _lu2_ i-na _kaskal_ se-eh-t,im u3 sa-ak-pi2-im it-ta-asz-la-al

N: šumma awīlum ina ḫarrān šeḫṭim u sakpim ittašlal

אם איש בדרך *פשיטה ונסיגה* נשבה,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; i-na _kaskal_ – ina ḫarrān; se-eh-t,im – šeḫṭim ;″בדרך, במסע (צבאי)″ ″פשיטה, התקפה″ (מן šaḫāṭu ″לזנק″)?; sakpim – u3 sa-ak-pi2-im ″דחייה, נסיגה″ (CDA sakpu ″pushed back″); šalālu N – it-ta-asz-la-al פרפקט 3 יחיד ″נשבה″.
- **כתבי יד:** sa-ak-pi2#-[im it-ta-asz-la-al] – A obv. ii 38–39 it-ta#-[asz-la-al]; B obv. ii 3′ **הפועל שבור בשני העותקים**, ושוחזר בנוסח המאוחד בלי סוגריים; העברית נשבה בלי סוגריים כמו הנוסח המאוחד (ההשלמה ודאית למדי לפי 99, 102).
- **תרגומים:** CDLI: ″If a man during a raiding expedition has been captured.″.
- **הקבלה:** [equivalent] וּמֵת אוֹ נִשְׁבָּה אוֹ נִשְׁבָּה אֵין רֹאֶה (שמות כב:ט) – šalālu N = נשבה (שם על בהמה).
- **הערות:** משמעות šeḫṭu u sakpu לא ודאית (″פשיטה והדיפה″?): איטליקה. ḫarrānu = דרך (גם ″מסע″). **מקביל: חמורבי §133–135** (השבוי שאשתו נישאה לאחר; מן הזיכרון).

99

u3 lu-u2 na-ah-bu-tum it-ta-ah-ba-at u4-mi ar-ku-tim

N: u lu naḪbutum ittaḪbat ūmi arkūtim

או הֻגְזַל נִגְזַל – ימים ארוכים

- **פירוק:** u3 lu-u2 – u lū ″או″; naḫbutum – na-ah-bu-tum שם הפועל N של ḫabātu ″לגזול″ (בניין N: ″להיגזל, להיחטף″); ḫabātu N – it-ta-ah-ba-at פרפקט 3 יחיד; ūmī arkūtim – u4-mi ar-ku-tim ″ימים ארוכים″ (יחסת מושא של משך).
- **כתבי יד:** [u4]-mi# ar-[ku-tim]; B obv. ii 4′ u4-mi# [ar-ku-tim] – A obv. ii 40–41.a.
- **תרגומים:** CDLI: ″or abducted, or for a long time.″.
- **הקבלה:** [equivalent] גָּנֹב יִגָּנֵב מֵעִמּוֹ (שמות כב:יא) – **שם הפועל + הפועל באותו שורש** (naḫbutum ittaḫbat), המבנה האכדי של ″מקור מוחלט″ (הצעה שלנו). ימים ארוכים = זמן רב.

- **הערות: החלטה:** גזל = ḫabātu (חמורבי §2), ולכן ה־N עם שם הפועל = הִתְגַּזֵּל נִתְגַּזַּל (מנוקד), כדי לשמור את מבנה שם הפועל + הפועל, הנדיר באכדית והמוכר בעברית. ימים ארוכים (arku "ארוך") [cognate: arāku = ארך].

100

i-na ma-a-tim s,a-ni-tim-ma it-ta-sza-ab

N: ina mātim šanitimma ittašab

> בארץ אחרת ישב,

- **פירוק:** ina mātim šanītim – i-na ma-a-tim s,a-ni-tim-ma "בארץ אחרת" + -ma (הדגשה); it-ta-sza-ab – waššābu פרפקט 3 יחיד "ישב".
- **כתבי יד:** it-ta-[sza-ab] ; B obv. ii 5′ [i-na ma]-tim sza-ni-tim-ma [...] A obv. ii 41.b–42.a. הנוסח המאוחד כותב s,a-ni-tim (B) לעומת sza-ni-tim (A); ב־B כנראה ṣ במקום š.
- **תרגומים:** CDLI: "even in a foreign land he has resided",".
- **הערות:** חמורבי: mātim šanītim ארץ אחרת (T6).

101

asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az u3 _dumu_ it-ta-la-ad

N: aššassu šanûmma itaḫaz u māram ittalad

> את אשתו אחר נשא, ובן ילדה,

- **פירוק:** aššassu – asz-sza-su "אשתו" (יחסת מושא); šanûm – sza-nu-u2-um-ma "אחר" + -ma; itaḫaz (פרפקט 3 יחיד) az – aḫāzu; u3 _dumu – "ובן"; walādu – it-ta-la-ad פרפקט 3 נקבה "ילדה".
- **כתבי יד:** it-[ta-la-ad] ; B obv. ii 6′ [...] sza-nu-um [...] it-ta-la-ad A obv. ii 42.b–43.
- **תרגומים:** CDLI: "his wife another has married and a son she bore",".
- **הקבלה:** [equivalent] וְיָצְאָה מִבֵּיתוֹ וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר (דברים כד:ב).
- **הערות:** חמורבי: ובנים ילדה (1555′). = 104 (תחילת השורה). בלי ו בפתיחה: האכדית בלי מילת חיבור (100 אינה נגמרת ב־ma-).

102

i-nu-u2-ma it-tu-ra-am asz-sza-su i-ta-ab-ba-al

N: inūma ittūram aššassu itabbal

> כאשר שב – את אשתו יטול.

- **פירוק:** inūma – i-nu-u2-ma "כאשר"; târu – it-tu-ra-am פרפקט 3 יחיד + ונטיב (ittūram, "שב הנה"); asz-sza-su – "את אשתו"; tabālu – i-ta-ab-ba-al "לקחת, לשאת" הווה 3 יחיד (itabbal).
- **כתבי יד:** i-ta-[ab-ba-al] ; B obv. ii 7′ [...]-am# _dam_-szu [...] A obv. ii 44–45.a.
- **תרגומים:** CDLI: "when he returns his wife he shall take back.".

- **הקבלה:** [divergence] לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמְּאָה (דברים כד:ד) – בתורה (במקרה של גירושין) אסור לראשון לשוב ולקחתה אחרי שהיתה לאחר; כאן (שבי) הראשון לוקח אותה בחזרה, אף שילדה בן לאחר. [equivalent] הֲן יְשַׁלַּח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְהָלְכָה מֵאִתּוֹ וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר הֲיָשׁוּב אֵלֶיהָ עוֹד (ירמיהו ג:א).
- **הערות:** שוב = F10 târu; חמורבי: inūma כאשר, itabbal יטול (1876′). על הבן שנולד – החוק שותק (בחמורבי §135 הבנים הולכים אחרי אביהם).
- **הערת שוליים:** השבוי ששב לוקח בחזרה את אשתו, אף שנישאה לאחר וילדה לו; השוו לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ (דברים כד:ד) – שם אחרי גירושין.

§30 (103–105): הבורח מעירו

103

szum-ma _lu2_ iri-ki_-szu u3 be-el-szu i-ze-er-ma it-ta-ah-bi-it

N: šumma awīlum ālšu u bēlšu izērma ittaḫbit

> אם איש את עירו ואת אדוניו שנא, וברח,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; iri-ki_-szu – ālšu (URU.KI; A: a-al{ki}) "עירו" u3 be-el-szu – bēlšu; i-ze-er-ma – zêru "אדונו"; it-ta-ah-bi-it – naḫbutu- + יחיד 3 עבר "לשנוא, לדחות" + ma; ḫabātu B) "לעבור, לברוח") N פרפקט 3 יחיד.
- **כתבי יד:** [szum-ma] _lu2_ a-al{ki} [...] it-ta-bi-it; B obv. ii 8 – A obv. ii 45.b–46′ שלם.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man his city and his master repudiated and then has flown,".
- **הקבלה:** [equivalent] וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן (דברים כד:ג) – אותו פועל (שנא) במובן "דחה", שם כלפי אשה (הצעה שלנו).
- **הערות:** bēlu של אדם (מלך, אדון) = אדון (renderings §0); zêru = שנא; ḫabātu B (ittaḫbit, ב־i) "ברח" הוא פועל אחר מ־(ittaḫbat, 99) ḫabātu A "גזל". ḫalāqu של אדם = נמלט (חמורבי) – שונה, ולכן ברח.

104

asz-sza-su sza-nu-u2-um-ma i-ta-ha-az i-nu-u-ma it-tu-ra-am

N: aššassu šanûmma itaḫaz inūma ittūram

> את אשתו אחר נשא – כאשר שב,

- **פירוק:** 101 + 102.
- **כתבי יד:** A obv. ii 47.a שבור; B obv. ii 9′.
- **תרגומים:** CDLI: "and his wife another has married, when he returns".

105

a-na asz-sza-ti-szu u2-ul i-ra-ag-ga-am

N: ana aššatišu ul iraggam

את אשתו לא יתבע.

- **פירוק:** a-na asz-sza-ti-szu – ana aššatišu "על אשתו, לאשתו"; ragāmu – u2-ul i-ra-ag-ga-am "לתבוע" הווה 3 יחיד.
- **כתבי יד:** B obv. ii 10′ בלבד.
- **תרגומים:** CDLI: "to his wife he shall have no claim.".
- **הערות:** חמורבי: ana šeriktiša ... ul iraggum (1915′–1917′); ragāmu + ana = את ... תבע. חמורבי §136 (מן הזיכרון): הבורח מעירו – אשתו לא תשוב אליו.

§31 (106–107): האמה שנוקבה

106

szum-ma _lu2 geme2 lu2_ it-ta-qa-ab

N: šumma awīlum amat awīlim ittaqab

אם איש אמת איש נָקַב,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; geme2 lu2 – amat awīlim (F16); it-ta-qa-ab – naqābu פרפקט 3 יחיד.
- **כתבי יד:** A obv. ii 48 שבור; B obv. ii 11′.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man the slave woman of a man has deflowered",.
- **הקבלה:** [equivalent] וְאִישׁ כִּי יִשְׁכַּב אֶת אִשָּׁה שִׁכְבַת זָרַע וְהִוא שִׁפְחָה נֶחֱרָפֶת לְאִישׁ ... לֹא יוּמְתוּ כִּי לֹא חָפְשָׁה (ויקרא יט:כ) – השפחה של אחר: אין מוות, יש "בקורת" / קרבן; כאן תשלום לבעלים.
- **הערות:** naqābu = נָקַב (88).

107

ma-na ku3-babbar i3-la2-e_ u3 _geme2_ sza be-li2-sza-ma (disz)1/3_

N: 1/3 mina kaspam išaqqal u amtum ša bēlišama

שליש מנה כסף ישקול, והאמה של אדוניה היא.

- **פירוק:** ma-na ku3-babbar (disz)1/3 – "שליש מנה כסף" (F6); u3 _geme2 – F6; _i3-la2-e – "והאמה"; sza be-li2-sza-ma – ša bēlišama "של אדוניה" + ma- (הדגשה: "של אדוניה היא").
- **כתבי יד:** A rev. i 1–2 שבור; B obv. ii 12′.
- **תרגומים:** CDLI: "1/3 mina of silver he shall weigh out, but the slave woman remains (the property) of her master.".
- **הערות:** F6 שליש מנה כסף; bēlu עם כינוי של עבד/אמה = אדוניו / אדוניה (F17). 20 שקל.

§32 (108–110): המיניקה שלא קיבלה מזונות

108

szum-ma _lu2 dumu_-szu a-na szu-nu-qi2-im a-na tar-bi-tim id-di-in-ma

N: šumma awīlum mārašu ana šūnuqim ana tarbitim iddinma

> אם איש את בנו להיניק ולגידול נתן,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; dumu-szu – mārašu; a-na szu-nu-qi2-im – ana šūnuqim; "בנו" "להיניק" (שם הפועל enēqu Š); a-na tar-bi-tim – ana tarbītim; "לגידול" (rabû Š מן tarbītu); id-di-in-ma – iddin + -ma.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man his son for suckling and for rearing gave, but".
- **הקבלה:** הֵינִיק = enēqu Š [cognate] ↔ הֵילִיכִי אֶת הַיֶּלֶד הַזֶּה וְהֵינִקְהוּ לִי וַאֲנִי אֶתֵּן אֶת שְׂכָרֵךְ (שמות ב:ט) – חוזה ההנקה בשכר (בת פרעה ויוכבד), אותו בניין גורם.
- **הערות:** tarbītu – בחמורבי הַמְגוּדָל (הילד); כאן שם הפעולה: לגידול (אותו שורש). ול־ מוסיף ו׳ (האכדית בלי מילת חיבור).

109

sze-ba i3-ba siki-ba mu 3(disz)-kam_ la id-di-in _1(u) ma-na_

N: epram piššatam lubuštam šalaš šanātim la iddin 10 mina

> ומזונות, מִשְׁחָה ולבוש שלוש שנים לא נתן – עשרה מנים

- **פירוק:** sze-ba – epram "מזונות, מנת שעורים"; i3-ba – pišš̌atam "משחה, מנת שמן (סיכה)"; siki-ba – lubuštam "מנת לבוש (צמר)"; mu 3(disz)-kam – šalaš šanātim "שלוש שנים"; la id-di-in – "לא נתן"; 1(u) ma-na – "עשרה מנים".
- **כתבי יד:** A rev. i 4 id-[di]-in#-[ma ...] x x x-na; B obv. ii 14 שלם.
- **תרגומים:** CDLI: "the barley, oil, and clothing rations (to the caregiver) for 3 years did not give, 10 shekels of silver(!)".
- **הקבלה:** [equivalent] שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע (שמות כא:י) – **שלישיית הקצבה האכדית "מזונות, משחה, לבוש"** היא הרקע המוצע ל־ שְׁאֵר ... כְּסוּת ... עֹנָה (Paul 1970: "שמן"? מן הזיכרון; שנוי במחלוקת). עֹנָה = זהה.
- **הערות:** חמורבי: ipram pišš̌atam u lubūšam (2263′, 2270′) – **התעתיק אומר "עשרה מנים"** (_ma-na (u)1_, בלי "כסף"); CDLI מתקן ל"שקלים" ("10 shekels of silver(!)"). העברית מתרגמת את התעתיק (עשרה מנים), והתיקון מצוין (600 שקל הם סכום גבוה מאוד; מן הזיכרון: Yaron מקבל "10 מנים"?). ו – ה־ma- של 108.
- **הערת שוליים:** "מזונות, משחה ולבוש" – שלוש מנות הקצבה. השוו שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע (שמות כא:י).

110

tar-bi-it _dumu_-szu _i3-la2-e_-ma _dumu_-szu i-ta-a-ar-ru

N: tarbit mārišu išaqqalma mārašu itarru

(את דמי) גידול בנו ישקול, ואת בנו יסיע.

- **פירוק:** tarbīt mārišu – "גידול בנו" (סמיכות, יחסת מושא); + išaqqal – i3-la2-e-ma; tar-bi-it _dumu_-szu – "לקחת, להוביל משם" -ma; dumu-szu – mārašu; i-ta-a-ar-ru – tarû (itarru) – "הווה 3 יחיד".
- **כתבי יד:** i-ta-ar-ru A rev. i 5.
- **תרגומים:** CDLI: "for the cost of the rearing of his son he shall weigh out, and his son he shall take away.".
- **הערות:** tarû = **הסיע** ("הוביל משם"): **לקח** שמור ל־leqû, **הוליך** ל־(23, 156) redû, **יטול** ל־(102) tabālu. **(את דמי)** מוסף.

§33 (111–113): האמה שרימתה בבנה

111

szum-ma _geme2_ u2-sa-ar-ri-ir-ma _dumu_-sza a-na _dumu-munus lu2_ it-ta-di

N: šumma amtum usarrirma māraša ana mārat awīlim ittadin

אם אמה שיקרה, ואת בנה לבת איש נתנה,

- **פירוק:** _szum-ma _geme2 – "אם אמה"; sarāru D – u2-sa-ar-ri-ir-ma "לרמות, לשקר" עבר 3 נקבה + - nadānu) it-ta-di – ittadi(n); "לבת איש" – _a-na _dumu-munus lu2 "בנה"; ma; dumu-sza – māraša פרפקט; ב־ B בלי -in, ב־ it#-ta-di-in A בשורה הבאה).
- **כתבי יד:** u2-sa-ri-ir-ma A rev. i 6.
- **תרגומים:** CDLI: "If a slave woman acted to defraud and her son to a daughter of a man has given.",
- **הערות:** sarāru D = **שיקר** (חמורבי T6). כלומר: מסרה את בנה (בן עבדות) לגידול כאילו היה בן חורין. mārat awīlim = **בת איש** (F16).

112

i-nu-u2-ma ir-ta-bu-u2 be-el-szu i-ma-ar-szu

N: inūma irtabû bēlšu immaršu

כאשר גדל – אדוניו יראנו,

- **פירוק:** i-nu-u2-ma – "כאשר"; rabû – ir-ta-bu-u2 "לגדול" פרפקט 3 יחיד + סיומת זיקה; – be-el-szu bēlšu "אדונו" (של האמה, ולכן גם של הבן); amāru – i-ma-ar-szu "לראות" הווה 3 יחיד + -šu.
- **כתבי יד:** it#-ta-di-in i-nu-u-ma ir-ta-bu-u2 A rev. i 7 (מוסיף את סוף 111).
- **תרגומים:** CDLI: "when he has grown up should his master see him",
- **הערות:** amāru "לראות" ≠ **אמר** (false friend, הנחיות §6.4).

113

i-s,a-ab-ba-su-ma i-ta-ar-ru-szu

N: iṣabbassuma itarrūšu

יתפשנו ויסיעהו.

- **פירוק:** i-s,a-ab-ba-su-ma – ṣabātu G הווה 3 יחיד + tarû- – i-ta-ar-ru-szu הווה itarrušu, או šu + -ma; רבים itarrūšu + -šu.
- **כתבי יד:** i-s,a-ba-su-ma i-ta-ar-ru-u2-szu A rev. i 8–9.a (ב־A ārucha: אולי ריבוי, "יסיעוהו").
- **תרגומים:** CDLI: "he shall seize him and take him away.".
- **הערות:** F23 תפש ; tarû = הסיע (110).

§34 (114–116): ילדי אמת ההיכל לגידול

114

szum-ma _geme2 e2-gal dumu_-sza

N: šumma amat ekallim māraša

אם אמת ההיכל את בנה

- **פירוק:** amat ekallim – geme2 e2-gal "אמת ההיכל" (F42); māraša – dumu-sza.
- **כתבי יד:** _geme2 e2-gal_-lim _dumu_-sza lu-u2 _dumu-munus_-sza B obv. ii 19′ (כולל את תחילת 115).
- **תרגומים:** CDLI: "If a slave woman of the palace her son".
- **הערות:** F42 ekallum = ההיכל – הארמון כצד משפטי.

115

lu _dumu-munus_-sa a-na _|MASZ.KAK.EN|_ a-na tar-bi-tim

N: lu mārassa ana muškēnim ana tarbitim

או את בתה למסכן לגידול

- **פירוק:** lū – lu "או"; mārassa – dumu-munus-sa "בתה"; _|a-na _|MASZ.KAK.EN – "למסכן"; a-na tar- – bi-tim – "לגידול".
- **תרגומים:** CDLI: "or her daughter to a commoner for rearing".

116

it-ta-di-in _dumu_ lu _dumu-munus_ sza id-di-nu _e2-gal_-lum it-ta-ba-al

N: ittadin māram lu mārtam ša iddinu ekallum itabbal

נתנה – את הבן או את הבת אשר נתנה ההיכל יטול.

- **פירוק:** nadānu – it-ta-di-in פרפקט 3 נקבה; _dumu lu _dumu-munus – "את הבן או את הבת"; sza id- – di-nu – "אשר נתנה"; ekallum – e2-gal-lum (נושא); itabbal – it-ta-ba-al "יטול".
- **כתבי יד:** A rev. i 11–12 (בשורה הבאה של A ittabal); i-ta-ab-ba-al B obv. ii 21′.

- **תרגומים:** CDLI: "has given, the son or daughter whom she gave the palace shall remove".
- **הערות:** tabālu = **נטל** (102).

§35 (117–118): הלוקח בן אמת ההיכל

117

u3 le-qu2-u2 sza mar _geme2 e2-gal_-lim

N: u lēqû ša mār amat ekallim

> והלוקח אשר את בן אמת ההיכל

- **פירוק:** **u3** – "ו־"; lēqû ("הלוקח" (בינוני של leq*û*) – **le-qu2-u2**; sza – "אשר"; – **mar _geme2 e2-gal-lim_** mār amat ekallim "בן אמת ההיכל".
- **כתבי יד:** B obv. ii 22′ מוסיף **il-qu2-u2** בסוף השורה (ב־A בתחילת 118).
- **תרגומים:** CDLI: "However, an adoptor who the child of a slave woman of the palace".
- **הערות:** leq*û* = **לקח** (F9); **הלוקח** – המאמץ (לקח את הילד לגדלו).

118

il-qu2-u2 me-he-er-szu a-na _e2-gal_-lim i-ri-a-ab

N: ilqû meḫeršu ana ekallim iriab

> לקח – את שכמותו להיכל יחליף.

- **פירוק:** ilq*û* – **il-qu2-u2** "לקח" + סיומת זיקה; meḫeršu – **me-he-er-szu** "שכמותו, שווה ערכו" (64); **a-na** – "להיכל"; **__e2-gal-lim** – F7 **i-ri-a-ab**.
- **תרגומים:** CDLI: "took (another slave of) equal value for the palace shall restore".
- **הערות:** meḫru = **שכמותו** (64; חמורבי 2530′): ילד אחר כמותו. F7 **יחליף**.

§36 (119–122): הנצירה שאבדה בלי פריצה

119

szum-ma _lu2_ bu-sze-szu a-na na-ap-t,a3-ri a-na ma-s,a-ar-tim

N: šumma awīlum bušēšu ana napṭarim ana maṣṣartim

> אם איש את חפציו לנַפְטָרו לנצירה

- **פירוק:** bušēšu – **bu-sze-szu**; **szum-ma _lu2_** – F1; buš*û*) "חפציו, מטלטליו" ana – **a-na na-ap-t,a3-ri** napṭarim "לנפטרו" (type of) acquaintance, guest-friend)" CDA"; maṣṣartim – **a-na ma-s,a-ar-tim** "לנצירה, לשמירה".
- **כתבי יד:** B obv. ii 24–25.a′ **bu-sze-e-szu a-na na-ap-t,a3-ri-im**.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man his goods to a napṭaru for safekeeping".

- **הקבלה:** [equivalent] כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמֹר וְגֻנַּב מִבֵּית הָאִישׁ (שמות כב:ו) – הפיקדון; maṣṣartu / לִשְׁמֹר.
- **הערות:** F25 maṣṣarūtum/maṣṣartum = נצירה (לא שמר, פיקדון). buššû = חפצים (לא כלים, שהיה מייצר את ההד של שמות כב:ו; ולא נכסים, שהוא makkūrum בחמורבי). napṭaru – מתועתק נָפְטָרוּ ומנוקד **תמיד** (לא מנוקד הוא נקרא "נִפְטְרוּ", מתו): אורח־ידיד, אולי מי שמארח סוחרים.

120

id-di-in-ma _e2_ la pa-li-isz si-ip-pu la ha-li-isz

N: iddinma bitum la pališ sippu la ḫališ

> נתן, והבית לא פָּלוּשׁ, הסף לא מגורד,

- **פירוק:** id-di-in-ma – iddin + -ma; e2 – bītum "הבית" (נושא); la pa-li-isz – lā pališ "לא פלוש, לא פרוץ"; si-ip-pu – sippu "מזוזה, סף (מסגרת הדלת)"; la ha-li-isz – lā ḫališ "לגרד" סטטיב) "לא מגורד".
- **כתבי יד:** _e2_-tum .B
- **תרגומים:** ",CDLI: "gave, and he (the napṭaru)—the house not broken into, the doorjamb not scraped.
- **הקבלה:** [cognate] סַף = sippu ↔ בְּתִתָּם סְפָם אֶת סְפִּי (יחזקאל מג:ח); [equivalent] אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב (שמות כב:א) – סימני פריצה.
- **הערות:** renderings §6: sippu = סף, palāšu = פלש (חמורבי פָּלַשׁ); סטטיב = פָּלוּשׁ (בינוני פעול, מנוקד). מחתרת שמור.

121

a-ap-tum la na-as3-ha-at bu-sze-e ma-s,a-ar-tim

N: aptum la nasḫat bušē maṣṣartim

> החלון לא נָסוּחַ – את חפצי הנצירה

- **פירוק:** a-ap-tum – aptum "חלון"; la na-as3-ha-at – lā nasḫat "לעקור" סטטיב 3 נקבה) nasāḫu) "לא נעקר"; bu-sze-e ma-s,a-ar-tim – bušē maṣṣartim "חפצי הנצירה".
- **תרגומים:** "CDLI: "the window not forced—the goods for safekeeping.
- **הערות:** renderings §6 aptum = חלון; nasāḫu = נסח (קורפוס, הנחיות §6.7): נָסוּחַ (בינוני פעול, מנוקד).

122

sza id-di-nu-szum uh-ta-li-iq bu-se-e-su i-ri-a-ab-szum

N: ša iddinušum uḫtalliq bušēšu iriabšum

> אשר נתן לו איבד – את חפציו יחליף לו.

- **פירוק:** sza id-di-nu-szum – "אשר נתן לו" (סיומת זיקה -šum); ḫalāqu D – uh-ta-li-iq פרפקט 3 יחיד "איבד"; iriab + -šum – i-ri-a-ab-szum; bušēšu – bu-se-e-su "לו".

- **כתבי יד:** i-ri-a-ab A rev. i 17 (בלי -šum); uh-ta-al-li-iq bu-sze-e-szu B.
- **תרגומים:** CDLI: "which he gave to him has let go lost, his goods shall replace for him.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְאִם גָּנֹב יִגָּנֵב מֵעִמּוֹ יְשַׁלֵּם לְבָעָלָיו (שמות כב:יא) – השומר שנגנב מעמו משלם; [divergence] כאן הכלל: אין סימני פריצה – השומר משלם; יש פריצה (§37) – נשבע ופטור.
- **הערות:** חמורבי: uḫtalliq איבד; F7 יחליף.

§37 (123–128): הבית שנבזז – השבועה בפתח תישפך

123

szum-ma _e2 lu2_ lu-uq-qu2-ut it-ti bu-sze-e _lu2_ ma-s,a-ar-tim

N: šumma bit awīlim luqqut itti bušē awīl maṣṣartim

> אם בית איש נבזז, עם חפצי איש הנצירה

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; bīt awīlim – "בית איש"; e2 lu2 – luqqut; lu-uq-qu2-ut – laqātu D סטטיב; it-ti – "עם"; bušē awīl maṣṣartim – "חפצי איש הנצירה"; bu-sze-e _lu2_ ma-s,a-ar-tim – "נלקט, נשדד"; (המפקיד).
- **כתבי יד:** it-ti ma-s,a-ar-tim A rev. i 18 (בלי awīl bušē).
- **תרגומים:** CDLI: "If the man's house has been burglarized, and along with the goods which the depositor.".
- **הערות:** laqātu הוא הקוגנט של לקט, אבל ב־D (luqqutu) "לבזוז"; נבזז לפי המובן, והקוגנט כאן בהערה בלבד (לוקט היה נקרא "נאסף"). awīl maṣṣartim "איש הנצירה" – בעל הפיקדון.

124

sza id-di-nu-szum hu-lu-uq be-el _e2_ ha-li-iq

N: ša iddinušum ḫuluq bēl bitim ḫaliq

> אשר נתן לו – אבדת בעל הבית אבודה,

- **פירוק:** sza id-di-nu-szum – "אשר נתן לו"; ḫuluq – hu-lu-uq "אבדת" (ḫulqu בסמיכות); be-el _e2_ – bēl bītim "בעל הבית" (F17); ḫaliq – ha-li-iq סטטיב 3 יחיד (ḫalāqu) "אבודה".
- **תרגומים:** CDLI: "gave to him, a loss the owner of the house incurred",.
- **הקבלה:** [equivalent] עַל כָּל אֲבֵדָה אֲשֶׁר יֹאמַר כִּי הוּא זֶה (שמות כב:ח); [cognate] bēl bītim = בַּעַל הַבַּיִת ↔ וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים (שמות כב:ז).
- **הערות:** ḫulqum = F22 אבדה, ḫalāqu = F17 אבד; בעל הבית. כלומר: גם רכושו של השומר אבד יחד עם הפיקדון.

125

be-el _e2_-tim i-na _ka2_ {d}tiszpak ni-isz _dingir_ i-za-kar-szum-ma

N: bēl bitim ina bāb tišpak niš ilim izakkaršumma

בעל הבית בפתח תִּישְׁפַּךְ את חיי האל יזכיר לו:

- **פירוק:** be-el _e2_-tim – bēl bītim; i-na _ka2_ {d}tiszpak – ina bāb Tišpak (בפתח (שער המקדש של"; nīš ilim – תישפך"; ni-isz _dingir_ "חיי האל"; zakāru – i-za-kar-szum-ma "להזכיר (שבועה)" הווה 3 יחיד + šum- "לו" + ma-.
- **כתבי יד:** i-na _e2_ {d}tiszpak "**בבית** תישפך" (במקדש), לא "בשער"; A rev. i 20 – _ka2 _B rev. i 3 "שער". הנוסח המאוחד הולך אחרי B.
- **תרגומים:** CDLI: "the owner of the house at the gate of Tišpak an oath shall swear to him.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ (שמות כב:ז) – **אותו מקרה, אותו צד** (בעל הבית השומר), אותה הכרעה בשבועה לפני האל; [equivalent] שְׁבֻעַת יְהוָה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם (שמות כב:י); [equivalent] וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ (דברים כא:יט) – השער כמקום משפט.
- **הערות:** F13 את חיי האל יזכיר; F12 = maḫar ilim – כאן אין maḫar ilim אלא המקום: פתח המקדש.
- **החלטה:** bābu = פֶּתַח (בפתח תישפך), ו־abullu "שער העיר" = שער (§51–52), כדי לשמור על שתי מילים אכדיות נפרדות. תישפך – אל העיר אשנונה (תִּישְׁפַּךְ, §6 renderings). אֶל הָאֱלֹהִים שמור.
- **הערת שוליים:** "בפתח תישפך" (ב־A: "בבית תישפך") – במקדש אל העיר. השוו וְנִקְרַב בַּעַל הַבַּיִת אֶל הָאֱלֹהִים (שמות כב:ז): גם שם בעל הבית השומר נשבע שלא שלח ידו.

126

it-ti bu-sze-e-ka bu-szu-ia lu-u2 ha-al-qu2

N: itti bušēka bušūya lu ḫalqū

"עם חפציך חפציי אכן אבדו,

- **פירוק:** it-ti bu-sze-e-ka – "עם חפציך"; bušûya – bu-szu-ia "חפציי"; lū – lu-u2 (הדגשה עם סטטיב: "אכן"); ḫalqū – ha-al-qu2 (סטטיב רבים) "אבודים".
- **כתבי יד:** bu-szu-ia hal-qu2 i-wi-tam A rev. i 21 (בלי iwītam; lū של 127 כבר כאן).
- **תרגומים:** CDLI: ""With your goods my own goods have gone lost.";.

127

i-wi-tam u3 sa3-ar-tam la e-pu-szu i-za-kar-szum-ma

N: iwitam u sartam la ēpušu izakkaršumma

עוולה ושקר לא עשיתי" – יזכיר לו,

- **פירוק:** i-wi-tam – iwītam "עוולה, רמייה"; u3 sa3-ar-tam – sartam "שקר, הונאה" (מן sarāru); la e-pu- – lā ēpušu "לא עשיתי" (1 יחיד + סיומת זיקה של השבועה); szu = 125 = i-za-kar-szum-ma.
- **כתבי יד:** u3 sa3-ar-tam la e-pu-szu i-za-kar-szum-ma mi-im-ma A rev. i 22.
- **תרגומים:** CDLI: "a fraud or misdeed I have not committed"; thus shall he swear to him, and.".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ (שמות כב:י) – תוכן השבועה: לא מעלתי.
- **הערות:** sarāru / sartu = שיקר / שקר (חמורבי T6). epēšu = עשה.

128

mi-im-ma e-li-szu u2-ul i-szu

N: mimma elišu ul išu

> ודבר עליו אין לו.

- **פירוק:** = 73–74, 80.
- **כתבי יד:** e-li-szu u2-ul i-szu A rev. i 23.a.
- **תרגומים:** CDLI: "a claim against him he has none.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְלָקַח בָּעָלָיו וְלֹא יְשַׁלֵּם (שמות כב:י).
- **הערות:** ה־u מתרגם את ה־ma של 127.

§38 (129–130): קדימת האח בקניית חלק

129

szum-ma i-na at-hi-i isz-te-en zi-it-ta-szu a-na _ku3-babbar_ i-na-ad-di-in

N: šumma ina aṯḫî ištēn zittašu ana kaspim inaddin

> אם מן האחים אחד את חלקו בכסף יתן,

- **פירוק:** i-na at-hi-i – ina aṯḫî "מבין האחים (השותפים)" (aṯḫû "אחים, עמיתים" – ריבוי של aḫu בתבנית מיוחדת); isz-te-en – "אחד"; zi-it-ta-szu – zittašu "חלקו"; a-na _ku3-babbar_ i-na-ad-di-in – ana kaspim inaddin "בכסף יתן" (= ימכור).
- **תרגומים:** CDLI: "If, in a partnership, one his share for silver intends to sell,".
- **הערות:** F5 ana kaspim nadānu = נתן בכסף (= מכר; מכר של התורה שמור לפירוש); zittu = חלק (חמורבי).

130

u3 a-hu-szu sza-ma-am ha-sze-eh qa2-ab-li-it sza-ni-i-im u2-ma-al-la

N: u aḫušu šâmam ḫašeḫ qablit šanîm umalla

> ואחיו לקנות חפץ – *את הצעת האחר* ימלא.

- **פירוק:** u3 a-hu-szu – "ואחיו"; šâmam – sza-ma-am "לקנות" (שם הפועל); ḫašeḫ – ha-sze-eh (ḫašāḫu "לרצות, להיזקק" סטטיב) "רוצה, חפץ"; qablīt šanîm – qa2-ab-li-it sza-ni-i-im "האמצע של האחר" (qablītu "מרכז, אמצע"); malû D – u2-ma-al-la "ימלא" (27).
- **כתבי יד:** A rev. i 24–25.a בלי u.
- **תרגומים:** CDLI: "and his partner wishes to buy, any outside offer he shall match.".
- **הקבלה:** [equivalent] וּבָא גֹּאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו (ויקרא כה:כה) – זכות הקדימה של הקרוב (הצעה שלנו); [equivalent] קְנֵה לְךָ אֶת שָׂדִי ... כִּי לְךָ מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה לִקְנוֹת (ירמיהו לב:ז).
- **הערות:** ḫašāḫu = חפץ (משמעות); šâmu = קנה (חמורבי). qablīt šanîm – פשר לא ודאי ("ישווה להצעת הזר", CDLI); איטליקה; המילולי "אמצע/מחיר הביניים של האחר". malû D = מילא (27).

§39 (131–132): גאולת בית שנמכר

131

szum-ma _lu2_ i-ni-isz-ma _e2_-su a-na _ku3-babbar_ it-ta-di-in

N: šumma awīlum inišma bissu ana kaspim ittadin

> אם איש נחלש, ואת ביתו בכסף נתן,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; i-ni-isz-ma – enēšu "להיחלש, להתרושש" עבר 3 יחיד + -ma; e2-su – bīssu- "בית"; a-na _ku3-babbar_ it-ta-di-in – "בכסף נתן" (F5).
- **תרגומים:** CDLI: "If a man became impoverished and his house for silver has sold,".
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ (ויקרא כה:כה) – העני שמכר; [equivalent] וְאִישׁ כִּי יִמְכֹּר בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ עַד תֹּם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ (ויקרא כה:כט) – **מכירת בית וזכות גאולתו**.
- **הערות:** enēšu – בחמורבי D = **החלישׁ** (T6); כאן G "נחלש" (= התרושש): אותו שורש עברי, והמובן "העני" בהערה. **מכר**, **גאל** (ויקרא כה) אינם הפעלים האכדיים.

132

u4-um sza-a-ia-ma-nu i-na-ad-di-nu be-el _e2_-tim i-pa-t,a3-ar

N: ūm šayyāmānum inaddinu bēl bitim ipaṭṭar

> ביום אשר הקונה יתן – בעל הבית יפטור.

- **פירוק:** u4-um – ūm "ביום (ש־)"; sza-a-ia-ma-nu – šāyyāmānum "הקונה"; i-na-ad-di-nu – inaddinu (הווה + סיומת זיקה) "יתן (= ימכור)"; be-el _e2_-tim – bēl bītim "בעל הבית" (הבעלים הקודם); i-pa- paṭāru "לפדות, להתיר" הווה 3 יחיד + t,a3-ar.
- **תרגומים:** CDLI: "whenever the buyer offers it for sale, the owner of the house shall (have the right to) redeem it.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְהָיְתָה גְּאֻלָּתוֹ עַד תֹּם שְׁנַת מִמְכָּרוֹ (ויקרא כה:כט) – [divergence] בתורה זכות הגאולה מוגבלת בשנה (בית בעיר חומה); כאן היא קמה בכל עת שהקונה בא למכור.
- **הערות:** חמורבי: šāyyāmānum **הקונה**; paṭāru **יפטור** (T4: "יפדה"); **פדיון** שמור. bēl bītim – כאן הבעלים המקוריים: "בעל הבית" בפי החוק.

§40 (133–134): הקונה שלא כונן את המוכר

133

szum-ma _lu2 sag-ir3 geme2 gu4_ u3 szi-ma-am ma-la i-ba-szu-u2

N: šumma awīlum wardam amtam alpam u šīmam mala ibaššû

> אם איש עבד, אמה, שור, וכל מְקֻנַּת מחיר אשר יש

- **פירוק:** sag-ir3 geme2 gu4 – wardam amtam alpam "עבד, אמה, שור" (מושאים); szum-ma _lu2_ – F1; u3 szi-ma-am – *šī*mam "קנייה, סחורה קנויה" (*šī*mu "מחיר; קנייה"); ma-la i-ba-szu-u2 – mala iba*šši* "ככל אשר יש".
- **כתבי יד:** i-ba-asz-szu-u2 B.
- **תרגומים:** "If a man a slave, a slave woman, an ox, or any other purchase",CDLI:".
- **הערות:** מחיר = *šī*mu (חמורבי §2); כאן במובן "דבר שנקנה במחיר": מִקְנַת מחיר (על פי מִקְנַת כֶּסֶף, בראשית יז:יב), כדי לשמור את מחיר לאותה מילה.

134

i-sza-am-ma na-di-na-nam la u2-ki-in szu-ma szar-ra-aq

N: išāmma nādinānam la ukin šûma šarrāq

> קנה, ואת המוכר לא כונן – הוא הוא גַּנָּב.

- **פירוק:** i-sza-am-ma – *šâ*mu עבר 3 יחיד + na-di-na-nam – n*ā*din*ā*nam- "המוכר (הנותן)"; ma; la u2-ki- – l*ā* ukīn (*kâ*nu D "לכונן, להוכיח") "לא כונן (לא הביא)"; szu-ma – *šū* + -ma "הוא (עצמו)"; szar-ra-aq – *š*arr*ā*q (סטטיב של *š*arr*ā*qum "גנב הוא"); in – "לכונן, להוכיח").
- **תרגומים:** ".CDLI: "bought, but the seller cannot establish, it is he who is a thief.".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם הִמָּצֵא תִּמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה (שמות כב:ג) – המחזיק בגנבה; [divergence] כאן הוא "גנב" אם לא יציג את המוכר.
- **הערות:** כונן = F20 kunnu; גַּנָּב = F21 *š*arr*ā*qum; חמורבי: n*ā*din*ā*num המוכר, *š*arr*ā*q idd*â*k גַּנָּב הוא, יהרג (402). השוו חמורבי §9–10 (מן הזיכרון). הוא הוא – ההדגשה של *šū*ma.

§41 (135–136): שכר האורח במוכרת השכר

135

szum-ma _u-bar_ na-ap-ta-rum u3 mu-du-u2 _kasz_-szu i-na-ad-di-in

N: šumma ubarum napṭarum u mudû šikaršu inaddin

> אם אורח, נַפְטָרוּ ומוֹדָע את שֶׂכָרוֹ יתן,

- **פירוק:** u-bar – ub*ā*rum "תושב זר, אורח" (CDA "(resident) alien"); na-ap-ta-rum – napṭarum (119); u3 – "ואת"; mu-du-u2 – mud*û* "מכר, מוֹדָע" (מן ed*û* "לדעת"); kasz-szu – *š*ikar*š*u "שכרו (הבירה שלו)"; i-na-ad-di-in – inaddin "יתן (= ימכור)".
- **תרגומים:** ",CDLI: "If a foreigner, a napṭaru, or a mudû his beer would sell.".
- **הקבלה:** [cognate] מוֹדָע = mud*û* ↔ וּלְנָעֲמִי מֹיָדָע (מוֹדָע) לְאִישָׁהּ (רות ב:א) – אותו שורש (ידע) ואותה תבנית של "מכר"; [equivalent] גֵּר ~ ub*ā*ru (תושב זר) – מן הזיכרון; לא בשורה.
- **הערות החלטות:** אורח = ub*ā*ru (גֵּר היה מקדים את ההשוואה לדיני הגר); מוֹדָע = mud*û* [cognate]; *š*ikaru = שֶׂכָר (חמורבי, מנוקד: שָׂכָר "שכר עבודה" הוא id*ū*); נַפְטָרוּ = napṭaru (מנוקד). ו – u־ה ("ו־", כאן במובן "או").

136

sa-bi-tum ma-hi-ra-at i-il-la-ku _kasz_ i-na-di-in-szum

N: sābitum maḫirat illaku šikaram inaddinšum

> מוכרת השכר בשער ההולך את השכר תתן לו.

- **פירוק:** sa-bi-tum – sābītum; ma-hi-ra-at – maḫīrat (maḫīru) "בשער (של)" "שער השוק", יחסת מושא של אופן); i-il-la-ku – illaku (alākum) "ההולך" + סיומת זיקה); kasz – šikaram; i-na-di-in-szum – inaddinšum "תתן לו".
- **כתבי יד:** si-ka-ra-am i-na-ad-<<ta>>-di-szum (סימן עודף) B rev. i 15–16.
- **תרגומים:** CDLI: "the woman innkeeper at the current rate the beer shall sell for him.".
- **הערות:** maḫīru "שער השוק" = שַׁעַר – כמו בחמורבי (לפי שַׁעֲרֵיהֶם 960′, שַׁעַר הַשֵּׂכָר 1214′), שבו גם abullu = שער (516′, 1035′); כך גם כאן (§51–52). מחיר הוא šīmu. F5 תתן לו. מוכרת השכר מוכרת בשביל הזר, כמתווכת.

§42 (137–139): אף, עין, שן, אוזן, לחי

137

szum-ma _lu2_ ap-pi _lu2_ is-su-uk-ma it-ta-ki-is

N: šumma awīlum appi awīlim iššukma ittakis

> אם איש את אף איש נשך וקצץ,

- **פירוק:** szum-ma _lu2_ – F1; ap-pi _lu2_ – appi awīlim "אף איש" (appu "אף", סמיכות, יחסת מושא); is-su-uk-ma – našāku "לנשוך" עבר 3 יחיד (išši)uk; it-ta-ki-is – nakāsu- + ma "לקצוץ, לחתוך" פרפקט 3 יחיד.
- **כתבי יד:** ap-pi A rev. i 32 ap-pe; B rev. i 17.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man the nose of a man bit and has cut it off",.
- **הקבלה:** נָשַׁךְ = našāku [cognate]; עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל [divergence] (שמות כא:כד) – **ברשימת האיברים של אשנונה כל פגיעה נפדית בכסף**; התורה (וחמורבי §196–201 לבני איש) – גמול בגוף; וְאִישׁ כִּי יִתֵּן מוּם בַּעֲמִיתוֹ כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ [equivalent] (ויקרא כד:יט).
- **הערות:** renderings §6.1 našāku = נשך; חמורבי nakāsu = קצץ (יקצצו). קצץ אינו הפועל של דברים כה:יב (וְקַצֹּתָה, קצץ/קצה – קרוב). האף אינו נזכר בתורה ברשימת החבלות.
- **הערת שוליים:** §42–48: תעריף של כסף לכל איבר – אף (מנה), עין (מנה), שן (חצי מנה), אוזן (חצי מנה), מחיצת לחי (עשרה שקלים), אצבע, יד, רגל, עצם הבריח. בתורה: עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן יָד תַּחַת יָד רֶגֶל תַּחַת רָגֶל (שמות כא:כד). בחוקי חמורבי לבני איש – גמול בגוף, ולמסכן – כסף.

138

ma-na ku3-babbar i3-la2-e igi 1(disz) ma-na zu2 1/2(disz) ma-na (disz)1

N: 1 mina kaspam išaqqal inu 1 mina šinnu 1/2 mina

מנה כסף ישקול; עין – מנה; שן – חצי מנה;

- **פירוק:** ma-na ku3-babbar i3-la2-e – F6 (disz)1 (מנה כסף); īnu – igi "עין"; šinnu – zu2 "שן"; ma-na (disz)1/2 – "חצי מנה".
- **תרגומים:** CDLI: "1 mina of silver he shall weigh out; an eye: 1 mina; a tooth: 1/2 mina".
- **הקבלה:** עין = īnu, šinnu [cognate] – שן ↔ עַיִן תַּחַת עַיִן שֵׁן תַּחַת שֵׁן (שמות כא:כד) – [divergence] כסף, לא גמול; [equivalent] וְכִי יַכֶּה אִישׁ אֶת עֵין עַבְדּוֹ ... וְאִם שֵׁן עַבְדּוֹ ... יַפִּיל (שמות כא:כו–כז) – העין והשן בצמד, כמו כאן.
- **הערות:** F30 (עין, שן [cognate]). הקיצור "עין – מנה" שומר את סגנון הרשימה (בלי פועל).

139

_uz-nu _1/2(disz) ma-na_ me-he-es, le-tim _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e

N: uznu 1/2 mina meḫeṣ lētim 10 šiqil kaspam išaqqal

אוזן – חצי מנה; מְחִיצַת לחי – עשרה שקלי כסף ישקול.

- **פירוק:** uz-nu – uznu "אוזן"; me-he-es, le-tim – meḫeṣ lētim "מכת לחי" (meḫṣu "מכה", מן maḫāṣu, בסמיכות lētu "לחי"); gin2 ku3-babbar i3-la2-e – F6 (u)1.
- **כתבי יד:** me-be-es, B rev. i 19.b–20 (טעות סופר: be ל־ḫe).
- **תרגומים:** CDLI: "an ear: 1/2 mina; a slap to the cheek: 10 shekels of silver he shall weigh out".
- **הקבלה:** מָחַץ = maḫāṣu [cognate], לְחִי = lētu ↔ בַּשֶּׁבֶט יַכּוּ עַל הַלְּחִי אֵת שֹׁפֵט יִשְׂרָאֵל (מיכה ד:יד) – מכת הלחי כעלבון; אֹזֶן = uznu [cognate].
- **הערות:** F29: maḫāṣu = מחץ; שם העצם meḫṣu = מחיצת (מְחִיצַת "מכת", מאותו שורש; מנוקד, כדי שלא ייקרא מְחֻצַת "קיר מפריד"). הכה שמור. חמורבי §202–205 (מכת לחי, מן הזיכרון): בן איש שמחץ לחי בן איש – שישים שקל; כאן עשרה.

§43 (140–141): אצבע

140

szum-ma _lu2_ u2-ba-an _lu2_ it-ta-ki-is

N: šumma awīlum ubān awīlim ittakis

אם איש את אצבע איש קצץ,

- **פירוק:** u2-ba-an _lu2_ – ubān awīlim "אצבע איש"; it-ta-ki-is – = 137.
- **כתבי יד:** u2-ba-an a-wi-lim B rev. i 21.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man the finger of a man has cut off",
- **הקבלה:** [equivalent] וַיְקַצְּצוּ אֶת בְּהֹנוֹת יָדָיו וְרַגְלָיו (שופטים א:ו) – קציצת אצבעות (בעונש מלחמה).
- **הערות:** ubānu = אצבע (חמורבי 1454').

141

ma-na ku3-babbar i3-la2-e (disz)2/3

N: 2/3 mina kaspam išaqqal

> שני שלישי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** (disz)2/3 ma-na – *šittīn* mana "שני שלישי מנה" (40 שקל); F6.
- **כתבי יד:** _[n] ma#-na – B rev. i 22 – המספר שבור ב־B.
- **תרגומים:** CDLI: "2/3 mina of silver he shall weigh out.".
- **הערות:** F6 – שברים: **שני שלישי מנה כסף** = 146, 151, 174 (180 בהמשך שורה).

§44 (142–143): יד

142

?szum-ma _lu2_ a-wi-lam i-na su-qi2-im

N: šumma awīlum awīlam ina sūqim

> אם איש את איש בַּשּׁוּק?

- **פירוק:** a-wi-lam – awīlam (מושא); i-na su-qi2-im? – ina *sūqim* "ברחוב" (קריאה לא ודאית).
- **כתבי יד:** **קורא אחרת:** i-na ik?-x-x (אולי ina ekletim "בחושך"?, או מילה אחרת); A rev. i 36.b–B rev. i 23.a; C i-[na ...]; שבור. *sūqim* של הנוסח המאוחד אינו ודאי (? בתעתיק המאוחד).
- **תרגומים:** CDLI: "If a man a man in the street (?)".
- **הערות:** *sūqu* = **שׁוּק** "רחוב" (חמורבי T6, מנוקד **בַּשּׁוּק**), עם **?** של התעתיק. awīlum awīlam = **איש את איש** (חמורבי 2908').

143

_is2-ki-im-ma _szu_-su isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e

N: iskimma qāssu ištebir 1/2 mina kaspam išaqqal

> *דחף*, ואת ידו שבר – חצי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** iskim – is2-ki-im-ma (?sakāpu) "לדחוף, להפיל"; צורה לא ודאית) + qāssu- – szu-su "ידו"; ma; isz- – *šebēru* פרפקט 3 יחיד "שבר"; te-ber5 – F6 (disz)1/2 ma-na ku3-babbar i3-la2-e – **חצי מנה כסף**.
- **כתבי יד:** esz3#-[te]-ber5 (iskin!); C obv. 1.b–2′ is3#-ki-in-ma – B rev. i 23.b–24.
- **תרגומים:** CDLI: "knocked down, and his hand has broken, 1/2 mina of silver he shall weigh out.".
- **הקבלה:** [equivalent] יָד תַּחַת יָד (שמות כא:כד) – [divergence] כסף, לא גמול; *šebēru* [cognate] = שָׁבַר ↔ שָׁבָר תַּחַת שָׁבָר (ויקרא כד:כ).
- **הערות:** F30 *šebēru* = **שבר**. "knocked down" – CDLI; "iskim"; **דחף** באיטליקה. **הפיל** נדחה (= maqātu Š, renderings §4).

§45 (144): רגל

144

_szum-ma _giri3_-szu isz-te-ber5 _1/2(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e

N: šumma šēpšu ištebir 1/2 mina kaspam išaqqal

> אם את רגלו שבר – חצי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** giri3-szu – *šēpšu* "רגלו"; isz-te-ber5 – "שבר".
- **כתבי יד:** esz3-te-ber5 שבור; B rev. i 25 ′C obv. 3–4.
- **תרגומים:** "If he his foot he has broken, 1/2 mina of silver he shall weigh out.".CDLI
- **הקבלה:** רֶגֶל תַּחַת רֶגֶל (שמות כא:כד) – [equivalent] כסף [divergence].
- **הערות:** חמורבי: ואת רגלו שבר (′2855).

§46 (145–146): עצם הבריח

145

szum-ma _lu2_ a-wi-lam im-ha-as,-ma ki-ir-ra-szu isz-te-ber5

N: šumma awīlum awīlam imḫaṣma kirrašu ištebir

> אם איש את איש מחץ, ואת עצם בריחו שבר,

- **פירוק:** im-ha-as,-ma – *maḫāṣu* עבר 3 יחיד + ma; ki-ir-ra-szu – *kirrašu-* "עצם בריחו" (kirru II "עצם הבריח"); isz-te-ber5 – "שבר".
- **כתבי יד:** ha-x-x-szu **קורא** – איבר אחר (שם עצם המתחיל ב־*ḫa-*), לא A rev. i 39′ kirrašu; C obv. 5–6.a′ szum-ma _lu2 lu2_ im-ha-as,-ma ki-ir-ra-szu esz3-te-ber5. הנוסח המאוחד הולך אחרי C.
- **תרגומים:** "If a man a man struck and collarbone has broken.",CDLI
- **הקבלה:** [cognate] מָחַצְתִּי וַאֲנִי אֶרְפָּא (דברים לב:לט) – *maḫāṣu* = מָחַץ; [equivalent] וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ בְּאֶבֶן אוֹ בְאָגְרֹף (שמות כא:יח) – התורה: וְהִכָּה.
- **הערות:** F29 *maḫāṣu* = מחץ; הכה שמור. kirru (עצם הבריח) הוא מילה אחרת מ־kirru (כד, §27–28).

146

ma-na ku3-babbar i3-la2-e (disz)2/3

N: 2/3 mina kaspam išaqqal

> שני שלישי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** = 141.
- **כתבי יד:** _1/3(disz) ma-na_C obv. 6.b′ – "שליש מנה" (CDLI: "variant 1/3 mina"); A rev. i 40.a "שני שלישים". הנוסח המאוחד הולך אחרי A.
- **תרגומים:** "2/3 mina of silver he shall weigh out.".CDLI

§47 (147–148): בהתכתשות

147

szum-ma _lu2_ i-na szi-ge-esz3-tim

N: šumma awīlum ina šigištim

> אם איש *בהתכתשות*

- **פירוק:** i-na szi-ge-esz3-tim – ina *š*igi*š*tim (CDA *š*igi*š*tu "slaughter, killing"; בהקשר: "תגרה, התכתשות"?).
- **כתבי יד:** szi-ge-esz3-tim ′C obv. 7; i-na x x x-tim A rev. i 40.b.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man in the course of a fray".
- **הקבלה:** [equivalent] וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים (שמות כא:יח) – תגרה בין שניים; ראו 149.
- **הערות:** משמעות *š*igi*š*tu כאן לא ודאית ("שחיטה, הרג" במילון אינו מתאים לקנס של עשרה שקלים); איטליקה. מריבה ו־ריב נדחו (יְרִיבֻן שמור ל־שמות כא:יח, והשורש קרוב אליו); מהומה שמור (דברים כח).

148

_lu2_ ik?-te-el _1(u) gin2 ku3-babbar i3-la2-e_

N: awīlam iktel 10 šiqil kaspam išaqqal

> איש *פגע*? – עשרה שקלי כסף ישקול.

- **פירוק:** ik?-te-el – lu2 – awīlam; ?k- ʾ -l, הסימן הראשון לא ודאי); F6.
- **כתבי יד:** ik-te-el A rev. i 41 (ודאי); ik?-te-el ′C obv. 8.
- **תרגומים:** CDLI: "on a man should inflict(?) any other injuries(?), 10 shekels of silver he shall weigh out".
- **הערות:** הפועל לא פוענח: **פגע?** – ניחוש לפי ההקשר (חבלה קלה, עשרה שקלים כמחיצת לחי). פצע נדחה: בחמורבי הוא שם העצם simmu (2562′). [equivalent] פֶּצַע תַּחַת פָּצַע (שמות כא:כה) – אם הניחוש נכון; בטבלת ההקבלות "ניחוש".

§47a (149–151): בן איש שמת בקטטה

149

szum-ma _lu2_ i-na re-es3-ba-tim

N: šumma awīlum ina resbatim

> אם איש בקטטה

- **פירוק:** i-na re-es3-ba-tim – ina risbatim "בקטטה, בתגרת ידיים" (CDA risbatu "brawl", מן rasābu "להכות").
- **כתבי יד:** ′C obv. 9 בלבד (A ו־B אינם מכילים את §47a).
- **תרגומים:** CDLI: "If a man, in the course of a brawl",.

- **הקבלה:** [equivalent] וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ (שמות כא:יח) – **אותו מצב משפטי: הרג (או חבלה) בתגרה, בלי כוונה;** [equivalent] וְכִי יִנָּצוּ אֲנָשִׁים (שמות כא:כב); [equivalent] בִּבְלִי דַעַת (דברים יט:ד).
- **הערות: החלטה:** risbatu = קטטה (לא ריב/מריבה, יריבן שמור; לא מצה, ינצו שמור). = חמורבי §206 (2560′): ina risbatim בְּקִטְטָה – אותה מילה, אותה עברית; שם המכה נשבע "בדעת לא מחצתי" ומשלם לרופא, וב־§207 על מוות – חצי מנה כסף לבן איש (מן הזיכרון).

150

dumu lu2_ usz-ta-mi-it_

N: mār awīlim uštamit

> בן איש המית,

- **פירוק:** dumu lu2 – mār awīlim (מושא); usz-ta-mi-it – mâtu Š.
- **כתבי יד:** C obv. 10′.
- **תרגומים:** CDLI: "a son of a man has caused to die",.
- **הקבלה:** [cognate] וְהַמִּית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה (שמות כא:כט) – uštamit = הֵמִית; [divergence] מַכֵּה אִישׁ וָמֵת מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב) – **בתורה ההורג בלי כוונה נס לעיר מקלט (כא:יג), ואין כופר לרוצח (במדבר לה:לא); באשנונה – משלם כסף.**
- **הערות:** mâtu Š = המית – "גרם למותו", בלי כוונה (לעומת dâku "הרג").

151

ma-na ku3-babbar i3-la2-e (disz)2/3

N: 2/3 mina kaspam išaqqal

> שני שלישי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** = 141.
- **כתבי יד:** C obv. 11′.
- **תרגומים:** CDLI: "2/3 mina of silver he shall weigh out".
- **הקבלה:** [divergence] וְלֹא תְקַחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ אֲשֶׁר הוּא רָשָׁע לָמוּת (במדבר לה:לא) – כאן המוות בקטטה נפדה בכסף, כמו במחיר השור הנגף (§54: אותו סכום, שני שלישי מנה).
- **הערות:** שני שלישי מנה – אותו סכום כמו §54 (שור נגף שהמית איש) ו־§56 (כלב), ו־§43 (אצבע!).
- **הערת שוליים:** "בן איש המית" בקטטה – ומשלם שני שלישי מנה כסף, כמו בעל השור הנגף (§54). השוו וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים וְהִכָּה אִישׁ אֶת רֵעֵהוּ (שמות כא:יח), ו־וְלֹא תְקַחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ רֹצֵחַ (במדבר לה:לא).

§48 (152–154): דין הדיינים ודבר נפשות למלך

152

_u3 a-na di-nim sza _ku3-babbar_ isz-tu _1/3(disz) ma-na_ a-di _1(disz) ma-na

N: u ana dīnim ša kaspim ištu 1/3 mina adi 1 mina

ולדין של כסף, משליש מנה עד מנה,

- **פירוק:** u3 – ו־"; a-na di-nim – ana dīnim ;"לדין" _sza _ku3-babbar – "של כסף"; isz-tu ... a-di – ištu ... adi "מ־ ... עד"; ma-na (disz)1/3 – "שליש מנה"; ma-na (disz)1 – "מנה".
- **כתבי יד:** **_A rev. i 42 isz-tu _1(disz) 1/3(disz) ma-na** – "ממנה ושליש" (?), כנראה טעות; B rev. ii 1 שבור בתחילתו.
- **תרגומים:** ",CDLI: "And for a case (involving a penalty) of silver from 1/3 mina to 1 mina.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם (שמות יח:כב) – **הדיינים דנים בתיקים הקטנים, והגדול עולה למלך/למשה.**
- **הערות:** דין = F35 dīnum. הסכומים של §42a–47a (שליש מנה עד מנה) – בידי הדיינים.

153

da-a-ia-nu di-nam u2-sza-ha-zu-szu-ma

N: dayyānū dīnam ušaḫḫazušuma

הדיינים את הדין יַאֲחִיזוּהוּ,

- **פירוק:** da-a-ia-nu – dayyānū "הדיינים"; di-nam – dīnam; u2-sza-ha-zu-szu-ma – aḫāzu Š "לגרום לאחוז, להחיל" הווה 3 רבים + -ma- + šu ("יאחיזו אותו בדין" = יכריעו בענייננו).
- **כתבי יד:** dayyānū – [...] di-nam; B rev. ii 2 [...] u2-sza-ha-zu-szu-ma שבור בשני העותקים, A rev. i 43 ומשוחזר בנוסח המאוחד בלי סוגריים (העברית כמותו).
- **תרגומים:** ",CDLI: "the judges the case against him shall determine; however.".
- **הקבלה:** [cognate] dayyānu = דַּיָּן ↔ אֲבִי יְתוֹמִים וְדַיַּן אַלְמָנוֹת (תהלים סח:ו).
- **הערות:** F35 הדיינים. **dīnam šūḫuzu = הָאֶחִיז דין** – הקוגנט (aḫāzu ~ אחז, חמורבי §2), בבניין הגורם: "יגרמו לו לקבל את הדין". פסק (parāsu), דן (dânu), הטיל (nadû) שמורים למילים אחרות (F14, F35).
- **הערת שוליים:** "את הדין יאחיזוהו" (dīnam šūḫuzu, "לגרום לו לאחוז בדין") – יכריעו את דינו.

154

a-wa-at na-pi2-isz-tim a-na _lugal_-ma

N: awat napištim ana šarrimma

ודבר נפשות – למלך הוא.

- **פירוק:** a-wa-at na-pi2-isz-tim – awat napištim "דבר נפשות" (awatu "דבר, עניין" בסמיכות); a-na _lugal_-ma – ana šarrim + -ma "למלך (דווקא)".
- **כתבי יד:** [... na]-pi2-isz-tim a-na _lugal_-ma; B rev. ii 3 a-wa-at na-pi2-isz-[tim ...] A rev. i 44.
- **תרגומים:** ".CDLI: "a capital case is only for the king.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ (שמות יח:כב); אֶת הַדָּבָר הַקָּשֶׁה יְבִיאוּן אֶל מֹשֶׁה (שמות יח:כו); וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי וּשְׁמַעְתִּיו (דברים א:יז); [equivalent] כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם (דברים יז:ח) – "בין דם לדם" = דיני נפשות, העולים לבית הדין העליון. [cognate] awatu ~ ... דָּבָר (equivalent), napištu = נפש.

- **הערות:** awat napišt̰im §6 renderings = **דבר נפשות**; ma-־ = **הוא**. **ההבדל:** בתורה הדבר הקשה עולה אל משה ואל "המקום אשר יבחר"; באשנונה – אל המלך.
- **הערת שוליים:** "ודבר נפשות – למלך הוא": השוו **וְהָיָה כָּל הַדָּבָר הַגָּדֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל הַדָּבָר הַקָּטֹן יִשְׁפְּטוּ הֵם** (שמות יח:כב), ו־**כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם** (דברים יז:ח).

§49 (155–156): הנתפש בעבד גנוב

155

szum-ma _lu2_ i-na _sag-ir3_ szar-qi2-im _geme2_ sza-ri-iq-tim
N: šumma awīlum ina wardim šarqim amtim šariqtim

> אם איש בעבד נגנב, באמה נגנבה,

- **פירוק:** ina wardim *š*arqim – **i-na _sag-ir3_ szar-qi2-im** "בעבד גנוב" (*š*arqu בינוני פעול של *š*ar*ā*qu); amtim *š*ariqtim – **geme2 sza-ri-iq-tim** "(ב)אמה גנובה".
- **כתבי יד:** A שבור; B rev. ii 4.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man with a stolen slave or a stolen slave woman".
- **הקבלה:** [equivalent] **אִם הִמָּצֵא תִמָּצֵא בְיָדוֹ הַגְּנֵבָה** (שמות כב:ג); [equivalent] **וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ וְנִמְצָא בְיָדוֹ מוֹת יוּמָת** (שמות כא:טז) – גניבת אדם; [divergence] כאן העבד הוא רכוש, והעונש – עבד נוסף; בתורה גונב איש – מוות.
- **הערות:** F21 *š*ar*ā*qu = **גנב**: הבינוני הפעול **נגנב** (נפעל) כדי לשמור את השורש. **ב־** של ina: "נתפש ב־" (עם).

156

it-ta-as,-ba-at _sag-ir3 sag-ir3 geme2 geme2_ i-re-ed-de
N: ittaṣbat wardum wardam amtum amtam iredde

> נתפש – עבד עבד, אמה אמה יוליך.

- **פירוק:** ṣab*ā*tu N פרפקט 3 יחיד "נתפש" – **it-ta-as,-ba-at**; wardum wardam – **sag-ir3 sag-ir3** "עבד (נושא) – עבד (מושא)"; amtum amtam; – red*û* – **i-re-ed-de** הווה 3 יחיד "יוליד"; **geme2 geme2**.
- **תרגומים:** CDLI: "has been seized, a slave a slave, a slave woman a slave woman shall lead.".
- **הקבלה:** [equivalent] **שׁוֹר תַּחַת הַשּׁוֹר** (שמות כא:לו) – "X X": כאן העבד הגנוב "מוליך" עבד נוסף (כלומר: הגנב מחזיר את העבד ועוד עבד); בתורה **שְׁנַיִם יְשַׁלֵּם** (שמות כב:ג).
- **הערות:** F23 ṣab*ā*tu N = **נתפש**. **המבנה האכדי wardum wardam** – נושא ומושא של אותה מילה – נשמר (**עבד עבד**); **כ** של k*ī*ma (F7) אינו כאן. red*û* = **הוליך**.

§50 (157–161): המושל שכלא עבד נמלט

157

szum-ma _szagina_ sza-pir6 _i7_ be-el te-er-tim ma-la i-ba-asz-szu-u2

N: šumma šakkanakkum šāpir nārim bēl têrtim mala ibaššû

> אם נציב, מושל הנהר, בעל משרה ככל אשר יש,

- **פירוק:** szagina – šakkanakkum "מושל צבאי, נציב"; sza-pir6 _i7_ – šāpir nārim "מושל הנהר (התעלות)"; be-el te-er-tim – bēl têrtim "בעל משרה, נושא תפקיד"; ma-la – mala ibaššû "ככל אשר יש".
- **כתבי יד:** [... te]-er-tim [...] A rev. ii 2–3.a; B rev. ii 6 שלם.
- **תרגומים:** "If a military governor, a governor of waterways, or any person in a position of authority, CDLI: "".
- **הערות:** šakkanakku = נצִיב (נָצִיב, מלכים א ד:יט); šāpir nārim = מושל הנהר; nārum (F33) = נהר; ממונה הוא laputtû בחמורבי); têrtu "משרה" = משרה. F17 בעל + שם עצם. (או) אינו נדרש (רשימה).

158

sag-ir3_ hal-qa-am _geme2_ ha-li-iq-tam _gu4_ hal-qa-am _ansze_ hal-qa-am_

N: wardam ḫalqam amtam ḫaliqtam alpam ḫalqam imēram ḫalqam

> עבד נמלט, אמה נמלטת, שור אבוד, חמור אבוד

- **פירוק:** hal-qa-am – ḫalqam (תואר/סטטיב של ḫalāqu, "נמלט / אבוד"), יחסת מושא; ha-li-iq-tam – ḫaliqtam (נקבה).
- **כתבי יד:** ha-al-qa2-am [...] _gu4_ ha-al-qa2 _ansze_ ha-al-qa2-am A rev. ii 3.b–4.a.
- **תרגומים:** ", CDLI: "a fugitive slave, fugitive slave woman, stray ox, or stray donkey.
- **הקבלה:** [equivalent] לֹא תִרְאֶה אֶת שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם (דברים כב:א); וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל אֲבֵדַת אָחִיךָ (דברים כב:ג) – השור והחמור התועים; [divergence] לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו (דברים כג:טז) – **באשנונה העבד הנמלט חייב לשוב לבעליו, והמחזיק בו נחשב גנב; בתורה אסור להסגיר אותו.**
- **הערות:** חמורבי: ḫalqam של עבד = נמלט (532), של דבר = האבוד (419). אותה מילה אכדית – שני תרגומים עבריים לפי הנושא (כמו בחמורבי).

159

sza _e2-gal_-lim u3 _|MASZ.KAK.EN|_ is,-ba-at-ma a-na esz3-nun-na{ki}

N: ša ekallim u muškēnim iṣbatma ana ešnunna

> של ההיכל ושל המסכן תפש, ולאשנונה

- **פירוק:** _|sza _e2-gal-lim_ u3 _|MASZ.KAK.EN – "של ההיכל ושל המסכן"; ṣabātu G עבר is,-ba-at-ma – 3 יחיד + -; a-na esz3-nun-na{ki} – ma; "לאשנונה (העיר)".
- **תרגומים:** "belonging either to the palace or to a commoner seized and to Ešnunna, CDLI: "".

- **הערות:** **ההיכל והמסכן בצמד** – רמז ליחס בין המסכן לארמון. F42, F16, F23.

160

_la ir-di-a-am i-na _e2_-szu-ma ik-ta-la u4-mi e-li _iti 1(disz)-kam

N: la irdiamma ina bitišu iktala ūmi eli warḫim ištēn

> לא הוליך, ובביתו כלא – ימים מעל ירח אחד

- **פירוק:** la ir-di-a-am – lā irdiam (עבר + ונטיב "הנה"; redû) ;i-na _e2_-szu-ma – "בביתו" + ik-ta-la- ma; u4-mi e-li _iti 1(disz)-kam_ – ūmī eli warḫim ištēn ;פרפקט 3 יחיד – kalû "ימים מעל ירח אחד".
- **כתבי יד:** la ir-di-a-am-ma A rev. ii 5.b–6.
- **תרגומים:** CDLI: "did not lead it, but in his house has detained it and more than 1 month".
- **הקבלה:** [equivalent] וַאֲסַפְתּוֹ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ (דברים כב:ב) – **בתורה זו מצווה (לאסוף אל הבית עד שיבוא הבעלים); באשנונה – מעל חודש בבית הוא גניבה.**
- **הערות:** redû = הוליך; kalû = כלא (78); warḫu = ירח (42).

161

u2-sze-te-eq-ma _e2-gal_-lum szu-ur-qa-am it-ti-szu i-ta-wi

N: ušētiqma ekallum šurqam ittišu itawwi

> העביר – ההיכל גְּנֵבָה עמו ידבר.

- **פירוק:** u2-sze-te-eq-ma – etēqu Š "להעביר (זמן)" עבר 3 יחיד + szu-ur- ma; e2-gal-lum – ekallum; qa-am – "גנבה (דבר גנוב)" (חמורבי 383 הַגְּנֵבָה); it-ti-szu – "עמו"; i-ta-wi – atwû (Gt של awû) "לדבר") הווה 3 יחיד.
- **תרגומים:** CDLI: "has let to elapse, the palace a charge of theft against him shall bring.".
- **הערות:** X atwû "לדבר גניבה עם X" = להאשים בגניבה: מילולי, **ידבר**. (dabābu = **דבר** בקורפוס; atwû כמוהו.)

§51 (162–164): עבד אשנונה לא יצא בשער

162

sag-ir3_ u3 _geme2_ sza esz3-nun-na{ki}_

N: wardum u amtum ša ešnunna

> עבד ואמה של אשנונה

- **פירוק:** sag-ir3 u3 _geme2_ – wardum u amtum; sza esz3-nun-na{ki} – "של אשנונה".
- **תרגומים:** CDLI: "A slave or slave woman belonging to (a resident of) Ešnunna".

163

sza ka-an-nam masz-ka-nam u3 ab-bu-tam sza-ak-nu
N: ša kannam maškanam u abbuttam šaknu

> אשר כבל, אזיק ובלורית שׁוּמִים (עליהם)

- **פירוק:** sza – "אשר"; kannam – ka-an-nam "כבל" (kannu; maškanam – masz-ka-nam "אזיק" (maškanu; abbuttam – u3 ab-bu-tam "בלורית (העבד)" (CDA: תסרוקת שהיא סימן עבדות); šaknū – sza-ak-nu (II סטטיב 3 רבים + סיומת זיקה) "שמים (עליהם), נושאים".
- **כתבי יד:** ma-asz-ka-nam u3 ab-bu-ut-ta-am B rev. ii 11.b–12.
- **תרגומים:** CDLI: "who fetters, shackles, or a slave hairlock bears.".
- **הקבלה:** [equivalent] וְרָצַע אָדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ (שמות כא:ו) – סימן עבדות בגוף (האוזן; כאן התסרוקת) (הצעה שלנו).
- **הערות:** abbuttu = בלורית ("ציצת שער"): סימן העבד; šakānu = שָׂם (שמור), כאן הבינוני הפעול שׂוּמִים (מנוקד). (עליהם) מוסף.

164

abul_ esz3-nun-na{ki} ba-lum be-li2-su u2-ul us,-s,i2_
N: abul ešnunna balum bēlišu ul uṣṣi

> בשער אשנונה בלי אדוניו לא יצא.

- **פירוק:** abul Ešnunna – abul esz3-nun-na{ki} "שער (העיר) אשנונה" (יחסת מושא של מקום); balum bēlišu – ba-lum be-li2-su "בלי אדוניו"; uṣṣi (waṣû הווה 3 יחיד) "לא יצא" – u2-ul us,-s,i2.
- **תרגומים:** CDLI: "through the main city-gate of Ešnunna without his owner shall not exit.".
- **הערות:** abullu "שער העיר" = שער (bābu = פתח, 125). bēlu של עבד = אדון. balum = בלי (חמורבי).

§52 (165–167): עבד שבא עם שליח

165

sag-ir3_ u3 _geme2_ sza it-ti _dumu_ szi-ip-ri-im na-as,-ru-ma_
N: wardum u amtum ša itti mār šiprim naṣruma

> עבד ואמה אשר עם שליח נצורים,

- **פירוק:** ša itti mār šiprim – sza it-ti _dumu_ szi-ip-ri-im "אשר עם בן השליחות (שליח)"; naṣrū (naṣāru סטטיב 3 רבים) "נצורים, שמורים" + ma-.
- **תרגומים:** CDLI: "A slave or slave woman who, in the safekeeping of a foreign envoy".
- **הערות:** mār šiprim = שליח (מַלְאָךְ נדחה, כדי לא לייצר הד); naṣāru = נצר (renderings §6.1).

166

abul_ esz3-nun-na{ki} i-te-er-ba-am ka-an-nam ma-asz-ka-nam_

N: abul ešnunna iterbam kannam maškanam

> בשער אשנונה בא – כבל, אזיק

- **פירוק:** i-te-er-ba-am – erēbu פרפקט 3 יחיד + ונטיב (īterbam) "בא"; abul esz3-nun-na{ki} – = 164; (פנימה)"; = 163 – ka-an-nam ma-asz-ka-nam.
- **תרגומים:** CDLI: "the main city-gate of Ešnunna has entered, fetters, shackles".
- **הערות:** erēbu = בא (59); בשער אשנונה = 164.

167

u3 ab-bu-tam isz-sza-ak-ka-an-ma a-na be-li2-szu na-s,e-er

N: u abbuttam iššakkanma ana bēlišu naṣer

> ובלורית יושַׂם (עליו), ולאדוניו נצור.

- **פירוק:** u3 ab-bu-tam – "ובלורית"; šakānu N – isz-sza-ak-ka-an-ma הווה 3 יחיד (iššakkan) "יושם" + - ma; a-na be-li2-szu – "לאדוניו"; naṣer – na-s,e-er (סטטיב 3 יחיד) "נצור".
- **תרגומים:** CDLI: "or a slave hairlock shall be made to bear, and for his owner will be guarded".
- **הערות:** šakānu N = F24 יושם (מנוקד יוּשַׂם); naṣāru = נצר.

§53 (168–170): שור שנגף שור

168

szum-ma _gu4 gu4_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it

N: šumma alpum alpam ikkimma uštamit

> אם שור את שור נָגַף והמית,

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; alpum alpam – gu4 gu4 "שור (נושא) שור (מושא)"; nakāpu – ik-ki-im-ma עבר 3 יחיד (ikkip > ikkim) לפני- :ma הידמות ל־ p (m־) + Š- – mâtu – usz-ta-mi-it עבר 3 יחיד "המית".
- **כתבי יד:** A rev. ii 13.b–14.a ו־ B rev. ii 17 – זהים.
- **תרגומים:** CDLI: "If an ox an ox gored, and has caused its death".
- **הקבלה:** [cognate] וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת (שמות כא:לה) – nakāpu = **נָגַף, הפועל של התורה עצמו בחוק הזה, ושור נושא ושור מושא** כמו בתורה; [divergence] **בתורה שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ – הבעלים נזכרים כבר בפתיחה; באשנונה "שור את שור", בלי בעלים**; [divergence] התורה: וָמֵת (קל, המת נושא); אשנונה: uštamit "המית" (גורם, השור הנוגף נושא) – אותו שורש (מות). [absent] **אין בחוקי חמורבי חוק "שור שנגף שור"** (חמורבי §250–252 – שור שנגף אדם).

- **הערות:** renderings §5–§6: nakāpu = **נגף** (מנוקד נָגַף), mâtu Š = **המית** (שמור, הקוגנט של **וְהֻמְתִּי**, שמות כא:כט). ikkip = ikkim: התעתיק של כל העותקים כותב im-ma-. **זה הדמיון המילולי הקרוב ביותר בין חוק מסופוטמי לתורה** (מן הזיכרון: Yaron; Finkelstein, The Ox That Gored; Westbrook).
- **הערת שוליים:** "אם שור את שור נגף והמית" – nakāpu הוא הקוגנט של **וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ וָמֵת** (שמות כא:לה). זהו הדמיון המילולי הקרוב ביותר בין חוק מסופוטמי לתורה; בחוקי חמורבי אין חוק כזה.

169

szi-im _gu4_ ba-al-t,im u3 _uzu gu4_ mi-tim

N: šīm alpim balṭim u šir alpim mitim

> את מחיר השור החי ואת בשר השור המת

- **פירוק:** **szi-im _gu4_ ba-al-t,im** – *šīm* alpim balṭim "מחיר השור החי" (*šīmu* בסמיכות; balṭu "חי", תואר ביחסת קניין); **u3** – "ו־"; **uzu gu4 mi-tim** – *šīr* alpim mītim "בשר השור המת" (*šīru*; mītu "מת"). UZU = "בשר".
- **כתבי יד:** **ba-al-t,im** A rev. ii 14.b; **ba-al-t,i3** B rev. ii 18.
- **תרגומים:** CDLI: "the value of the living ox and the meat of the dead ox".
- **הקבלה:** **וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּ** [equivalent] (שמות כא:לה) – **הזהות: שני שורים, חי ומת, החי מתחלק לפי ערכו בכסף (*šīm* ↔ כַּסְפּוֹ), והמת מתחלק בעצמו (*šīr alpim mītim* ↔ הַמֵּת).** [cognate] mītu = **הַמֵּת**; [equivalent] balṭu ↔ **הַחַי** (שורש אחר, אותו מושג); [divergence] אשנונה מפרשת: "**בשר** השור המת" (*šīru*), התורה סתמה **הַמֵּת**; [divergence] אשנונה מדברת על **מחיר** החי (הערכה), התורה מצווה **למכור** (**וּמָכְרוּ**) – שתי דרכים לאותה חלוקה; [equivalent] **בַּעַל הַבּוֹר יְשַׁלֵּם כֶּסֶף יָשִׁיב לִבְעָלָיו וְהַמֵּת יִהְיֶה לוֹ** (שמות כא:לד) – המת כרכוש שמתחלק או נשאר.
- **הערות:** renderings §6.1: *šīmum* = **מחיר** (חמורבי; לא **כסף**), balṭu = **חי**, mītu = **מת**, *šīru* = **בשר** (§0). **מכר** אינו בשורה: האכדית אינה אומרת "ימכרו".

170

be-el _gu4_ ki-la-al-la-an i-zu-uz-zu

N: bēl alpim kilallān izuzzū

> בעלי השור שניהם יחלוקו.

- **פירוק:** **be-el _gu4_** – bēl alpim "בעל השור" (סמיכות, יחיד בצורה, ובמובן "בעלי השוורים" עם kilallān); **ki-la-al-la-an** – kilallān "שניהם" (יחסת נושא); **i-zu-uz-zu** – zâzu "לחלוק" הווה 3 רבים.
- **כתבי יד:** **[...] ki-la-al-la-an i-zu-uz-zu** A rev. ii 15.a; **ki-la-la-an** B rev. ii 19.
- **תרגומים:** CDLI: "the two ox-owners shall divide.".
- **הקבלה:** **בַּעַל הַשּׁוֹר** = bēl alpim [cognate]; **וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי** (שמות כא:כח) ↔ zâzu [equivalent]; **וְחָצוּ ... יֶחֱצוּן** (שמות כא:לה) – **אותו מעשה, פועל אחר** (zâzu "לחלוק", לא "לחצות"); [equivalent] kilallān = **שניהם** ↔ **עַד הָאֱלֹהִים יָבֹא דְּבַר שְׁנֵיהֶם** (שמות כב:ח); [divergence] **באשנונה נושא החלוקה הוא שני הבעלים במפורש; בתורה הנושא סתום (וּמָכְרוּ ... וְחָצוּ), והבעלים נזכרו רק בפתיחה (שׁוֹר אִישׁ ... שׁוֹר רֵעֵהוּ).**

- **הערות:** zâzu = renderings §6.1: **חלק** (**יחלוקו**, חמורבי), **יחצו / יחצון / וחצו** שמורים; kilallān = **שניהם**; F17 **בעל השור** – כאן **בעלי השור** (רבים, מפני kilallān). **החלוקה שווה: כל בעל מקבל חצי מחיר החי וחצי מבשר המת – בדיוק הדין של שמות כא:לה.** התורה מוסיפה (כא:לו) את השור הנגח שהוזהר – שם **שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם שׁוֹר תַּחַת הַשּׁוֹר**; לאשנונה אין חוק כזה (שור נגף ששור – §54 הוא שור נגף שהמית **איש**).
- **הערת שוליים:** "בעלי השור שניהם יחלוקו" – השוו **וּמָכְרוּ אֶת הַשּׁוֹר הַחַי וְחָצוּ אֶת כַּסְפּוֹ וְגַם אֶת הַמֵּת יֶחֱצוּן** (שמות כא:לה). אותה חלוקה, אבל באשנונה "מחיר" החי (לא מכירתו), "בשר" המת, ושני הבעלים כנושא; בתורה – **וּמָכְרוּ ... וְחָצוּ** בלי נושא מפורש.

§54 (171–174): השור הנגף שהמית איש

171

szum-ma _gu4_ na-ka-pi2-ma

N: šumma alpum nakkāpîma

> אם שור נַגָּף הוא,

- **פירוק:** **_szum-ma _gu4** – "אם שור"; nakkāpī – **na-ka-pi2-ma** (nakkāpû "נגף, נוגח בהרגל", תבנית parrās; כאן בצורת סטטיב 3 יחיד: "הוא נגף") + -ma.
- **כתבי יד:** A rev. ii 15.b. (CDLI מקשר גם את B rev. ii 19, שהיא שורה 170.)
- **תרגומים:** CDLI: "If an ox is an habitual gorer and".
- **הקבלה:** [equivalent] **וְאִם שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם** (שמות כא:כט); **אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא** (שמות כא:לו) – **אותה תבנית שם (parrās / פַּעֲל), אותו משפט שמני ("X הוא"), שורש אחר** (**נגח** / nakāpu = **נגף**).
- **הערות:** nakkāpû = F32 / renderings §5: **נַגָּף** (תמיד מנוקד); חמורבי 2892′ **נַגָּף הוּא,** – זהה. **נגח** שמור. אין כאן "מתמול שלשום": הסימן של השור הוא ההודעה (172).

172

ba-ab-tum a-na be-li2-szu u2-sze-di-ma _gu4_-szu la u2-sze-szi-ir-ma

N: bābtum ana bēlišu ušēdima alapšu la ušēširma

> והָרוֹבֵץ לבעליו הודיע, ואת שורו לא יישר,

- **פירוק:** **ba-ab-tum** – bābtum "הרובץ (תושבי הרובע, מועצת השכונה)"; **a-na be-li2-szu** – "לבעליו"; **u2-sze-di-ma** – edû Š "להודיע" (ušēdi) עבר 3 נקבה + -ma; **gu4-szu** – alapšu- "שורו"; **la u2-sze-szi-ir-ma** – ešēru Š "ליישר, להחזיק בסדר, לרסן" (lā ušēšir) עבר 3 יחיד + -ma.
- **כתבי יד:** A – **u2-sze-di-ma _gu4_-szu la u2-szi-ir-ma** A rev. ii 16 **כותב u2-szi-ir (wuššuru, uššir?) "שחרר"!)**: "ואת שורו לא שחרר"? – כנראה השמטת **be-li2-szu [...]**: sze (ušēšir); B rev. ii 20.a–22 [...].
- **תרגומים:** CDLI: "the gate its owner so notified, but his ox he did not keep in check and.".

- **הקבלה:** [equivalent] וְהוּעַד בְּבָעָלָיו וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ (שמות כא:כט); וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו (שמות כא:לו) – **אותו רצף: אזהרה לבעלים, והבעלים לא שמרו**; [cognate] *šūdû* (edû Š) = הוֹדִיעַ (שורש ידע) ↔ [equivalent] וְהוּעַד (שמות כא:כט) (עוד) / אוֹ נוֹדַע (שמות כא:לו) (ידע!) – **"נודע" של כא:לו הוא אותו שורש (ידע) כמו** *ušēdi*; [cognate] eš̄ēru Š = יִשַּׁר (ישר) ↔ [equivalent] וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ – פועל אחר; [divergence] **באשנונה המודיע הוא "הרובע" (מוסד שכונתי); בתורה וְהוּעַד סביל, בלי מודיע.**
- **הערות:** הָרוּבָע = F32 bābtum (מנוקד הָרוֹבַע, כדי שיתאים לכתיב המלא הרובע), *šūdû* = הודיע; renderings: §6.1 **eš̄ēru Š = יישר** – **חמורבי אומר כאן פועל אחר**: alapšu lā usanniq **לא ריסן את שורו** (F32, sanāqu D); אשנונה – lā ušēšir "לא יישר". **שמר**, **הועד** שמורים. CDLI קורא (bābu) bābtum "the gate" – **שגוי**: bābtum הוא הרובע (חמורבי F32).
- **הערת שוליים:** "והרובע לבעליו הודיע" (bābtum … ušēdi) – הרובע (השכונה) הזהיר את הבעלים; *šūdû* הוא מן השורש "ידע", כמו אוֹ נוֹדַע כִּי שׁוֹר נַגָּח הוּא (שמות כא:לו). "לא יישר" (eš̄ēru Š) – לא החזיק אותו כראוי; בתורה וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ בְּעָלָיו.

173

_lu2_ ik-ki-im-ma usz-ta-mi-it be-el _gu4_

N: awīlam ikkimma uštamit bēl alpim

ואיש נגף והמית – בעל השור

- **פירוק:** lu2 – awīlam (מושא); ik-ki-im-ma – = 168; usz-ta-mi-it – = 168; be-el _gu4_ – bēl alpim (נושא של 174).
- **כתבי יד:** A rev. ii 17 בלבד.
- **תרגומים:** CDLI: "a man it gored and has caused his death, the owner of the ox".
- **הקבלה:** [equivalent] וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ אוֹ אֶת אִשָּׁה וָמֵת (שמות כא:כח) – בתורה יִגַּח (פועל אחר); [cognate] וְהֵמִית אִישׁ אוֹ אִשָּׁה (שמות כא:כט) – uštamit = וְהֵמִית, אותו בניין, אותו נושא (השור); [cognate] bēl alpim = וּבַעַל הַשּׁוֹר (שמות כא:כח); וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת (שמות כא:כט).
- **הערות: אשנונה משתמשת ב־nakāpu גם לשור שהמית אדם, והתורה מחליפה פועל** (וְכִי יִגַּח (שמות כא:כח), יִגַּף (שמות כא:לה)) – כמו חמורבי (פועל אחד). ה־ו – ma- של 172.

174

ma-na ku3-babbar i3-la2-e (disz)2/3

N: 2/3 mina kaspam išaqqal

שני שלישי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** = 141.
- **כתבי יד:** A rev. ii 18.a בלבד.
- **תרגומים:** CDLI: "2/3 mina of silver he shall weigh out.".
- **הקבלה:** [divergence] הַשּׁוֹר יִסָּקֵל וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת. אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו וְנָתַן פִּדְיֹן נַפְשׁוֹ (שמות כא:כט–ל) – **בתורה: השור נסקל, ובעליו חייב מיתה, אלא אם יושת עליו כופר; באשנונה: כסף קצוב, ואין עונש לשור.** [absent] השור עצמו אינו נענש (אין יִסָּקֵל).

- **הערות:** שני שלישי מנה = 40 שקל; חמורבי §251 (2903′–2904′): mišil mina kaspam inaddin / **חצי מנה כסף** יתן. (30 שקל) – **חמורבי "יתן" (nadānu), אשנונה "ישקול" (šaqālu).** סקל, כפר, פדיון שמורים.

§55 (175–176): השור הנגף שהמית עבד

175

szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma
N: šumma wardam ikkimma

> אם עבד נגף

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; wardam – sag-ir3 (מושא); 168 = – ik-ki-im-ma (הנושא: השור של §54).
- **כתבי יד:** _szum-ma A rev. ii 18.b (סימן _ עודף).
- **תרגומים:** CDLI: "If it a slave gored and".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם עָבֶד יִגַּח הַשּׁוֹר אוֹ אָמָה (שמות כא:לב) – **אותו מבנה (עבד כמושא, השור כנושא) ופועל אחר** (יִגַּח; אשנונה ikkim = **נגף**).

176

_usz-ta-mi-it _1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e
N: uštamit 15 šiqil kaspam išaqqal

> והמית – חמישה עשר שקל כסף ישקול.

- **פירוק:** usz-ta-mi-it – = 168; 1(u) 5(disz) gin2 ku3-babbar – "חמישה עשר שקל כסף" (F6: 11 ומעלה ביחיד); F6.
- **תרגומים:** CDLI: "has caused his death, 15 shekels of silver he shall weigh out.".
- **הקבלה:** [equivalent] כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו וְהַשּׁוֹר יִסָּקֵל (שמות כא:לב) – **סכום קצוב לעבד (15 שקל; בתורה 30; בחמורבי §252 שליש מנה = 20);** [divergence] אשנונה ישקול (šaqālu), התורה יִתֵּן לַאדֹנָיו (nadānu); בתורה השור נסקל.
- **הערות:** F6 חמישה עשר שקל כסף. היחס איש : עבד – 40 : 15.

§56 (177–180): הכלב השוטה שהמית איש

177

szum-ma _ur-gi7_ sze-gi-ma ba-ab-tum a-na be-li2-szu
N: šumma kalbum šegîma bābtum ana bēlišu

> אם כלב שוטה הוא, והרובע לבעליו

- **פירוק:** kalbum – ur-gi7 "כלב"; *šegî* – sze-gi-ma (*šegû* "פראי, תוקפני; משתולל", סטטיב 3 יחיד) + -;ma – = 172 ba-ab-tum a-na be-li2-szu.

- **כתבי יד:** A rev. ii 20 בלבד (B נגמר ב־§54).
- **תרגומים:** CDLI: "If a mastiff is vicious and the gate its owner".
- **הקבלה:** kalbu [cognate] = כֶּלֶב; [absent] **אין בתורה חוק על כלב שנשך** – אשנונה מקבילה את הכלב לשור הנגף (§54) מילה במילה.
- **הערות:** renderings §6.1: kalbum *šegû* = **כלב שוטה** (המונח המשנאי, "כֶּלֶב שׁוֹטֶה", משנה יומא ח:ו); *šegîma* הסטטיב = **שוטה הוא** (כמו **נָגַף הוא**, 171).

178

u2-sze-di-ma _ur-gi7_-szu la is,-s,u-ur-ma

N: ušēdima kalabšu la iṣṣurma

> הודיע, ואת כלבו לא נצר,

- **פירוק:** kalabšu – **ur-gi7-szu** = 172; **u2-sze-di-ma** – "כלבו"; naṣāru – **la is,-s,u-ur-ma** עבר 3 יחיד + ma- + (iṣṣur) "לא שמר".
- **תרגומים:** CDLI: "so notified, but his mastiff he fails to control, and".
- **הקבלה:** naṣāru [cognate] = **נָצַר** ↔ [equivalent] **וְלֹא יִשְׁמְרֶנּוּ** (שמות כא:כט, לו) – **הפועל האכדי שהתורה אומרת עליו שמר** (renderings §6.1); [cognate] **וּבְרִיתְךָ יִנְצֹרוּ** (דברים לג:ט). **שים לב: אצל השור (172) אשנונה אומרת "לא יישר", אצל הכלב "לא נצר".**
- **הערות:** naṣāru = **נצר** (קורפוס), **שמר** שמור.

179

lu2_ isz-szu-uk-ma usz-ta-mi-it_

N: awīlam iššukma uštamit

> ואיש נשך והמית –

- **פירוק:** našāku – **isz-szu-uk-ma**; awīlam – **lu2** עבר 3 יחיד + Š- + mâtu – **usz-ta-mi-it**.
- **תרגומים:** CDLI: "it a man bit, and has caused his death",.
- **הקבלה:** naššāku [cognate] = **נָשַׁךְ**; uštamit [cognate] = **וְהֵמִית** (שמות כא:כט).
- **הערות:** 173 = naššāku עם nakāpu במקום.

180

_be-el _ur-gi7 2/3(disz) ma-na ku3-babbar i3-la2-e

N: bēl kalbim 2/3 mina kaspam išaqqal

> בעל הכלב שני שלישי מנה כסף ישקול.

- **פירוק:** bēl kalbim – **be-el _ur-gi7_** "בעל הכלב" (F17); F6.
- **כתבי יד:** A rev. ii 23 ממשיך **_szum-ma _sag-ir3** – תחילת 181 באותה שורה של A.
- **תרגומים:** CDLI: "the owner of the mastiff 2/3 mina of silver shall weigh out.".

§57 (181–182): הכלב שהמית עבד

181

szum-ma _sag-ir3_ ik-ki-im-ma usz-ta-mit-it

N: šumma wardam iššukma uštamit

> אם עבד ⟨נשך⟩ והמית,

- **פירוק:** _szum-ma _sag-ir3 – "אם עבד"; ik-ki-im-ma – **"נגף"** (nakāpu, כמו 175) – בכתוב; הנורמליזציה של CDLI: iššukma "נשך"; uštamit – usz-ta-mit-it (בכתיב פגום: -mit-it).
- **כתבי יד:** A rev. ii 23.b–24.a בלבד, כך.
- **תרגומים:** CDLI: "If it a slave bit and has caused his death,".
- **הערות: טעות סופר:** A (העותק היחיד) כותב ik-ki-im-ma "נגף" בחוק על הכלב – העתקה מכנית מ־§55 (175), שהיא אותה שורה בשינוי הפועל. CDLI מתקנת בנורמליזציה ל־iššukma "נשך". **העברית מתרגמת את הכוונה – ⟨נשך⟩ – ומסמנת את התיקון**; בכתוב: "נגף". **נגף** מותנה ב־nakāpu ואינו מופיע כאן בשורה. (הטעות מראה שהסופר העתיק את §55–§57 כרשימה מקבילה.)
- **הערת שוליים:** בלוח כתוב כאן "נגף" (כמו בחוק השור, §55): טעות העתקה של הסופר. הכוונה – "נשך".

182

5(disz) gin2 ku3-babbar i3-la2-e (u)1

N: 15 šiqil kaspam išaqqal

> חמישה עשר שקל כסף ישקול.

- **פירוק:** = 176.
- **תרגומים:** CDLI: "15 shekels of silver he shall weigh out,".
- **הקבלה:** [equivalent] כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו (שמות כא:לב).

§58 (183–186): הקיר הנוטה

183

szum-ma i-ga-rum i-qa-am-ma ba-ab-tum a-na be-el i-ga-ri

N: šumma igārum iqāmma bābtum ana bēl igāri

> אם קיר נוטה, והרובע לבעל הקיר

- **פירוק:** szum-ma – "אם"; i-ga-rum – igārum "קיר"; i-qa-am-ma – qâpu "לנטות, להתעקם (לפני נפילה)" הווה 3 יחיד (iqâp > iqâm) לפני -ma, כמו (ikkim + ana bēl- "לבעל הקיר" igāri (F17).
- **תרגומים:** CDLI: "If a wall is buckling and the gate the owner of the wall".

- **הקבלה:** [equivalent] כִּי תִבְנֶה בַּיִת חָדָשׁ וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ (דברים כב:ח) – **אחריות בעל הבית למבנה שיש בו סכנת מוות**; [equivalent] וְכִי יִפְתַּח אִישׁ בּוֹר ... וְנָפַל שָׁמָּה שׁוֹר אוֹ חֲמוֹר (שמות כא:לג) – מכשול שבבעלות; [divergence] בתורה אין אזהרה מוקדמת (חובה מראש: וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה); כאן האחריות קמה רק אחרי הודעת הרובע.
- **הערות:** renderings §6: igārum = קִיר, qâpu = נטה (הווה: נוטה; חמורבי 2747′ וקיר נָטָה, – פרפקט); F32 הרובע. **מבנה החוק זהה ל־§54 ול־§56** (X מסוכן – הרובע הודיע – הבעלים לא טיפל – מוות).

184

u2-sze-di-ma i-ga-ar-szu la u2-dan-nin-ma

N: ušēdima igāršu la udanninma

> הודיע, ואת קירו לא חיזק,

- **פירוק:** igāršu – i-ga-ar-szu; = 172; – u2-sze-di-ma "קירו"; dunnunu (dananu D) – la u2-dan-nin-ma "לחזק" עבר 3 יחיד + -ma.
- **כתבי יד:** A rev. ii 26 – הסופר השמיט את הסימן dan (אין השפעה על העברית). u2-<dan>-nin-ma
- **תרגומים:** CDLI: "so notified, but his wall he did not reinforce and".
- **הערות:** חמורבי: lā udanninma – לא חיזק, (978′, 2718′) – זהה.

185

i-ga-rum im-qu2-ut-ma _dumu lu2_ usz-ta-mi-it

N: igārum imqutma mār awīlim uštamit

> והקיר נפל והמית בן איש –

- **פירוק:** maqātu – im-qu2-ut-ma; igārum – i-ga-rum עבר 3 יחיד + -ma; mār awīlim (F16) – dumu lu2; mâtu Š – usz-ta-mi-it.
- **תרגומים:** CDLI: "the wall collapsed and the a son of a man has caused to die—".
- **הקבלה:** [equivalent] כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ (דברים כב:ח) – שם האדם נופל מן הגג, כאן הקיר נופל על האדם; [cognate] וְהֵמִית (שמות כא:כט) – uštamit, הנושא דבר (הקיר) כמו שם בהמה.
- **הערות:** maqātu = נפל (חמורבי T6); mâtu Š = המית.

186

na-pi2-isz-tum s,i2-im-da-at szar-ri-im

N: napištum ṣimdat šarrim

> נפשות – תקנת המלך.

- **פירוק:** napištum – na-pi2-isz-tum "נפש (=דין נפשות)" (יחסת נושא); ṣimdat – s,i2-im-da-at szar-ri-im šarrim "תקנת המלך" (ṣimdatu "צו, תקנה" בסמיכות).
- **תרגומים:** CDLI: "it is a capital case, it is (decided by) a royal decree.".

- **הקבלה:** napišt̮u [cognate] = **נֶפֶשׁ**; [equivalent] **וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ** (דברים כב:ח) – "דמים" = חובת נפש; [equivalent] **וְהַדָּבָר אֲשֶׁר יִקְשֶׁה מִכֶּם תַּקְרִבוּן אֵלַי** (דברים א:יז) – דיני נפשות למלך (§48, 154).
- **הערות:** §6 renderings: **נפשות – תקנת המלך** (חמורבי ṣimdat šarrim = **תקנת המלך**). כלומר: הדין לא נקצב בחוק, אלא ייחתך לפי צו המלך (§48: "דבר נפשות – למלך הוא").
- **הערת שוליים:** "נפשות – תקנת המלך": מקרה של מוות בגלל קיר נוטה שלא חוזק נמסר לצו המלך (ראו §48). השוו **וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ** (דברים כב:ח).

§59 (187–190): המגרש את אשתו אחרי בנים

187

szum-ma _lu2 dumu-mesz_ wu-ul-lu-ud-ma _dam_-su

N: šumma awīlum māri wulludma aššassu

> אם איש בנים הוליד, ואת אשתו

- **פירוק:** mārī – F1; **dumu-mesz** "בנים"; **szum-ma _lu2_** – walādu D "להוליד" – **wu-ul-lu-ud-ma** (wullud, סטטיב/עבר D) + aššassu- – **dam-su** "אשתו" ma.
- **תרגומים:** CDLI: "If a man children sired but his wife".
- **הקבלה:** walādu [cognate] = **ילד** (**הוֹלִיד**).
- **הערות:** walādu D "להוליד (בנים)" – ההורות של האב: **הוליד**.

188

i-zi-im-ma sza-ni-tam i-ta-ha-az

N: izimma šanitam itaḫaz

> עזב, ואחרת נשא,

- **פירוק:** ezēbu – **i-zi-im-ma** "לעזוב, לגרש" עבר 3 יחיד īzib > izim) + (ma- לפני šanītam- – **sza-ni-tam** ma; "אחרת"; ītaḫaz – **i-ta-ha-az**.
- **כתבי יד:** A rev. ii 30 **[sza]-ni-tam**.
- **תרגומים:** CDLI: "divorced and another has married",.
- **הקבלה:** [equivalent] **וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ** (דברים כד:א) – הגירושין; [equivalent] **אִם אַחֲרֹת יִקַּח לוֹ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ לֹא יִגְרָע** (שמות כא:י) – האיש הנושא "אחרת".
- **הערות:** ezēbu = **עזב** (חמורבי); aḫāzu = **נשא**. izim = izib (הידמות b > m, כמו iqâm ,ikkim).

189

i-na _e2_ u3 ma-la i-ba-szu-u2 in-na-sa-ah-ma

N: ina bitim u mala ibaššû63 innassaḫma

> מן הבית ומכל אשר יש יִנָּסַח,

- **פירוק:** ina bītim – i-na _e2_ "מן הבית"; u3 ma-la i-ba-szu-u2 – "ומכל אשר יש"; in-na-sa-ah-ma – nasāḫu N הווה 3 יחיד "ייעקר, יגורש" + -ma.
- **כתבי יד:** A rev. ii 31 ma-la# [i]-ba#-szu-u2.
- **תרגומים:** CDLI: "from the house and any possessions there may be he shall be expelled and".
- **הקבלה:** נָסַח = nasāḫu [cognate] ↔ וְנִסַּחְתָּם מֵעַל הָאֲדָמָה (דברים כח:סג).
- **הערות:** **CDLI: ibaššûנ שגיאה בנורמליזציה של** (ספרה מיותרת). חמורבי: innassaḫ יִנָּסַח (1862′). מי "ינסח"? – האיש המגרש, מנכסיו (CDLI "he shall be expelled"): עונש חמור לבעל שמגרש את אם בניו.

190

wa-ar-ki sza i-ra-am-mu-ma it-ta-la-ak x x x _e2_ x x x

N: warki ša irammuma ittallak ... bītum

> ואחרי אשר יאהב ילך. ... בית ...

- **פירוק:** warki – wa-ar-ki "אחרי"; *ša* irammu – sza i-ra-am-mu-ma "אשר יאהב" (râmu הווה 3 יחיד + סיומת זיקה) + -alāku (פרפקט; במובן עתידי בהקשר); ma – it-ta-la-ak; x x x _e2_ x x x – סימנים שלא נקראו, ובהם "בית".
- **כתבי יד:** A rev. ii 32 wa-ar-ki sza i-ra-am#-mu#-ma it-ta-la-ak – **ב־A אין את סוף השורה (x x x _e2_ x x x)**; מקורו בנוסח המאוחד לא ברור (שורה מחוקה?).
- **תרגומים:** CDLI: "after the one who ... he shall depart; ... the house ...".
- **הערות:** râmu = אהב (קורפוס, חמורבי 1770′ אשר תאהב). "אחרי אשר יאהב" – אחרי האשה החדשה. ה־ma- של 189.

§60 (191–195): הנוצר שהתרשל

191

_szum-ma _lu2 en-nun

N: šumma maṣṣārum

> אם נוֹצֵר

- **פירוק:** maṣṣārum – lu2 en-nun "שומר, נוצר" (LU_2 EN.NUN "איש המשמר").
- **כתבי יד:** A rev. ii 33 szum#-ma#.
- **תרגומים:** CDLI: "If a guard".
- **הקבלה:** maṣṣāru (naṣāru) [cognate] ↔ נִצָּרָה (ישעיהו כז:ג) – נוֹצֵר הוא השומר (naṣāru = נצר); [equivalent] שֹׁמֵר מַה מִּלַּיְלָה (ישעיהו כא:יא).
- **הערות:** maṣṣāru = נוֹצֵר (בינוני של נצר, §6.1 renderings; שומר שמור).

192

e2_ i-na na-s,a-ri-im i-gu-ma pa-al-li-szu_

N: bītam ina naṣārim igûma pallišu

בְּנָצוֹר את הבית התעצל, ופולש

- **פירוק:** i-na na-s,a-ri-im – ina naṣārim – עבר 3 יחיד + - i-gu-ma – egû ;(שם הפועל) "בנצור" e2 – bītam; "התעצל"; pallišu – pa-al-li-szu "פולש, פורץ" (תבנית parris מן palāšu).
- **כתבי יד:** [_e2_ i-na] na#-s,a-ri-im A rev. ii 34.
- **תרגומים:** CDLI: "in guarding a house was negligent, and a burglar".
- **הערות:** egû = התעצל (חמורבי, 26); palāšu = פלש (חמורבי), ומכאן pallišu = פולש (אותו שורש). סדר המילים בתוך השורה שונה לשם הדקדוק.

193

e2_ ip-lu-usz u3 _lu2 en-nun e2_ sza ip-pa-al-szu_

N: bītam ipluš maṣṣār bīti ša ippalšu

את הבית פלש – ונוצר הבית אשר נפלש

- **פירוק:** e2 ip-lu-usz – bītam ipluš "את הבית פלש" (עבר 3 יחיד palāšu); u3 – "ו־" (הנורמליזציה של CDLI משמיטה אותו); lu2 en-nun e2 – maṣṣār bītim "נוצר הבית"; sza ip-pa-al-szu – ša ippalšu "אשר נפלש" (עבר 3 יחיד + סיומת זיקה palāšu N).
- **כתבי יד:** [_e2_ ip-lu-usz] A rev. ii 35 – שני הסימנים הראשונים משוחזרים ב־A.
- **תרגומים:** CDLI: "the house burgled, guard of the house that was broken into ...".
- **הקבלה:** [equivalent] אִם בַּמַּחְתֶּרֶת יִמָּצֵא הַגַּנָּב (שמות כב:א) – הפורץ; מחתרת שמור.
- **הערות:** חמורבי: ipluš פָּלַשׁ (569). **החוק עוסק בנוצר, לא בפורץ:** הנוצר שהתרשל הוא שייהרג (194).

194

i-du-uk-ku ba-lum qa-ab-ri-szu [...]

N: ... idukkū balum qabrišu

[...] יהרגו, בלי קבר לו

- **פירוק:** [...] – שבור (אולי "את הנוצר" או "...ההוא"); i-du-uk-ku – dâku G; הווה 3 רבים "יהרגו" (סתמי); ba-lum qa-ab-ri-szu – balum qabrišu "בלי קברו".
- **כתבי יד:** [... i-du]-uk-ku ba-lum [qa]-ab-ri-szu A rev. ii 36 – הנוסח המאוחד משלים i-du ו־qa בלי סוגריים.
- **תרגומים:** CDLI: "... the shall kill, and without a grave".
- **הקבלה:** [divergence] לֹא תָלִין נִבְלָתוֹ עַל הָעֵץ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֶנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא (דברים כא:כג) – **בתורה חובה לקבור את המומת; כאן העונש כולל מניעת קבר (קבורה במקום הפשע).**

- **הערות:** יהרגו = F4 idukkū (סתמי); renderings §6 qabru = קבר. נבלה שמור. "בלי קבר לו" – לא בקבר משפחתי.

195

i-na pa-ni2 pi2-il-szi-im iq-qa-bi-ir

N: ina pāni pilšim iqqabbir

> לפני הַמִּפְלָשׁ ייקבר.

- **פירוק:** i-na pa-ni2 – ina pāni "לפני, בחזית"; pilšim – pi2-il-szi-im "המפלש (הפרצה)"; iq-qa-bi-ir – qebēru N הווה 3 יחיד "ייקבר".
- **כתבי יד:** [i-na pa-ni2 pi2]-il-szi-im A rev. ii 37.
- **תרגומים:** CDLI: "at the breach he shall be buried.".
- **הקבלה:** qebēru [cognate] = קבר ↔ כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֻנּוּ (דברים כא:כג); [equivalent] חמורבי §21 (מן הזיכרון): הפורץ "לפני המפלש ההוא יהרגוהו ויתלוהו" – **בחמורבי הפורץ מת לפני הפרצה; באשנונה – הנוצר שהתרשל.**
- **הערות:** חמורבי: pilšum = מפלש (הַמִּפְלָשׁ, 571), F4. מחתרת שמור.
- **הערת שוליים:** הנוצר שהתרשל, והבית שנצר נפרץ – ייהרג ויקבר "לפני המפלש", בלי קבר. בחוקי חמורבי (§21) זהו עונשו של הפורץ עצמו; השוו כִּי קָבוֹר תִּקְבְּרֻנּוּ בַּיּוֹם הַהוּא (דברים כא:כג).